



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Muhajir, A.Md Bin Ahmad Fauzi**
2. Tempat lahir : Pasi Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Glee Payong, Desa Neuheun Kec.
Mesjid Raya Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 :
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025
7. Ditangguhkan sejak tanggal 19 September 2025 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Suhendra, S.H. dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Putra Pratama Sinulingga, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Generasi, Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2025 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 16 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 24 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 16 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 23 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah"* sebagaimana dakwaan Pertama kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang

Hal. 2 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun diKurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdulrrani NIK 1105040107640001
2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainabon NIK 1105044107770158;
3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. M.Yasar NIK 1050406109000002;
4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mauliza NIK 1105041002000001;
5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mukhtarundin NIK 1105021705890003;
6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Misran Maryati NIK 1105044107750307;
7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salimah NIK 1105044106830001;
8. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yusma NIK 1105044503690001;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muslem T NIK 1114012109640001;
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdul Aziz NIK 1115022804800001;
11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainal Abidin NIK 1105040107680273;
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Jamarin NIK 1105040107800232;
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Riski Darma NIK 1105041412990002;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Siti Hawa NIK 1105044107810162;

Hal. 3 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zulkifli NIK 1105071111870001;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Adnan G NIK 1105110106760001;
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Samsuardi NIK 1114010107700287;
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Wahyudi NIK 1105040706960001;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Hasbi NIK 1105041301900001;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Anita NIK 1105044107800220;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Bintang NIK 1105040304680001;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Fahmi NIK 1105040704980001;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairul Rijal NIK 1105041104000001;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Zahara NIK 1105040107710139;
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zarmawi NIK 1105090107830127;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Aqibal NIK 1105092208000001;
27. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yenni Sofarinda NIK 1105044604950001;
28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Rosita HNIK 1106074506940002;
29. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Sulaiman AN NIK 1105043001780001;
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yulidar NIK 1105095210790002;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safriana NIK 1115035503860003;
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rafiah NIK 1105045405750002;

Hal. 4 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ridha NIK 1105041011800002;
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muktahuddin NIK 1105040210910001;
35. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairu NIK 1105022404880003;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Dewantari NIK 1171036309960003;
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembukaan Rekening an. Asnaini NIK 1105044703870002;
38. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Syari NIK 1105121210700001;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salaudin NIK 1105122505860001;
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Usman D NIK 1105120109650001;
41. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Safitri NIK 1105046502020002;
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Monawati NIK 1105075103010001;
43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mariza Rahmadani NIK 1105015303930007;
44. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Baharuddin NIK 1105090102700005;
45. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusni NIK 1105095712800001;
46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safrida NIK 1105025602950001;
47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mohd. Isa NIK 1105044306680003;
48. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Syaripudin NIK 1105041006930001;
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zaini Tamam NIK 1105041012740005;
50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Naniwati NIK 1105046010780001;

Hal. 5 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusnizar NIK 1105045106950001;
52. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Nurul Nisa Agusta NIK 1105054608970002;
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Akbar Anfarizi NIK 1105090401010002;
54. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama SAFRIZAL dengan Nomor Rekening 7243913998.
55. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURSAN FIAD NASAR dengan Nomor Rekening 7241700946.
56. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama RIZKI DARMA dengan Nomor Rekening 7237522812 beserta 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057016110919.
57. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUKTARRUNDIN dengan Nomor Rekening 7231718887.
58. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama YUSMA dengan Nomor Rekening 7213112858.
59. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUSLEM dengan Nomor Rekening 7239862246.
60. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURUL NISA AGUSTA dengan Nomor Rekening 7221755469.
61. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ADNAN G dengan Nomor Rekening 7243912525.
62. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ZULKIFLI dengan Nomor Rekening 7243910905.
63. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya RUSNIZAR Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
64. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.125/2023 an. Nyonya NANIWATI Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
65. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan KHAIRUL RIZAL Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

Hal. 6 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan FAHMI Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (Tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
67. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan BINTANG Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
68. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya ANITA Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat
69. Uang Sebesar Rp187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di Rekening 1999051597 atas nama Muhammad Muhajir pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
70. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sesuai Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya Rusnizar.
71. Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No.1.125/2023 an. Nyonya Naniwati.
72. Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan Khairul Rizal.
73. Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan Fahmi.
74. Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan Bintang.
75. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di

Hal. 7 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya Anita.

Dikembalikan kepada PT. BSI Tbk. Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui saksi Zaki Fuadi, S.E. Bin Anwar Juned

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana pada Dakwaan Kedua Kesatu melanggar pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar pasal 66 ayat (3) Bagian ketiga tentang perbankan syariah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdulrrani NIK 1105040107640001
 2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainabon NIK 1105044107770158;
 3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. M.Yasar NIK 1050406109000002;
 4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mauliza NIK 1105041002000001;
 5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mukhtarundin NIK 1105021705890003;
 6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Misran Maryati NIK 1105044107750307;
 7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salimah NIK 1105044106830001;
 8. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yusma NIK 1105044503690001;
 9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muslem T NIK 1114012109640001;
 10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdul Aziz NIK 1115022804800001;

Hal. 8 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainal Abidin NIK 1105040107680273;
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Jamarin NIK 1105040107800232;
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Riski Darma NIK 1105041412990002;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Siti Hawa NIK 1105044107810162;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zulkifli NIK 1105071111870001;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Adnan G NIK 1105110106760001;
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Samsuardi NIK 1114010107700287;
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Wahyudi NIK 1105040706960001;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Hasbi NIK 1105041301900001;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Anita NIK 1105044107800220;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Bintang NIK 1105040304680001;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Fahmi NIK 1105040704980001;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairul Rijal NIK 1105041104000001;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Zahara NIK 1105040107710139;
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zarmawi NIK 1105090107830127;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Aqibal NIK 1105092208000001;
27. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yenni Sofarinda NIK 1105044604950001;
28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Rosita HNIK 1106074506940002;

Hal. 9 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Sulaiman AN NIK 1105043001780001;
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yulidar NIK 1105095210790002;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safriana NIK 1115035503860003;
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rafiah NIK 1105045405750002;
33. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ridha NIK 1105041011800002;
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muktahuiddin NIK 1105040210910001;
35. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairu NIK 1105022404880003;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Dewantari NIK 1171036309960003;
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembukaan Rekening an. Asnaini NIK 1105044703870002;
38. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Syari NIK 1105121210700001;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salaudin NIK 1105122505860001;
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Usman D NIK 1105120109650001;
41. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Safitri NIK 1105046502020002;
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Monawati NIK 1105075103010001;
43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mariza Rahmadani NIK 1105015303930007;
44. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Baharuddin NIK 1105090102700005;
45. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusni NIK 1105095712800001;
46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safrida NIK 1105025602950001;

Hal. 10 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mohd. Isa NIK 1105044306680003;
48. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Syaripudin NIK 1105041006930001;
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zaini Tamam NIK 1105041012740005;
50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Naniwati NIK 1105046010780001;
51. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusnizar NIK 1105045106950001;
52. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Nurul Nisa Agusta NIK 1105054608970002;
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Akbar Anfarizi NIK 1105090401010002;
54. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama SAFRIZAL dengan Nomor Rekening 7243913998.
55. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURSAN FIAD NASAR dengan Nomor Rekening 7241700946.
56. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama RIZKI DARMA dengan Nomor Rekening 7237522812 beserta 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057016110919.
57. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUKTARRUNDIN dengan Nomor Rekening 7231718887.
58. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama YUSMA dengan Nomor Rekening 7213112858.
59. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUSLEM dengan Nomor Rekening 7239862246.
60. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURUL NISA AGUSTA dengan Nomor Rekening 7221755469.
61. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ADNAN G dengan Nomor Rekening 7243912525.
62. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ZULKIFLI dengan Nomor Rekening 7243910905.
63. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya RUSNIZAR Lahan seluas $\pm$ 18.987,5 M2 (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

Hal. 11 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.125/2023 an. Nyonya NANIWATI Lahan seluas $\pm$ 39.975 M2 (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

65. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan KHAIRUL RIZAL Lahan seluas $\pm$ 39.100 M2 (Tiga puluh Sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

66. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan FAHMI Lahan seluas $\pm$ 33.600 M2 (Tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

67. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan BINTANG Lahan seluas $\pm$ 19.800 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

68. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya ANITA Lahan seluas $\pm$ 18.987,5 M2 (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat

69. Uang Sebesar Rp187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di Rekening 1999051597 atas nama Muhammad Muhajir pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol.

70. Lahan seluas $\pm$ 18.987,5 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sesuai Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya Rusnizar.

71. Lahan seluas $\pm$ 39.975 M2 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No.1.125/2023 an. Nyonya Naniwati.

72. Lahan seluas $\pm$ 39.100 M2 (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan Khairul Rizal.

Hal. 12 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Lahan seluas $\pm$ 33.600 M2 (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan Fahmi.

74. Lahan seluas $\pm$ 19.800 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan Bintang.

75. Lahan seluas $\pm$ 18.987,5 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya Anita.

Dikembalikan kepada PT. BSI Tbk. Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui saksi Zaki Fuadi, S.E. Bin Anwar Juned;

3. Menghukum Terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md Bin Ahmad Fauzi dengan seringan-ringannya

4. Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dengan Surat Tuntutannya dan setelah mendengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 21/L.1.18/Eku.2/04/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Kamis tanggal 08 September 2022, hari Kamis tanggal 15 September 2022, hari Kamis 14 September 2022, hari Rabu tanggal 21 September 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2022, hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Rabu tanggal 09

Hal. 13 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022, hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi ditugaskan sebagai Sales Mikro pada Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan Surat No. 01/155-3/9052a tanggal 16 Juni 2021 tentang Penugasan Terdakwa Muhammad Muhajir sebagai Sales Mikro KCP. Meulaboh Nasional 1, Dimana tugas atau pekerjaan Terdakwa adalah memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 saksi Nailis binti Razali menawarkan kepada saksi **Zarmawi Z** untuk membantu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh sebesar Rp 150.000.000,00 dimana Rp100.0000.000,00 untuk saksi Zarmawi, sedangkan Rp 50.000.000,00 untuk saksi Nailis, namun pengajuannya menggunakan identitas Zarmawi Z dan saksi Zarmawi Z menyetujuinya dengan menyerahkan identitasnya berupa : foto copy KTP. Nomor NIK : 1105090107830127, Foto Copy KTP. istri Zarmawi Z atas nama Barsiyah No. NIK : 1115056607900003, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha, Pas Foto NPWP. dan SHM No. 77. Lalu saksi Nailis menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa untuk diproses KUR. nya. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Zarmawi Z, dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik*

Hal. 14 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Zarmawi Z dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya karena Terdakwa tidak melakukan kunjungan dan survei ke rumah dan tempat usaha saksi Zarmawi Z, sehingga **data-data yang** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Zarmawi Z adalah data-data palsu atau tidak yang sebenarnya yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
 - 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
 - 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0055/128/02/22 tanggal 22 Februari 2022.
 - 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
 - 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0055/128/02/22 tanggal 22 Februari 2022.
 - 6) Surat Pengakuan Hutang.
- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa ditandatangani oleh saksi Safriana, setelah ditandatangani kemudian

Hal. 15 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Zarmawi Z sebesar Rp 150.000.000,00 dan digunakan oleh saksi Nailis sejumlah Rp 50.000.000,00 sedangkan Rp 100.000.000,00 lagi digunakan oleh saksi Zarmawi Z. Dimana angsurannya per bulan adalah sejumlah Rp 2. 899.920,00 selama 60 bulan dan dalam keadaan menunggak.

- Bahwa sekira bulan Mei 2020 saksi **Aqibal bin M. Amin P** berniat mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh untuk keperluan usaha perkebunan sawit menyerahkan dokumen persyaratan kepada Terdakwa berupa : foto copy KTP. Nomor NIK : 1105092208000001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan persyaratan lainnya. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Aqibal sejumlah Rp100.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Aqibal dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Naniwati yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen persyaratan Permohonan KUR. an. Aqibal ke dalam aplikasi eKURMA, termasuk foto kunjungan nasabah dan foto kebun sawit, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan/survei dan foto yang diupload juga bukan merupakan foto kebun milik saksi Aqibal. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta

Hal. 16 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya

Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0151/127/06/22 tanggal 16 Juni 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0151/127/06/22 tanggal 16 Juni 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 236,944 tanggal 16 Juni 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Aqibal, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Aqibal yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Aqibal.

- Pada tanggal 16 Juni 2022 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Aqibal dan telah digunakan untuk membeli kebun sawit, dengan angsuran per bulan sebesar Rp 1.933.280,00 selama 60 bulan, dan angsuran dalam keadaan lancar.

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi Salauddin bin Alm. Abdullah berniat mengambil pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 150.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh untuk keperluan modal dagang, lalu menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada Terdakwa yaitu: berupa foto copy KTP. Nomor NIK : 1105122505860001, Foto Copy KTP. An. Evi Yana (Istri), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah, SHM No. 35, Pas Foto, NPWP. dan foto copy rekening 3 bulan terakhir. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Salauddin sejumlah Rp 150.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa

Hal. 17 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Salaudin dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Salauddin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya dengan penghasilan total sebesar Rp 12.000.000,00 padahal kenyataan, penghasilan saksi Salauddin hanya sebesar Rp 6.000.000,00 s.d Rp 7.000.000,00, selanjutnya laporan juga berisi belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA dan diteruskan kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0206/128/07/22 tanggal 21 Juli 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0206/128/07/22 tanggal 21 Juli 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 242, 243 tanggal 21 Juli 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa

Hal. 18 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Salaududin, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Rafiah yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Salaududin.

- Pada tanggal 21 Juli 2022 uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Salaudin, dengan angsuran per bulan sebesar Rp 2.899.920,00 selama 60 bulan, namun angsurannya tidak lancar dan atau menunggak.

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi Safriana binti Alm. Abdullah Sani mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh dengan mmembawa persyaratan berupa : foto copy KTP. Nomor NIK : 1115035503860003, Foto Copy suami atas nama Andri Azwar No. Nik, 1105041405850001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Surat Keterangan Nikah, NPWP., Pas Foto, dan Akta Jual Beli No. 185 /2001 dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diproses KUR. nya. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Safrianan sejumlah Rp 100.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Safriana dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Naniwati yaitu: pendapatan usaha perbulan dan penghasilan lainnya sejumlah Rp 15.000.000,00, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal saksi Safriana tidak memiliki pendapatan sejumlah Rp 15.000.000,00 karena berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki usaha perkebunan kelapa sawit dan foto kebun sawit yang digunakan untuk keperluan pembiayaan adalah foto kebun sawit di belakang tempat usaha Terdakwa yang merupakan milik orang lain.. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan

Hal. 19 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0224/128/07/22 tanggal 26 Juli 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0224/128/07/22 tanggal 26 Juli 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 71,456 tanggal 26 Juli 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa ditandatangani oleh saksi Safriana, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Safriana.

- Pada tanggal 26 Juli 2022 uang sebesar Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Safriana di nomor rekening 7203089524 dengan angsuran per bulan sebesar Rp 1.933.280 selama 60 bulan dengan kondisi menunggak.

- Sekira Pada bulan Maret 2022 saksi Sofian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi **Mohd Isa** berniat mengambil pembiayaan KUR. di tempat Terdakwa bekerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit selanjutnya saksi Sofian memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa: FC KTP. a.n. MOHD ISA dengan NIK : 1105044306680003, FC KTP. a.n. SITI HAWA (isteri MOHD ISA) dengan NIK : 1105044107810162, kartu

Hal. 20 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108063871, FC Buku Nikah Surat Keterangan Usaha nomor: 05/SKU/PA/AB/2022 tanggal 02 agustus 2022, dan 2 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00426 atas nama MOHD. ISA dan SHM No: 00034 a.n. Mohd Isa.

- Kemudian saksi Sofian menyarankan kepada Terdakwa apabila perlu uang agar di proses sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) supaya Terdakwa dapat gunakan uang tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga pada saat pengajuan pembiayaan KUR. atas nama Mohd Isa Terdakwa ajukan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tanpa sepegetahuan dari saksi Mohd Isa. Selanjutnya sekira pada tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Mohd Isa yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Mohd Isa dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Mohd Isa yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload Foto agunan rumah yang Terdakwa terima dari saksi sofian dan Terdakwa tidak pernah mengunjungi langsung ke agunan tersebut, mengupload foto copy KTP. a.n. Mohd Isa dengan NIK : 1105044306680003, FC KTP. a.n. Siti Hawa (isteri Mohd Isa) dengan NIK : 1105044107810162, kartu keluarga (KK) dengan Nomor: 1105042108063871, FC Buku Nikah Surat Keterangan Usaha nomor: 05/SKU/PA/AB/2022 tanggal 02 agustus 2022, dan 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00426 atas nama Mohd Isa sedangkan NPWP. Sdr. Mohd Isa tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP. milik saksi Mohd Isa (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya

Hal. 21 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Mohd Isa dan saksi Siti Hawa (isteri saksi Mohd. Isa) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama Mohd Isa belum lengkap yaitu FC NPWP. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Mohd Isa yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0235/128/08/22 tanggal 05 Agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0235/128/08/22 tanggal 05 Agustus 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

Hal. 22 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 244,699 tanggal 05 Agustus 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**.

Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Mohd Isa dengan nomor rekening 7203661578 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Mohd Isa dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Mohd Isa tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

- Pada tanggal 09 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama MOHD. ISA dengan nomor rekening 7203661578 namun yang dapat digunakan sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan saya tanpa sepegetahuan saksi Mohd Isa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saksi Sulaiman AN berniat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan persyaratan kepada saksi Sopian Bin Muhibuddin berupa foto copy KTP. an. Sulaiman AN dengan NIK: 1105043001780001 (asli), KTP. an. RASYDAH (Istri

Hal. 23 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulaiman AN) dengan NIK: 110504470680002 (asli) dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1105040805180001 (asli), serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik/SHM (asli) nomor 3820/2021 yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Cot Lagan Aceh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat untuk pengurusan KUR. ke Bank BSI Cabang Imam Bonjol Meulaboh. Lalu saksi Sopian menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. tersebut. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan KUR. atas nama Sulaiman AN yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Sulaiman AN dengan menggunakan data-data palsu atau tidak yang sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Sulaiman AN yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), *mengupload* foto copy KTP. an. Sulaiman AN dengan NIK: 1105043001780001 (asli), KTP. an. RASYDAH (Istri saksi Sulaiman AN) dengan NIK: 110504470680002 (asli) dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1105040805180001 (asli), serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik/SHM (asli) nomor 3820/2021 yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Cot Lagan Aceh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat, sedangkan surat keterangan Usaha dan NPWP. saksi Sulaiman AN tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan surat keterangan Usaha dan NPWP. milik saksi Sulaiman AN (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan

Hal. 24 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Sulaiman AN dan Rasyidah (istri Sulaiman AN) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MOHD ISA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0240/128/08/22 tanggal 08 Agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0240/128/08/22 tanggal 08 Agustus 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 245,317 tanggal 08 Agustus 2022.

- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan istri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang

Hal. 25 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertanda tangan nasabah (fiktif) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Sulaiman AN yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Sulaiman AN dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Sulaiman AN tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani. Dan akhirnya KUR. an. saksi Sulaiman AN cair pada sekira bulan Agustus 2022 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sulaiman AN hanya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui saksi Sopian bin Muhubuddin, sedangkan sisanya sebanyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Sekira tanggal dan bulan Tahun 2022 saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Hasbi berniat mengajukan pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hasbi melalui saksi Sofian untuk menyiapkan persyaratan, yaitu KTP. a.n Hasbi, KTP. a.n. M. deli (ayah nasabah) dan KTP. a.n. Siti Kariman (ibu Nasabah), Kartu Keluarga, dan Asli SHM 00555 a.n. M. Delli. Setelah dokumen tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya sekira pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa memproses pengajuan KUR. atas nama Hasbi yang dilakukan dengan cara menginput di Aplikasi eKURMA berupa tahapan sebagai berikut : nomor KTP. a.n Hasbi dan KK dan Nomor NPWP. milik orang lain ke dalam aplikasi eKURMA untuk proses pengecekan *BI Cheking* atau slik OJK atas nama Hasbi. Lalu Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut

Hal. 26 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan pemohon a.n. HASBI yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) yang mana seharusnya Terdakwa selaku MBR. dan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* wajib melakukan survei langsung ke lokasi usaha nasabah dan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah. Mengupload Foto agunan yang Terdakwa terima dari saksi sofyan dan saya tidak pernah mengunjungi langsung agunan tersebut. Terdakwa mengupload KTP. a.n Hasbi, KTP. a.n. M. deli (ayah nasabah) dan KTP. a.n. Siti Kariman (ibu Nasabah), Kartu Keluarga, dan Asli SHM 00555 a.n. M. Delli sedangkan NPWP., Pas Foto 3x4, dan Foto Copy Buku rekening nasabah tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan milik saksi Hasbi kedalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/BM untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut dimasukan kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan yaitu terkait Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama hasbi Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa Hasbi pada KTP. miliknya. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan menyuruhnya mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi RAHMAD LIDAYANI mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama Hasbi belum lengkap yaitu NPWP., Pas Foto 3x4, dan Foto Copy

Hal. 27 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku. Dikarenakan berkas tidak lengkap Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Hasbi yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0239/128/08/22 tanggal 08 agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0239/128/08/22 tanggal 08 agustus 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 245,290 tanggal 08 Agustus 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas saya yang menandatangani.** Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, selanjutnya Terdakwa bawa ke ruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen Terdakwa tandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Hasbi dengan nomor rekening 7205528215 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat dan buku beserta ATM tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama HASBI tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

Hal. 28 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Agustus 2022 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama HASBI dengan nomor rekening 7205528215 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan hanya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang diberikan kepada saksi Hasbi melalui saksi Sopian, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa sekira bulan September 2022 saksi **Susi Zahara binti (Alm.) Hasbi Syar** meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105044604980002, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan kepada saksi Mahlil Yulian Winda untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian saksi Mahlil Yulian Winda menyerahkan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Susi Zahara sejumlah Rp 120.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Susi Zahara dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Susi Zahara yaitu: pendapatan usaha perbulan sebesar Rp 10.000.000,00, penghasilan lainnya sebesar Rp 3.000.000,00, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory* (padahal kenyataannya saksi Susi Zahara belum bekerja dan tidak memiliki usaha), dan data agunan nasabah yang bukan milik Susi Zahara. Kemudian saksi Susi Zahara membuka rekening untuk kepentingan pencairan KUR. dengan Nomor rekening 7208149545. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku

Hal. 29 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0282/128/09/22 tanggal 08 September 2022.
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0282/128/09/22 tanggal 08 September 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 250,335 tanggal 08 September 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Susi Zahara untuk ditandatangani oleh saksi Susi Zahara. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Susi Zahara.

- Pada tanggal 09 September 2022 uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Susi Zahara dengan Nomor rekening 7208149545 dan digunakan oleh saksi Mahlil Yulian Winda untuk membeli kebun sawit, sedangkan angsuran kreditnya telah menunggak sejak bulan Juli Tahun 2024.

- Bahwa sekira bulan September 2022 saksi Muhammad Syari bin Alm. Thabib Ubit berniat mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol

Hal. 30 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh untuk keperluan usaha perkebunan sawit menyerahkan dokumen persyaratan kepada Terdakwa berupa : berupa foto copy KTP. Nomor NIK : 1105121210700001, foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1105120112070109, NPWP., Foto copy Istri, Surat Keterangan Nikah dan sebagai agunan Akta Jual Beli (AJB) No. 211/2022. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Amuhammad Syari sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Muhammad Syari dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data atau dokumen-dokumen tersebut di atas **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Naniwati yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, namun pada nilai Agunan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 211/2022, Terdakwa membuat nilai harga pasar sebesar Rp 280.000.000,00 (mark up), padahal berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 211/2022 tersebut tertera harga perolehan (harga beli) saksi Muhammad Syari hanya sebesar Rp 18.000.000,00. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen persyaratan Permohonan KUR. an. Muhammad Syari ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.

Hal. 31 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0293/128/09/22 tanggal 15 September 2022.

4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).

5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0293/128/09/22 tanggal 15 September 2022.

6) Surat Pengakuan Hutang.

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 251,249 tanggal 15 September 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Muhammad Syari, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Muhamamd Syari.

- Pada tanggal 15 September Juni 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Muhammad Syari dan telah digunakan untuk membeli kebun sawit, dengan angsuran per bulan sebesar Rp 3.866.560,00 selama 60 bulan, dan angsuran dalam keadaan lancar.

- Bahwa sekira bulan September 2022 saksi **Safrida binti Muhammad Nur** berniat mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh untuk keperluan usaha berjualan Jus, lalu menyerahkan pengurusannya kepada saksi Nailis melalui seseorang yang bernama Ana berikut dokumen-dokumen berupa fotocopy KTP. NIK : 1105025602950001, foto copy Kartu Keluarga (KK) No.: 1105090702180002, dan foto copy Buku Nikah, NPWP., Surat Ijin Usaha, dan Akta Jual Beli No. 170 dan tanpa pas foto. Lalu dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Nailis diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Safrida sebesar Rp 200.000.000,00 tanpa sepengetahuan saksi Safrida dan tanpa melakukan kunjungan ke rumah saksi Safrida, yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu

Hal. 32 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Safrida dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA tanpa melakukan kunjungan dan tanpa wawancara dengan saksi Safrida sehingga Laporan Keuangan Nasabah an. Safrida berisi data-data yang tidak benar yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal saksi Rafiah tidak memiliki usaha karena berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA, sedangkan dokumen yang tidak lengkap seperti yaitu pas foto Terdakwa siasati dengan foto buram dan diupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0294/128/09/22 tanggal 14 September 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0294/128/09/22 tanggal 14 September 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 73,797 tanggal 15 September 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa

Hal. 33 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Safrida, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Safrida yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Safrida.

- Pada tanggal 15 September 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Safridan digunakan oleh saksi Safrida sebesar Rp 10.000.000,00-0 sedangkan sisanya digunakan oleh saksi Nailis, dengan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp 3.866.560,00 selama 60 bulan, namun angsurannya tidak lancar atau menunggak

- Sekira Bulan September 2022 saksi Syaripudin meminta bantu kepada saksi Sopian bin Muhibuddin untuk memproses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp120 juta melalui tersangka Muhammad Muhajir kemudian saksi Syaripudin menyerahkan dokumen kepada saksi Sopian bin Muhibuddin yaitu Foto copy KTP. AN. Syaripudin No. NIK : 1105041006930001, foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1105040811180003, Foto Copy NPWP., Asli Surat Keterangan Usaha dan Asli Sertifikat Tanah No. 183 untuk diteruskan Terdakwa. Setelah dokumen tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Syaripudin Terdakwa memproses KUR. atas nama Syaripudin sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Mauliza dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. AN. Syaripudin No. NIK : 1105041006930001, foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Hal. 34 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105040811180003, Foto Copy NPWP., Asli Surat Keterangan Usaha, NPWP. dan Asli Sertifikat Tanah No. 183 ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening dan Pas Foto, Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Syaripudin Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Syaripudin yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0313/128/09/22 tanggal 21 September 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0313/128/09/22 tanggal 21 September 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 252,698 tanggal 21 September 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke

Hal. 35 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Syaripudin yang sebelumnya sudah Terdakwa buat juga tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Syaripudin dan dalam penguasaan Terdakwa. Pada tanggal 21 September 2022 uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) cair dan masuk ke rekening an. Syaripudin yang dikuasai Terdakwa beserta kartu ATM nya.

- Sekira pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2022 Terdakwa menerima identitas saksi Salimah dari saksi Sopian bin Muhibuddin berupa berupa Fotocopi KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2022 Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemilik identitas yaitu saksi Salimah, Terdakwa memproses pembiayaan fiktif atas nama saksi Salimah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Salimah dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang

Hal. 36 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Salimah Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Salimah belum lengkap yaitu FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Salimah yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

Hal. 37 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0337/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0337/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 254,937 tanggal 05 Oktober 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Salimah dengan nomor rekening 7210825163 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Salimah dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Salimah **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**. Pada tanggal 06 Oktober 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama

Hal. 38 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimah dengan nomor rekening 7210825163 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira Pada bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan identitas saksi **Mauliza** berupa FC KTP. a.n. Mauliza dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang Terdakwa ambil langsung di rumah Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi Mauliza. Lalu Terdakwa memproses pembiayaan atas nama saksi Mauliza sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik* Ojk nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Mauliza dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. a.n. Mauliza dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

Hal. 39 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Mauliza Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. MAULIZA dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi MAULIZA belum lengkap yaitu FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MAULIZA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0336/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0336/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

Hal. 40 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 254,941 tanggal 05 Oktober 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Mauliza dengan nomor rekening 7210848236 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Mauliza dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Mauliza **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**. Pada tanggal 06 Oktober 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Mauliza dengan nomor rekening 7210848236 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut saya gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri serta untuk menutupi angsuran nasabah lainnya.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 terdakwa **Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi** menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP.) atas nama **Abdurrani bin Ismail** dan istrinya atas nama Nuriah berupa KTP. dan Kartu Keluarga (KK) dari saksi

Hal. 41 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian bin Muhibuddin. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdurrani, padahal baik saksi Abdurrani bin Ismail maupun istrinya sama sekali tidak mengajukan KUR., yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara mengimput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Abdurrani, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, pernghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan. Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah dengan menggunakan foto kebun sawit yang bukan milik calon nasabah (bukan milik Abdurrani), foto Agunan Rumah Abdurrani ke dalam aplikasi, Fotocopy KTP. An. Abdurrani dengan Nomor NIK 1105040307640001, Fotocopy istri Abdurrani an. Nuriah dengan NIK 1105044107740001, Kartu Keluarga Abdurrani, Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dijadikan Agunan, sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen tersebut pada nama nasabah An. Abdurrani dan Istri

Hal. 42 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



an. Nuriah Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Abdurrani dan Nuriah. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani memeriksa berkas *Advice* pembiayaan yang telah tertanda tangan nasabah yang telah Terdakwa palsukan. Hasil pemeriksaan ternyata ada dokumen yang belum lengkap yaitu Fotocopy Buku Nikah, Fotocopy Buku rekening, NPWP., Pas Foto dan Surat Keterangan Usaha, namun Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Rahmad Lidayani bahwa dokumen-dokumen tersebut akan Terdakwa lengkapi kemudian dan saksi Rahmad Lidayani pun bersedia mencetak akad Pembiayaan atas nama Abdurrani dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;
- 2) Jadwal Angsuran nasabah;
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0334/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022;
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruangan sebagai Jaminan Nomor : 451-0334/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor : 254,951 tanggal 05 Oktober 2022.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Abdurrani dan Istri an. Nuriah dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan keduanya. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative* (MBR.)/*Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Abdurrani, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Abdurrani dengan Nomor rekening 7210850157 beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM atas nama Abdurrani tersebut Terdakwa yang menguasainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Abdurrani telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Abdurrani dan Nuriah, tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing dan tandatangan *Branch Manager* (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan kepada *Branch Office Service Manager* (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Abdurrani dengan Nomor rekening 7210850157 yang dikuasai Terdakwa dimana uang yang dapat digunakan adaah sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) karena diblokir untuk dua kali angsuran dan asuransi jiwa. Setelah uang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah membayar angsurannya.
- Sekira bulan Oktober 2022 saksi Sofian menghubungi Terdakwa untuk memproses pembiayaan KUR. sebesar Rp120 juta kemudian dikarenakan Nasabah a.n. Siti Hawa merupakan isteri dari nasabah saksi Mohd. Isa yang sebelumnya sudah Terdakwa proses pembiayaan KUR., sehingga identitas atas nama SITI HAWA sudah ada sama Terdakwa dan Terdakwa kembali memproses pengajuan atas nama SITI HAWA dengan nilai pengajuan yang tidak diketahui oleh saksi SITI HAWA dan saksi SOFIAN sebesar Rp200 juta. Dan pada saat pengajuan Terdakwa menggunakan agunan berupa 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00034 atas nama MOHD. ISA yang Terdakwa dapat disaat pengajuan atas nama Mohd. Isa yang belum Terdakwa gunakan.
- Pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan KUR. atas nama Sityi Hawa yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Siti Hawa dengan menggunakan data-data palsu atau tidak yang sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Siti Hawa yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang

Hal. 44 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload Foto agunan rumah yang Terdakwa terima dari saksi sofyand dan saya tidak pernah mengunjungi langsung ke agunan tersebut, mengupload FC KTP. calon nasabah a.n. a.n. SITI HAWA dengan NIK : 1105044107810162, FC KTP. saksi Mohd Isa (suami Siti Hawa) dengan NIK : 1105044306680003, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108063871, FC Buku Nikah, dan 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00034 atas nama MOHD. ISA sedangkan surat keterangan Usaha dan NPWP. saksi SITI HAWA tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan surat keterangan Usaha dan NPWP. milik saksi Siti Hawa (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 02 November 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Siti Hawa dan saksi Mohd Isa (suami Siti Hawa) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Siti Hawa belum lengkap yaitu FC NPWP., Surat Keterangan Usaha dan Pas Foto. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa

Hal. 45 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MOHD ISA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0371/128/11/22 tanggal 01 November 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0371/128/11/22 tanggal 01 November 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 259,865 tanggal 01 November 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan suami nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Siti Hawa dengan nomor rekening 7213047258 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Siti Hawa dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Siti Hawa **tidak hadir** dan semua dokumen

Hal. 46 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa yang menandatangani.

Pada tanggal 02 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Siti Hawa dengan nomor rekening 7213047258 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi **Fahmi** meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105040704980001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian oleh saksi Fahmudini, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Fahmi sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Fahmi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Fahmi yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory* (padahal saksi Fahmi tidak memiliki usaha), dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya padahal kenyataannya saksi Fahmi tidak memberikan jaminan apapun, baik Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat berharga lainnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di

Hal. 47 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0378/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0378/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 76,348 tanggal 03 Nopember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Fahmi untuk ditandatangani oleh saksi Fahmi. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Fahmi yang dibuat oleh Terdakwa tanpa kehadiran saksi Fahmi.

Pada tanggal 03 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Fahmi dan digunakan saksi Fahmudini oleh saksi Fahmudini untuk membeli kebun sawit.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi Naniwati meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105046010780001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam

Hal. 48 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Meulaboh. Kemudian oleh saksi Fahmudini, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Naniwati sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Naniwati dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Naniwati yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory* (padahal saksi Naniwati tidak memiliki usaha), dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya padahal kenyataannya saksi Naniwati tidak memberikan jaminan apapun, baik Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat berharga lainnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0384/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.

Hal. 49 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0384/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 76,350 tanggal 03 Nopember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Naniwati untuk ditandatangani oleh saksi Naniwati. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Naniwati yang dibuat oleh Terdakwa tanpa kehadiran saksi Naniwati.

Pada tanggal 03 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Naniwati dan digunakan oleh saksi Fahmudini untuk membeli kebun sawit.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi **Khairul Rijal** meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105041104000001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan NPWP. kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian saksi Fahmudini menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Khairul Rijal sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Khairul Rijal dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Khairul Rijal yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal saksi Khairul Rijal tidak memiliki usaha dengan

Hal. 50 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasil Rp 15.000.000.00 per bulan, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya padahal kenyataannya saksi Khairul Rijal tidak ada memberikan jaminan apapun, baik Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat berharga lainnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0383/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0383/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 76,343 tanggal 03 Nopember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Khairul Rijal untuk ditandatangani oleh saksi Khairul Rijal. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Khairul Rijal

Hal. 51 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa tanpa kehadiran saksi Khairul Rijal.

Pada tanggal 03 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Khairul Rijal, namun yang menggunakan uang adalah saksi Fahmudini untuk membeli kebun sawit.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi Rusnizar binti Idrus meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105045106950001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian oleh saksi Fahmudini, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Rusnizar yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Rusnizar dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Rusnizar yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi

Hal. 52 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0385/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0385/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 76,345 tanggal 03 Nopember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Rusnizar untuk ditandatangani rumah saksi Rusnizar untuk ditandatangani Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Rusnizar yang dibuat dan dikuasai Terdakwa.

Pada tanggal 03 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Rusnizar dan diserahkan kepada saksi Fahmudini, sedangkan saksi Rusnizar hanya diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saksi Fahmudini.

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa **Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi** mengambil dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105044503690001 atas nama **Yusma**, Foto copy Kartu Keluarga dan satu buah SHM No. 00184 yang didapatkan Terdakwa dari berkas pengajuan kredit nasabah sebelumnya atas nama Safrijal yang telah selesai prosesnya (yusma adalah orang tua Safrijal), dimana Terdakwa ketika mengambil KTP. atas nama Yusma tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Yusma. Kemudian bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol

Hal. 53 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas Yusma yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara menginput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Yusma, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan satu buah SHM No. 00184 sebagai agunan. Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105044503690001 atas nama **Yusma**, Foto copy Kartu Keluarga dan satu buah SHM No. 00184, sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.

Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen tersebut pada nama nasabah An. Ayu Safitri ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Yusma. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani mencetak akad Pembiayaan atas nama Yusma dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;
- 2) Jadwal Angsuran nasabah;

Hal. 54 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0376/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022;
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruangan sebagai Jaminan Nomor : 451-0376/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Yusma dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Yusma. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative* (MBR.)/*Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Yusma, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Yusma beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM yang juga dibuat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Yusma dan buku Tabungan beserta kartu ATM nya Terdakwa yang menguasainya.

Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Ayu Safitri telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Yusma, tanda tangan Terdakwa selaku MBR./*Marketing* dan tandatangan *Branch Manager* (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan kepada Branch Office *Service Manager* (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 03 Nopember 2022 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Yusma yang dikuasai Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Sekira Pada bulan Oktoeber 2022 saksi Sopian bin Hmubuddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi **Jamarin** berniat mengambil pembiayaan KUR. pada BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit. Selanjutnya saksi Sopian bin Muhibuddin memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa FC KTP. a.n. Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni

Hal. 55 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, 2 buah Sertifikat hak milik asli nomor : 00011 dan nomor 00065 atas nama Jamarin.

- Setelah menerima berkas persyaratan tersebut Terdakwa mulai memproses Pembiayaan KUR. atas nama Jamarin yang diawali dengan mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan lulus, Terdakwa membuat merekayasa Laporan Keuangan Calon Nasabah Jamarin dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan membuat laporan atau **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yang berisi pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Selanjutnya Terdakwa mengupload foto hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) seolah-olah Terdakwa telah melakukan kunjungan kepada nasabah, padahal kenyataan tidak Terdakwa lakukan. Terdakwa juga mengupload Foto agunan yang terdakwa dapatkan bukan dari kunjungan langsung kepada nasabah melainkan foto agunan yang Terdakwa terima dari saksi Sopian bin Muhibuddin. Terdakwa juga mengupload FC KTP. a.n. Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, dan Foto SHM yang menjadi agunan, sedangkan NPWP. dan buku nikah saksi Jamarin tidak ada, maka Terdakwa mensiasatinya dengan memfoto yang bukan NPWP. dan buku nikah milik Jamarin (gambar buram) untuk diinput ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa meneruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi

Hal. 56 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Jamarin dan Sdr. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) Terdakwa **yang menanda tangani** sendiri dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan saksi Jamarin dan Sdr. Fitri Wahyuni pada KTP.

- Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad Pembiayaan, saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (palsu) beserta Syarat Permohonan seperti FC KTP. a.n. Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, 2 buah Sertifikat hak milik asli nomor : 00011 dan nomor 00065 atas nama JAMARIN. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Jamarin belum lengkap yaitu FC NPWP., FC Rekening nasabah, Pas Foto, Surat Keterangan Usaha dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa berhasil menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Jamarin yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0402/128/11/22 tanggal 09 November 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : : 451-0402/128/11/22 tanggal 09 November 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 261,416 tanggal 09 November 2022.

Hal. 57 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa bawa mbawa ke ruangnya dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan nasabah tersebut. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa ke ruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Jamarin dengan nomor rekening 7214774571 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat tanpa sepengetahuan saksi Jamarin. Dimana pembuatan rekening dan kartu ATM tersebut Terdakwa buat sebelum pencairan pembiayaan keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Pada tanggal 09 November 2022 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Jamarin dengan nomor rekening 7214774571 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dimana uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan kewajiban angsurannya tidak Terdakwa bayarkan.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 saksi Zaini Tamam bin Tamam meminjamkan identitasnya berupa fotocopy KTP. Nomor NIK : 1105041012740005, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan kepada saksi Mahlil Yulian Winda untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian saksi Mahlil Yulian Winda menyerahkan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Zaini Tamam sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Zaini Tamam dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan

Hal. 58 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Calon Nasabah an. Zaini Tamam yaitu: pendapatan usaha perkebunan sawit perbulan sebesar Rp 15.000.000,00, penghasilan lainnya sebesar Rp 5.000.000,00, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal kenyataannya saksi Zaini Tamam tidak memiliki usaha perkebun sawit melainkan tukang bangunan dan usaha warung kopi dengan pernghasilan rata-rata Rp 6.000.000,00 per bulan dan juga saksi Zaini Tamam tidak memiliki SHM Nomor 32 dan 59 sebagaimana yang tertera pada agunan. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0452/128/12/22 tanggal 02 Desember 2022.
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0452/128/12/22 tanggal 02 Desember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Zaini Ramam untuk ditandatangani oleh saksi Zaini Tamam. Setelah semua dokumen

Hal. 59 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Zaini Tamam.

Pada tanggal 05 Desember 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Zaini Tamam yang dikuasai oleh saksi Mahlil Yulian Winda dan digunakan oleh saksi Mahlil Yulian Winda untuk membeli kebun sawit, sedangkan angsuran kreditnya telah menunggak.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi Bintang bin M. Fiah meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105050304680001, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian oleh saksi Fahmudini, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Naniwati sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Bintang dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Bintang yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory* (padahal saksi Bintang tidak memiliki usaha), dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya padahal kenyataannya saksi Bintang tidak memberikan jaminan apapun, baik Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat berharga lainnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil

Hal. 60 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0441/128/11/22 tanggal 06 Desember 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0441/128/11/22 tanggal 06 Desember 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 77,827 tanggal 06 Desember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Bintang untuk ditandatangani oleh saksi Bintang. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Bintang yang dibuat oleh Terdakwa tanpa kehadiran saksi Bintang.

Pada tanggal 06 Desember 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Bintang dan digunakan oleh saksi Fahmudini untuk membeli kebun sawit.

- Bahwa sekira bulan Nopember 2022 saksi **Anita bin M. Jamil** meminjamkan identitasnya berupa KTP. Nomor NIK : 1105044107800220, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Buku Nikah kepada saksi Fahmudini bin Mubin untuk keperluan mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Kemudian oleh saksi Fahmudini, dokumen-dokumen

Hal. 61 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Anita sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Anita dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Anita yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory* (padahal saksi Anita tidak memiliki usaha), dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya padahal kenyataannya saksi Anita tidak memberikan jaminan apapun, baik Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat berharga lainnya. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan dokumen yang tidak lengkap Terdakwa siasati dengan memfoto gambar buram dan mengupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0456/128/12/22 tanggal 06 Desember 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).

Hal. 62 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0456/128/11/22 tanggal 06 Desember 2022.

6) Surat Pengakuan Hutang.

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 78,014 tanggal 06 Desember 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut ke rumah saksi Anita untuk ditandatangani oleh saksi Anita. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Anita yang dibuat oleh Terdakwa tanpa kehadiran saksi Anita.

Pada tanggal 06 Desember 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Anita dan digunakan oleh saksi Fahmudini untuk membeli kebun sawit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, hari Senin tanggal 03 April 2023, hari Jumat tanggal 14 April 2023, hari Selasa tanggal 18 April 2023, hari Kamis tanggal 27 April 2023, hari Jum'at tanggal 28 April 2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2024, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, dan hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan*

Hal. 63 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi ditugaskan sebagai Sales Mikro pada Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan Surat No. 01/155-3/9052a tanggal 16 Juni 2021 tentang Penugasan Terdakwa Muhammad Muhajir sebagai Sales Mikro KCP. Meulaboh Nasional 1, dimana tugas atau pekerjaan Terdakwa adalah memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
- Sekira Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima identitas berupa FC KTP. saksi M. Yasar dengan Nomor NIK 1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi M. Yasar Setelah Terdakwa menerima berkas persyaratan tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa memproses pencairan KUR. atas nama M. Yasar yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking*/Slik Ojk nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti : bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. saksi Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau

Hal. 64 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventory, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan, mengupload Foto agunan milik orang lain (Terdakwa tidak ingat) yang ada dalam handphone Terdakwa, mengupload saksi M. Yasar berupa Foto copy KTP. a.n. M. Yasar dengan Nomor NIK 1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Rekening nasabah, dan Pas Foto Terdakwa siasati disaat penginputan dalam aplikasi eKURMA dengan cara menginput gambar buram.

- Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi M. Yasar Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan saksi M. Yasar pada KTP. miliknya.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. M. Yasar dengan Nomor NIK 1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal. 65 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/2023 tanggal 20 Januari 2023. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Hasbi belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari.

- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi M. Yasar yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0048/128/03/23 tanggal 09 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0048/128/03/23 tanggal 09 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 274,979 tanggal 09 Maret 2023.

- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa yang **menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi

Hal. 66 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. M YASAR dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi M. YASAR tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

- Pada tanggal 10 Maret 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira Bula Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi **Nurul Nisa Augusta** dan meminjam identitasnya untuk pengurusan KUR. dan saksi Nurul Nisa Augusta memberikan identitasnya berupa foto copy KTP. a.n. Nurul Nisa Augusta dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000 yang dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa sedangkan terhadap agunan Terdakwa memakai BPKP kendaraan Roda 4 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Pada tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa mulai melakukan melakukan tahapan KUR. yang dilakukan denganc ara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah atas nama Nuurul Nisa Augusta dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload Foto agunan milik

Hal. 67 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri berupa BPKB kendaraan Roda 4 jenis minibus BRV Prestige CVT tahun 2016, dan mengupload ke dalam Aplikasi eKURMA berupa foto KTP. a.n. NURUL NISA AUGUSTA dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000, Foto BPKB Nomor L-11054454 a.n. SAIMAR (milik Terdakwa) yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah selesai Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. NURUL NISA AUGUSTA dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000, Foto BPKB Nomor L-11054454 a.n. SAIMAR (milik Terdakwa). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi NURUL NISA AUGUSTA belum lengkap yaitu FC Buku rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, saya menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di

Hal. 68 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Nurul Nisa Augusta yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0050/128/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0050/128/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa yang **menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Nurul Nisa Augusta dengan nomor rekening 7221755469 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat sebelumnya. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Nurul Nisa Augusta dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta **tidak hadir** dan

Hal. 69 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

- Pada tanggal 10 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Nurul Nisa Augusta dengan nomor rekening 7221755469 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha investasi jual beli vespa di Kota Meulaboh, namun angsuran bulannya hingga kini dalam keadaan macet.

- Bahwa sekira bulan Februari 2023 saksi Andri Azwar menawarkan kepada ibunya yaitu saksi **Rafiah binti Teuku Juned** untuk mengambil Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh untuk keperluan membeli kebun sawit dan saksi Rafiah menyetujuinya dengan menyerahkan persyaratan berupa : berupa foto copy KTP. Nomor NIK : 1105045405750002, Foto Copy KTP. suaminya dan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Surat Nikah, sedangkan persyaratan lainnya seperti NPWP., Pas Foto, Surat Keterangan Usaha tidak ada. Lalu saksi Andri Azwar menyerahkan persyaratan yang tersedia kepada Terdakwa untuk pembiayaan KUR. sebesar Rp 200.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Rafiah sejumlah Rp 200 .000.000,00 yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah Rafiah dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya **dan** Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Naniwati yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal saksi Rafiah tidak memiliki usaha karena berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki usaha perkebunan kelapa

Hal. 70 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA, sedangkan dokumen yang tidak lengkap seperti NPWP., Pas Foto, Surat Keterangan Usaha Terdakwa siasati dengan foto buram dan diupload ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/Branch Manager untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik Back office an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen Advice seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku Back Office Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0072/128/03/22 tanggal 16 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0072/128/03/22 tanggal 16 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 80,866 tanggal 16 Maret 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku Back Office (BO) kemudian Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Rafiah, setelah ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku Back Office untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Rafiah yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Rafiah.

- Pada tanggal 31 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Rafiah dan telah digunakan untuk membeli kebun sawit, dengan angsuran per bulan

Hal. 71 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.866.560,00 selama 60 bulan, namun angsurannya tidak lancar dan dalam kondisi menunggak.

- Bahwa sekira bulan Februari 2023 saksi **Yenni Sofarinda binti Alm. Hasbi Syar** mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh dengan melampirkan :

- 1) Foto copy KTP. Nik : 1105044604950001
- 2) Foto copy KK No.1105041711160001.
- 3) Foto copy Buku Nikah
- 4) NPWP.
- 5) Sertifikat Agunan AJB No. 102
- 6) Pasfoto

Sedangkan Surat Keterangan Usaha tidak dilampirkan, karena memang saksi Yenni Sofarinda tidak memiliki usaha, melainkan hanya bekerja di Rumah Makan, Laundry dan jualan sayur. Selanjutnya saksi Yenni Sofarinda menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di atas kepada Terdakwa untuk diproses pencairan KUR. nya. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Yenni Sofarinda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Zaini Tamam dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Zaini Tamam yaitu: pendapatan usaha perkebunan sawit perbulan, penghasilan lainnya dengan total penghasilan Rp 18.000.000,00 padahal kenyataannya saksi Yenni Sofarinda hanya bekerja di Rumah Makan, Laundry dan jualan sayur dan tidak memiliki penghasilan sebesar Rp 18.000.000,00, selanjutnya dalam Laporan Keuangan Nasabah tersebut Terdakwa juga membuat bahwa saksi Yenni Sofarinda mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit padahal kenyataannya tidak ada. Lalu Terdakwa mengarahkan saksi Yenni Sofarinda untuk membuka rekening tabungan untuk menampung pencairan KUR. dan saksi Yenni Sofarinda membuka rekening tabungan dengan No. Rekening 7231718189. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke

Hal. 72 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi eKURMA dan Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0077/128/03/23 tanggal 20 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0077/128/03/23 tanggal 20 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 277,222

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian ditandatangani oleh saksi Yenni Sofarinda. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Yenni Sofarinda dengan angsuran sebesar Rp 3.866.560,00 selama 60 bulan.

- Pada tanggal 28 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Yenni Sofarinda, namun sejak bulan Feruari 2024 kewajiban angsuran bulannya telah mesedangkan menunggak.
- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2023 saksi Wahyudi berniat mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh melalui saksi Sopian

Hal. 73 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhibuddin dan menyerahkan dokumen-dokumen berupa foto copy KTP. atas nama Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760 serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (asli), namun beberapa waktu kemudian permohonan Kredit saksi Wahyudi tidak dapat diproses dan saksi gagal mendapatkan pembiayaan (kredit KUR.). Namun identitas saksi tersebut masih tertinggal pada Terdakwa di Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh.

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa mulai melakukan melakukan tahapan KUR. dengan menggunakan dokumen/identitas Wahyudi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Wahyudi yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah atas nama Wahyudi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload ke dalam Aplikasi eKURMA berupa foto KTP. a.n. Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760, Akta Jual Beli (AJB) Tanah (Palsu) Nomor : 19/2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA, sedangkan FC Buku rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah selesai Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

Hal. 74 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Wahyudi Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760, Akta Jual Beli (AJB) Tanah (Palsu) Nomor : 19/2023. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Wahyudi yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0088/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0088/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa yang **menandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Wahyudi**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses

Hal. 75 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Wahyudi yang sebelumnya sudah Terdakwa buat sebelumnya. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Wahyudi dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

- Pada tanggal 28 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Wahyudi yang dikuasai Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 saksi **Muktarrudin bin M. Sarong** berniat mengambil pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) Sejumlah Rp 200.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh dan menyerahkan foto copy KTP. Nomor NIK : 1105040107990001, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy Surat Nikah, Foto copy Ijin Usaha/Surat Keterangan Domisili Usaha dan Akta Jual Beli No. 18/2023 kepada Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya pengurusannya kepada Terdakwa. SSelanjutnya Terdakwa memproses pembiayaan atas nama saksi Muktarrudin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimulai Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking*/Slik Ojk nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan fiktif Calon Nasabah an. Muktarrudin disebabkan Terdakwa

Hal. 76 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kunjungan ke rumah saksi Muktarrudin dan tidak melakukan survei ke lokasi usaha, sehingga dapat dipastikan Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Muktarrudin yang berisi pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah adalah menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya. Lalu Terdakwa mengupload persyaratan pengajuak KUR. ke aplikasi eKURMA dan meneruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, lalu hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Muktarrdin Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. saksi Muktarrudin. Kemudian Terdakwa ke ruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan menyuruhnya mencetak akad pembiayaan untuk dicetak yaitu berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0087/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0087/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 278,367 tanggal 28 Maret 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi

Hal. 77 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktarrudin dan pada tanggal 28 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Muktarrudin.

- Sekira pada bulan Juni 2022 Terdakwa berjumpa langsung dengan saksi Muhammad Is yang merupakan suami saksi **Misran Maryati** di depan Kantor Desa Pasie Aceh Kec. Woyla dimana saksi Muhammad Is memintya bantu kepada Terdakwa untuk mencairkan kredit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa meminta disiapkan data-datanya berupa SKT suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha, Foto Kopy Agunan dan pas Foto 3x4. Sekira Bulan Juli 2022 saksi Muhammad Is mengantar berkas ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berupa FC KTP. a.n Muhammad Is dengan NIK : 1105040107650187, FC KTP. a.n MISRAN MARYATI (isteri) dengan NIK : 1105044107750307, Kartu Keluarga (KK) No. 1105042406210001, Surat keterangan Nikah, Surat Keterangan Usaha Nomor 17/PA/AB/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, FC SHM no Terdakwa tidak ingat a.n Muhammad Is, dan Pas Foto uKUR.an 3x4 sebanyak 1 lembar. Setelah berkas diterima, Terdakwa mengabarkan bahwa untuk pembiayaan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan ditanya dulu kepada pimpinannya apakah bisa atau tidak dan berjanji akan mengabiari saksi Muhammad Is nantinya.

- Pada Bulan Maret 2023 Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa mengambil identitas saksi Misran Maryati yang merupakan isteri dari saksi Muhammad Is yang ada pada Terdakwa untuk Terdakwa Proses pengajuan pembiayaan sebesar Rp100 Juta, namun tidak memberi tahu saksi Muhammad Is atau pun saksi Misran Maryati. Kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama saksi Desfil Mahandra selaku Retail Sales Eksekutif (RES) Micro atau Tenaga Alih Daya untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi Misran Maryati sebesar Rp100 juta. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan proses pencairan pembiayaan yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Desfil Mahandra mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara menginput nomor NIK dan Nomor NPWP. yang bukan milik nasabah diinput ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu maka saksi

Hal. 78 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desfil Mahandra membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi MISRAN MARYATI dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu saksi Desfil Mahandra *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) dikarenakan pengajuan pembiayaan sebesar Rp100 Juta maka tidak perlu menggunakan agunan. Selanjutnya saksi Desfil Mahandra *mengupload* berupa FC KTP. a.n MISRAN MARYATI dengan NIK : 1105044107750307, FC KTP. a.n Muhammad Is (suami) dengan NIK : 1105040107650187, Kartu Keluarga (KK) No. 1105042406210001, Surat keterangan Nikah, Pas Foto uKUR.an 3x4 sebanyak 1 lembar, dan FC SHM a.n Muhammad Is, yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC NPWP., FC rekening, dan Surat Keterangan usaha a.n. Misran Maryati tidak ada sehingga saksi Desfil Mahandra mensiasati dengan cara mengupload Foto yang tidak sebenarnya (Foto Buram) kedalam Aplikasi E- KUR.MA. Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi eKURMA akun miliknya, Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Berdasarkan dokumen pada tanggal 03 April 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti: Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Misran Maryati dan a.n Muhammad Is (suami) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan saksi Misran Maryati dan a.n Muhammad Is (suami) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra. Kemudian saksi Desfil Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk

Hal. 79 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang diserahkan oleh saksi Desfil Mahandra. Dan Terdakwa tidak mengetahui apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* disaat saksi Desfil Mahendra memberikan berkas tersebut kepada saksi Rahmad Lidayani. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Misran Maryati yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0096/127/04/23 tanggal 03 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0096/127/04/23 tanggal 03 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan Isteri nasabah Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Misran Maryati dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi Desfil Mahandra. Adapun yang saksi Desfil Mahandra buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Misran Maryati dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi

Hal. 80 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misran Maryati tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi Desfil Mahandra yang menandatangani.

Pada tanggal 03 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama MISRAN MARYATI namun yang dapat digunakan sebesar Rp 95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.

- Bahwa 02 April 2023 saksi **Susi Rosita binti Ibrahim Arsyad** bermaksud mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 100.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh dengan membawa Foto copy KTP. No. NIK 1106074506940002, Foto copy KTP. suaminya an. Khairu, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha, Pas Foto dan sertifikat untuk dijadikan agunan dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Susi Rosita yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Susi Rosita dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an. Susi Zahara yaitu: pendapatan usaha perbulan dan penghasilan lainnya dengan total pendapatan per bulan Rp 10.000.000,00, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal kenyataannya pendapatan saksi Susi Rosita tidak sejumlah tersebut karena saksi Susi Rosita adalah Pegawai Kontrak pada Pemda Aceh Barat. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA untuk diteruskan kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil

Hal. 81 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Mikro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0133/128/04/22 tanggal 14 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0133/128/04/22 tanggal 14 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Susi Rosita. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Susi Rosita sejumlah Rp 100.000.000,00.

Pada tanggal 14 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Susi Rosita dengan Nomor rekening 1049510752 dan digunakan oleh saksi M. Ikhlash Doni yang merupakan abang kandung saksi Susi Rosita untuk usaha Mini Soccer.

- 1) Sekira Pada Bulan April 2023 saksi **Muslem T** datang ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berniat mengajukan pembiayaan KUR. sebesar Rp100 juta untuk keperluan membeli kebun sawit, dengan membawa Berkas berupa :
- 2) KTP. a.n. Muslim T dengan NIK 1114012109640001;
- 3) KTP. a.n. NURIAH (isteri) NIK 1114015406720001.
- 4) NPWP. a.n. MUSLEM T No. 392139143103000.
- 5) KK no. 1114012804082914.
- 6) Surat keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh geuchik gampong Tuei Kareung.

Hal. 82 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muslem T akan mengabari setelah BI Checking, namun tanpa sepegetahuan nasabah saksi Muslem T, Terdakwa memakai identitasnya untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000 untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan kepada saksi Muslem T, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Checking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Muslem T dengan menggunakan data palsu yang data yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. MUSLEM T yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), lalu Terdakwa mengupload KTP. a.n. Muslim T dengan NIK 1114012109640001, KTP. a.n. NURIAH (isteri) NIK 1114015406720001, NPWP. a.n. MUSLEM T No. 392139143103000, KK no. 1114012804082914 dan Surat keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh geuchik gampong Tuei Kareung sedangkan Pasfoto dan FC Buku rekening tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan Pasfoto dan FC Buku rekening milik saksi MUSLEM T (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi MUSLEM T dan Sdri. NURIAH (Isteri) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru

Hal. 83 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat-syarat dari pemohon (identitas pribadi nasabah). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi MUSLEM T belum lengkap yaitu Pasfoto dan FC Buku rekening. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MUSLEM T yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0142/127/04/23 tanggal 18 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0142/127/04/23 tanggal 18 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersbut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak saya lakukan.

- Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktif) dan tanda Terdakwa

Hal. 84 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Muslem T yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Muslem T dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Muslem T tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

Pada tanggal 18 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Muslem T namun yang dapat Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa.

- Sekira Pada akhir Bulan Maret 2023 saksi Yenni Sofarinda selaku Isteri dari saksi Abdul Azis datang ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berniat mengajukan pembiayaan KUR. atas nama Abdul Azis sebesar Rp200 juta untuk keperluan membeli kebun sawit, dengan membawa Berkas berupa : KTP. a.n. Abdul Azis dengan NIK 1115022804800001. KTP. a.n. Yenni Sofarinda (isteri Abdul Azis) NIK 1105044604950001. NPWP. a.n. Yenni Sofarinda. Kartu Keluarga (KK). Surat keterangan Usaha. Pas Foto. FC Buku Rekening. FC Buku Nikah dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yenni Sofarinda bahwa ia akan melakukan BI Checking terlebih dahulu dan akan memberi kabar, namun Terdakwa tidak memberi kabar melainkan tanpa sepegetahuan saksi Yenni Sofarinda Terdakwa memproses pembiayaan memakai identitas suami saksi Yenni Sofarinda yaitu atas nama Abdul Azis untuk mengajukan pembiayaan KUR. sebesar Rp100.000.000 untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan dahulu kepada saksi Abdul Aziz dan Yenni Sofarinda, yang dilakukan Pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa menginput kedalam Aplikasi eKURMA milik Terdakwa dan melakukan tahapan mula-mula Terdakwa mengecek BI Cheking/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK a.n. Abdul Aziz dan nomor NPWP. milik orang lain ke dalam aplikasi eKURMA.

Hal. 85 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Abdul Azis dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Abdul Azis yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Selanjutnya Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) lalu *mengupload* KTP. a.n. Abdul Azis dengan NIK 1115022804800001, KTP. a.n. Yenni Sofarinda (isteri) NIK 1105044604950001, Kartu Keluarga (KK), Pas Foto, FC Buku Rekening, FC Buku Nikah. sedangkan NPWP. a.n. saksi Abdul Azis dan Surat keterangan usaha tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP. a.n. saksi Abdul Azis dan Surat keterangan usaha milik saksi Abdul Azis dengan gambar buram kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti: Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Abdul Azis dan saksi Yenni Sofarinda (Isteri) Terdakwa **yang menandatangani** dengan cara meniru tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan a.n. saksi Abdul Azis namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat-syarat dari pemohon (identitas pribadi nasabah). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa

Hal. 86 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Abdul Azis belum lengkap yaitu Pasfoto, Surat Keterangan Usaha, NPWP. a.n. Abdul Azis, FC Buku rekening. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama ABDUL AZIS yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0146/127/04/23 tanggal 27 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0146/127/04/23 tanggal 27 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Abdul Azis yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Abdul Azis dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa.

Hal. 87 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Abdul Azis **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tandatangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

Pada tanggal 27 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi ABDUL AZIS dengan Nomor rek. 7233679008 namun yang dapat Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar sebesar Rp95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 terdakwa **Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi** menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105046502020002 atas nama **Ayu Safitri** KTP. dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11050404230002 An. Kepala Keluarga Amri Qhalidi (suami Ayu Safitri) dari saksi **Sopian bin Muhibuddin**. Lalu tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ayu Safitri, bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas Ayu Safitri yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara mengimput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Ayu Safitri, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan tanpa agunan karena pengajuan KUR. sejumlah Rp 100.000.000,00 tidak memerlukan agunan. Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah dengan menggunakan foto kebun sawit yang bukan milik calon nasabah (bukan milik Ayu Safitri), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105046502020002 atas nama **Ayu Safitri** KTP. dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11050404230002 An. Kepala Keluarga Amri Qhalidi (suami Ayu Safitri), sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan

Hal. 88 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen tersebut pada nama nasabah An. Ayu Safitri ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Ayu Safitri. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani mencetak akad Pembiayaan atas nama Ayu Safitri dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;
- 2) Jadwal Angsuran nasabah;
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0150/127/04/23 tanggal 28 April 2023;
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruangan sebagai Jaminan Nomor : 451-0150/127/04/23 tanggal 28 April 2023;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor : .. (tidak bernomor) dan tidak bertanggal.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Ayu Safitri dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Ayu Safitri dan suaminya. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative* (MBR.)/*Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Ayu Safitri, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Ayu Safitri

Hal. 89 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM yang juga dibuat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Ayu Safitri dan buku Tabungan beserta kartu ATM nya Terdakwa yang menguasainya.

Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Ayu Safitri telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Ayu Safitri dan suaminya, tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing dan tandatangan Branch Manager (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku Back Office untuk diteruskan kepada Branch Office Service Manager (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 28 April 2023 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Ayu Safitri yang dikuasai Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Sekira Pada bulan Mei 2023 saksi Sofian memberitahukan kepada Terdakwa melalui via seluler bahwa saksi **Samsuardi** berniat mengambil pembiayaan KUR. di tempat Terdakwa bekerja sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi Sofian memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa FC KTP. a.n. Samsuardi, FC KTP. a.n. Fatimah Zainab (isteri saksi Samsuardi), kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1114010706110014 dikarenakan pembiayaan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 maka tidak perlu memakai agunan sehingga Terdakwa tidak meminta agunan kepada saksi SAMSUARDI. Lalu Terdakwa memulai memproses KUR. tersebut yang dimulai dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menggunakan catatan palsu yang dituangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*. Selanjutnya Terakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload FC KTP. a.n. Samsuardi dan Fatimah Zainab (isteri Samsuardi), kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1114010706110014 sedangkan NPWP., buku nikah Sdr. Samsuardi, Pas Poto, Surat

Hal. 90 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan usaha tidak ada sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP., buku nikah saksi SAMSUARDI, Pas Poto, Surat Keterangan usaha milik saksi SAMSUARDI dengan menggunakan gambar buram kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa selesai menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Lalu pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Samsuardi dan Sdri. Fatimah Zainab (isteri SAMSUARDI) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan saksi Samsuardi dan Sdri. Fatimah Zainab pada KTP. milik mereka. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi SAMSUARDI belum lengkap yaitu NPWP., buku nikah saksi SAMSUARDI, Pas Poto, Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi JAMARIN yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0189/127/06/23 tanggal 14 Juni 2023.

Hal. 91 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).

5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0189/127/06/23 tanggal 14 Juni 2023.

6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah beserta isteri nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip), isteri nasabah (Fiktip) beserta tanda tangan Terdakwa selaku *MBR./Marketing*, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku *BOSM* agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Samsuardi dengan nomor rekening Terdakwa tidak tahu yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Samsuari dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Samsuardi tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa **yang menandatangani**.

Pada tanggal 26 Juni 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Samsuardi namun yang dapat digunakan sebesar Rp95.000.000 karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira pada Awal bulan Agustus 2023 saksi Juwanda menjumpai Terdakwa di kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 meminta

Hal. 92 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu untuk mencairkan pembiayaan atas nama saksi **Zulkifli**, selaku pekerja kebun milik saksi Juwanda. Selang beberapa minggu kemudian saksi Juwanda mengantarkan Fotocopy KTP. an. Zulkifli dengan NIK: 1105070502910001, FC KTP. a.n. WATI (isteri) dengan NIK: 1105115108900001, FC KK nomor: 1105112401170002, FC NPWP. dengan nomor : 500975818103000, FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, Asli Akta Jual beli (AJB) Nomor : 125/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama Desfil Mahandra selaku Retail Sales Eksekutif (RSE.) Micro atau Tenaga Alih Daya BSI KCP. Imam Bonjol untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi Zulkifli sebesar Rp200 juta sesuai dengan permintaan dari Juwanda. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan tahapan pembiayaan yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Desfil Mahandra mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka saksi Desfil Mahandra membuat Laporan keuangan Calon Nasabah saksi Zulkifli dengan menggunakan data palsu yang dituangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. saksi Zulkifli yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu saksi Desfil Mahandra mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), lalu Mengupload Foto agunan bukan milik nasabah dan Terdakwa tidak mengetahui pasti foto siapa yang digunakan. Selanjutnya mengupload berupa FC KTP. an. ZULKIFLI dengan NIK 1105070502910001, FC KTP. a.n. WATI (isteri) dengan NIK: 1105115108900001, FC KK nomor: 1105112401170002, FC NPWP. dengan nomor : 500975818103000, FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, Asli Akta Jual beli (AJB) Nomor : 125/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan Pas Poto dan FC Rekening, saksi Desfil Mahandra mensiasati dengan cara menguplod Foto yang tidak sebenarnya (Foto Buram) kedalam Aplikasi E- KUR.MA . Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi

Hal. 93 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eKURMA akun miliknya. Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Berdasarkan dokumen pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Zulkifli dan Sdr. Wati (isteri saksi Zulkifli) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan saksi Zulkifli dan Sdr. Wati (isteri saksi Zulkifli) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra. Kemudian saksi Desfil Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang saksi Desfil Mahandra berikan. Terdakwa tidak mengetahui apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* disaat saksi Desfil Mahendra memberikan berkas tersebut kepada saksi Rahmad Lidayani. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi ZULKIFLI yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0343/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0343/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.

Hal. 94 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Pengakuan Hutang.

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 084,570 tanggal 29 Agustus 2023.

selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Zulkifli dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi Desfil Mahandra. Adapun yang saksi Desfil Mahandra buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Zulkifli dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Zulkifli tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi Desfil Mahandra yang menandatangani.

Pada tanggal 29 Agustus 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Zulkifli namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan dan tidak ada yang digunakan untuk saksi Desfil Mahandra.

- Sekira pada Awal bulan Agustus 2023 saksi Juwanda menjumpai Terdakwa di kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 meminta bantu mencairkan pembiayaan atas nama Adnan G selaku pekerja kebun milik saksi Juwanda agar saksi **Adnan G** dapat membeli kebun milik

Hal. 95 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juwanda. Selang beberapa minggu kemudian saksi Juwanda mengantarkan berkas ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berupa FC KTP. an. Adnan G, FC KTP. a.n. NUSURI (isteri), FC NPWP., FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, FC Akta Jual beli (AJB) Dan saat berkas diantarkan oleh saksi Juwanda calon nasabah tidak datang ke kantor. Dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama saksi DESFIL MAHANDRA selaku RSE. Micro untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi ADNAN G sebesar Rp200 juta sesuai dengan permintaan dari saksi juwanda. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan tahapan sebagaimana yang Terdakwa lakukan sebelumnya sebagai berikut:

- mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA.
- Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka saksi Desfil Mahandra membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti : bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Adnan G yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya.
- Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) tanpa melakukan kunjungan.
- Mengupload Foto agunan bukan milik nasabah.
- saksi Desfil Mahandra mengupload berupa Foto copy KTP. a.n. ADNAN G dengan Nomor NIK 1105110106760001, FC. KTP. a.n NUSURI dengan Nomor NIK : 1105114911770001 Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105112108060132, Surat Keterangan Usaha Nomor : 92/TKH/AB/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa tangkeh, NPWP.

Hal. 96 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Adnan G No: 500803390103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 124/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA.

- Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi eKURMA akun milik saksi Desfil Mahandra, Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan dalam hal ini saksi Baktiar selaku pimpinan menyetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.
- Berdasarkan dokumen pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi ADNAN G dan Sdr. Nusuri (isteri Adnan G) Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan saksi ADNAN G dan Sdr. Nusuri (isteri Adnan G) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra.
- Kemudian saksi Desfil Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. ADNAN G dengan Nomor NIK 1105110106760001, FC. KTP. a.n NUSURI dengan Nomor NIK : 1105114911770001 Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105112108060132, Surat Keterangan Usaha Nomor : 92/TKH/AB/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa tangkeh, NPWP. a.n. Adnan G No: 500803390103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 124/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas

Hal. 97 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi ADNAN G yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada saya berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0340/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0340/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

- selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak dilakukan.

- Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya.

- Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi ADNAN G dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi DESFIL MAHANDRA. Adapun yang saksi DESFIL MAHANDRA buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. ADNAN G dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi ADNAN G tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan,

Hal. 98 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi DESFIL MAHANDRA yang menandatangani.

- Pada tanggal 29 Agustus 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 namun yang dapat digunakan sebesar Rp 190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran pada pembiayaan yang Terdakwa proses lainnya.
- Setelah pencairan sekira Bulan September 2023 Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Juwanda menanyakan "jir, apakah pengajuan a.n. Adnan G sudah cair?" Terdakwa menjawab "belum lagi bg, sabar bg." Dan kemudian bulan depan saksi Juwanda menanyakan kembali hal yang sama dan Terdakwa menjawab dengan jawaban yang sama bahwa pencairan belum cair.
- Kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Juwanda bahwa pembiayaan KUR. a.n. saksi ADNAN G sebesar Rp200.000.000 sudah cair dan uang tersebut Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdr.Juwanda apabila tim audit datang tolong nasabah ADNAN G mengaku bahwa ada mengambil pembiayaan tersebut.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 saksi M. Ikhlas Doni meminjam identitas saksi Khairu berupa Foto copy KTP. No. NIK 1105022404880003, dan Kartu Keluarga dan Foto copy KTP. istrinya an. Susi Rosita dan bermaksud bermaksud mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 100.000.000,00 pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Lalu saksi M. Ikhlas Doni menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Khairu yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah An. Khairu dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah an.

Hal. 99 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu yaitu: pendapatan usaha perbulan dan penghasilan lainnya dengan total pendapatan per bulan Rp 13.000.000,00, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, padahal kenyataannya pendapatan saksi Khairu tidak sejumlah tersebut atau Kurang dari jumlah tersebut. Kemudian Terdakwa mengupload dokumen-dokumen tersebut di atas ke dalam aplikasi eKURMA untuk diteruskan kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* an. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0388/128/10/23 tanggal 12 Oktober 2023.
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0388/128/10/23 tanggal 12 Oktober 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* (BO) kemudian Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Khairu. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Khairu sejumlah Rp 100.000.000,00.

- Pada tanggal 12 Oktober 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cair dan masuk ke rekening atas nama Khairu dengan Nomor rekening 1049510752 dan digunakan oleh saksi M. Ikhlas Doni untuk usaha Mini Soccer.

Hal. 100 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira Pada bulan September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Sofian meminta bantu untuk mencarikan KTP. calon nasabah pembiayaan KUR. karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang telah dibuat secara fiktif, sehingga saksi Sofian memberikan identitas FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, FC KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINAL ABIDIN No: 508168408103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 94/2023 tanggal 11 September 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi SOFIAN mendapatkan identitas tersebut selanjutnya Terdakwa memproses pembiayaan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima berkas persyaratan tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa melakukan tahapan sebagai berikut:

- Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA.
- Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah saksi ZAINAL ABIDIN dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya.
- Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) yang mana seharusnya Terdakwa selaku MBR. dan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* wajib melakukan survei langsung ke lokasi usaha

Hal. 101 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah namun Terdakwa dan Saksu Baktiar Djamil tidak lakukan.

- Mengupload Foto agunan milik saksi ZAINAL ABIDIN yang diberikan oleh saksi Sofian kepada Terdakwa melalui whatsapp.
- Terdakwa mengupload ke Aplikasi eKURMA berupa FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Sdr. ZAINABON berupa FC KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINAL ABIDIN No: 508168408103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 94/2023 tanggal 11 September 2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku nikah, FC Buku rekening dan pasfoto Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi.
- Setelah Terdakwa selesai menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan dalam hal ini saksi Baktiar selaku pimpinan menyetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi ZAINAL ABIDIN dan ZAINABON (isteri nasabah) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah.
- Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas

Hal. 102 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari.

- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-053/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-053/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 85,289 tanggal 13 Oktober 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

- Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan Isteri nasabah (fiktip) serta telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, kemudian Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya.

- Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke

Hal. 103 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama saksi ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. ZAINAL ABIDIN dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama ZAINAL ABIDIN tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 13 Oktober 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama ZAINAL ABIDIN namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- Sekira Pada bulan September 2023 Terdakwa menerima identitas saksi ZAINABON berupa FC KTP. a.n. **Zainabon** dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami saksi Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. Zainabon No: 508111119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi Zainabon. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa memproses pengajuan KUR. dengan menggunakan identitas Zainabon tersebut dengan melakukan tahapan awalnya Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Zainabon dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA tanpa melakukan wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan

Hal. 104 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Nasabah a.n. saksi Zainabon yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik Zainabon (fiktif), padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan. Terdakwa juga mengupload ke Aplikasi eKURMA berupa Foto copy KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK: 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor: 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. Zainabon No: 508111119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku nikah dan FC Buku rekening Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan setelah disetujui masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Zainabon dan saksi Zainal Abidin (suami Zainabon) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor :

Hal. 105 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINABON No: 508111119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi ZAINABON belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Zainabon yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0353/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0353/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 85,289 tanggal 13 Oktober 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager*

Hal. 106 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Zainabon dengan nomor rekening 7252952548 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Zainabon dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Zainabon **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

- Pada tanggal 13 Oktober 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi ZAINABON dengan nomor rekening 7252952548 namun yang dapat digunakan sebesar Rp 190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Rabu tanggal 21 September 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, dan Hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di

Hal. 107 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi ditugaskan sebagai Sales Mikro pada Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan Surat No. 01/155-3/9052a tanggal 16 Juni 2021 tentang Penugasan Terdakwa Muhammad Muhajir sebagai Sales Mikro KCP. Meulaboh Nasional 1, Dimana tugas atau pekerjaan Terdakwa adalah memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
- Sekira Pada bulan Maret 2022 saksi Sofian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Mohd Isa berniat mengambil pembiayaan KUR. di tempat Terdakwa bekerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit selanjutnya saksi Sofian memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa FC KTP. a.n. MOHD ISA dengan NIK : 1105044306680003, FC KTP. a.n. SITI HAWA (isteri MOHD ISA) dengan NIK : 1105044107810162, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108063871, FC Buku Nikah Surat Keterangan Usaha nomor: 05/SKU/PA/AB/2022 tanggal 02 agustus 2022, dan 2 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00426 atas nama MOHD. ISA dan SHM No: 00034 a.n. Mohd Isa.
- Kemudian saksi Sofian menyarankan kepada Terdakwa apabila perlu uang agar di proses sebesar Rp200 juta supaya Terdakwa dapat gunakan uang tersebut sebesar Rp100 juta. Sehingga pada saat pengajuan pembiayaan KUR. atas nama Mohd Isa Terdakwa ajukan sebesar Rp200 Juta tanpa sepegetahuan dari saksi Mohd Isa. Selanjutnya sekira pada tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan atas nama Mohd Isa yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon

Hal. 108 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Mohd Isa dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan menggunakan data-data palsu atau data tidak yang sebenarnya dan Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Mohd Isa yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload Foto agunan rumah yang Terdakwa terima dari saksi sofyar dan Terdakwa tidak pernah mengunjungi langsung ke agunan tersebut, mengupload foto copy KTP. a.n. Mohd Isa dengan NIK : 1105044306680003, FC KTP. a.n. Siti Hawa (isteri Mohd Isa) dengan NIK : 1105044107810162, kartu keluarga (KK) dengan Nomor: 1105042108063871, FC Buku Nikah Surat Keterangan Usaha nomor: 05/SKU/PA/AB/2022 tanggal 02 agustus 2022, dan 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00426 atas nama Mohd Isa sedangkan NPWP. Sdr. Mohd Isa tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP. milik saksi Mohd Isa (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Mohd Isa dan saksi Siti Hawa (isteri saksi Mohd. Isa) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah

Hal. 109 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama Mohd Isa belum lengkap yaitu FC NPWP. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Mohd Isa yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0235/128/08/22 tanggal 05 Agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0235/128/08/22 tanggal 05 Agustus 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 244,699 tanggal 05 Agustus 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan

Hal. 110 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan ke rekening atas nama Mohd Isa dengan nomor rekening 7203661578 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Mohd Isa dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Mohd Isa tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 09 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama MOHD. ISA dengan nomor rekening 7203661578 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Mohd Isa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saksi Sulaiman AN berniat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan persyaratan kepada saksi Sopian Bin Muhibuddin berupa foto copy KTP. an. Sulaiman AN dengan NIK: 1105043001780001 (asli), KTP. an. RASYDAH (Istri saksi Sulaiman AN) dengan NIK: 110504470680002 (asli) dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1105040805180001 (asli), serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik/SHM (asli) nomor 3820/2021 yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Cot Lagan Aceh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat untuk pengurusan KUR. ke Bank BSI Cabang Imam Bonjol Meulaboh. Lalu saksi Sopian menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa untuk pengurusan KUR. tersebut. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan KUR. atas nama Sulaiman AN yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Sulaiman AN dengan menggunakan data-data palsu atau tidak yang sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Sulaiman AN yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya,

Hal. 111 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload foto copy KTP. an. Sulaiman AN dengan NIK: 1105043001780001 (asli), KTP. an. RASYDAH (Istri saksi Sulaiman AN) dengan NIK: 110504470680002 (asli) dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1105040805180001 (asli), serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik/SHM (asli) nomor 3820/2021 yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Cot Lagan Aceh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat, sedangkan surat keterangan Usaha dan NPWP. saksi Sulaiman AN tidak memiliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan surat keterangan Usaha dan NPWP. milik saksi Sulaiman AN (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Sulaiman AN dan Rasyidah (istri Sulaiman AN) Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MOHD ISA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

Hal. 112 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0240/128/08/22 tanggal 08 Agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0240/128/08/22 tanggal 08 Agustus 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 245,317 tanggal 08 Agustus 2022.

- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan istri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku *MBR./Marketing*, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Sulaiman AN yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Sulaiman AN dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Sulaiman AN **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**. Dan akhirnya KUR. an. saksi Sulaiman AN cair pada sekira bulan Agustus 2022 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 113 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diberikan kepada saksi Sulaiman AN hanya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui saksi Sopian bin Muhubuddin, sedangkan sisanya sebanyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Sekira tanggal dan bulan Tahun 2022 saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Hasbi berniat mengajukan pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hasbi melalui saksi Sofyan untuk menyiapkan persyaratan, yaitu KTP. a.n Hasbi, KTP. a.n. M. deli (ayah nasabah) dan KTP. a.n. Siti Kariman (ibu Nasabah), Kartu Keluarga, dan Asli SHM 00555 a.n. M. Delli. Setelah dokumen tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya sekira pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa memproses pengajuan KUR. atas nama Hasbi yang dilakukan dengan cara menginput di Aplikasi eKURMA berupa tahapan sebagai berikut : nomor KTP. a.n Hasbi dan KK dan Nomor NPWP. milik orang lain ke dalam aplikasi eKURMA untuk proses pengecekan *BI Cheking* atau slik OJK atas nama Hasbi. Lalu Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawit 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan pemohon a.n. HASBI yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) yang mana seharusnya Terdakwa selaku MBR. dan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* wajib melakukan survei langsung ke lokasi usaha nasabah dan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah. Mengupload Foto agunan yang Terdakwa terima dari saksi sofyan dan saya tidak pernah mengunjungi langsung agunan tersebut. Terdakwa mengupload KTP. a.n Hasbi, KTP. a.n. M. deli (ayah nasabah) dan KTP. a.n. Siti Kariman (ibu Nasabah), Kartu Keluarga, dan Asli SHM 00555 a.n. M. Delli sedangkan NPWP., Pas Foto 3x4, dan Foto Copy

Hal. 114 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku rekening nasabah tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan milik saksi Hasbi kedalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/BM untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut dimasukan kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan yaitu terkait Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama hasbi Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa Hasbi pada KTP. miliknya. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan menyuruhnya mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi RAHMAD LIDAYANI mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama Hasbi belum lengkap yaitu NPWP., Pas Foto 3x4, dan Foto Copy Buku. Dikarenakan berkas tidak lengkap Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Hasbi yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0239/128/08/22 tanggal 08 agustus 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).

Hal. 115 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0239/128/08/22 tanggal 08 agustus 2022.

6) Surat Pengakuan Hutang.

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 245,290 tanggal 08 Agustus 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas saya yang menandatangani. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku *MBR./Marketing*, selanjutnya Terdakwa bawa ke ruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen Terdakwa tandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Hasbi dengan nomor rekening 7205528215 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat dan buku beserta ATM tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama HASBI tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 09 Agustus 2022 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama HASBI dengan nomor rekening 7205528215 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan hanya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang diberikan kepada saksi Hasbi melalui saksi Sopian, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Sekira Bulan September 2022 saksi Syaripudin meminta bantu kepada saksi Sopian bin Muhibuddin untuk memproses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp120 juta melalui tersangka Muhammad Muhajir kemudian saksi Syaripudin menyerahkan dokumen kepada saksi Sopian bin Muhibuddin yaitu Foto copy KTP. AN. Syaripudin

Hal. 116 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. NIK : 1105041006930001, foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1105040811180003, Foto Copy NPWP., Asli Surat Keterangan Usaha dan Asli Sertifikat Tanah No. 183 untuk diteruskan Terdakwa. Setelah dokumen tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Syaripudin Terdakwa memproses KUR. atas nama Syaripudin sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Mauliza dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. AN. Syaripudin No. NIK : 1105041006930001, foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1105040811180003, Foto Copy NPWP., Asli Surat Keterangan Usaha, NPWP. dan Asli Sertifikat Tanah No. 183 ke dalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening dan Pas Foto, Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa *mengupload* foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani. Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Syaripudin Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda

Hal. 117 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Syaripudin yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0313/128/09/22 tanggal 21 September 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0313/128/09/22 tanggal 21 September 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 252,698 tanggal 21 September 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Syaripudin yang sebelumnya sudah Terdakwa buat juga tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Syaripudin dan dalam penguasaan Terdakwa. Pada tanggal 21 September 2022 uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus

Hal. 118 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) cair dan masuk ke rekening an. Syaripudin yang dikuasai Terdakwa beserta kartu ATM nya dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Sekira pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2022 Terdakwa menerima identitas saksi **Salimah** dari saksi Sopian bin Muhibuddin berupa berupa Fotocopi KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2022 Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemilik identitas yaitu saksi Salimah, Terdakwa memproses pembiayaan fiktif atas nama saksi Salimah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Salimah dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form

Hal. 119 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Salimah Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. Salimah dengan Nomor NIK 1105044106830001, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Salimah belum lengkap yaitu FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Salimah yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0337/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0337/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 254,937 tanggal 05 Oktober 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang

Hal. 120 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Salimah dengan nomor rekening 7210825163 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Salimah dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Salimah tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa yang menandatangani. Pada tanggal 06 Oktober 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Salimah dengan nomor rekening 7210825163 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira Pada bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan identitas saksi **Mauliza** berupa FC KTP. a.n. Mauliza dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang Terdakwa ambil langsung di rumah Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi Mauliza. Lalu Terdakwa memproses pembiayaan atas nama saksi Mauliza sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke

Hal. 121 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Mauliza dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dimana Laporan Keuangan tersebut menggunakan data yang tidak sebenarnya (fiktif) yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), Foto copy KTP. a.n. Mauliza dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Mauliza Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. MAULIZA dengan Nomor NIK 1105041002000001, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2022 tanggal 13 Juli 2022. Dari hasil

Hal. 122 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi MAULIZA belum lengkap yaitu FC Buku rekening, NPWP., Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MAULIZA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0336/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0336/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 254,941 tanggal 05 Oktober 2022.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra

Hal. 123 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Mauliza dengan nomor rekening 7210848236 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Mauliza dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Mauliza tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua Terdakwa yang menandatangani**. Pada tanggal 06 Oktober 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Mauliza dengan nomor rekening 7210848236 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut saya gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri serta untuk menutupi angsuran nasabah lainnya.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP.) atas nama Abdurrani bin Ismail dan istrinya atas nama Nuriah berupa KTP. dan Kartu Keluarga (KK) dari saksi Sopian bin Muhibuddin. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdurrani, padahal baik saksi Abdurrani bin Ismail maupun istrinya sama sekali tidak mengajukan KUR., yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara menginput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Abdurrani, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan.

Hal. 124 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah dengan menggunakan foto kebun sawit yang bukan milik calon nasabah (bukan milik Abdurrani), foto Agunan Rumah Abdurrani ke dalam aplikasi, Fotocopy KTP. An. Abdurrani dengan Nomor NIK 1105040307640001, Fotocopy istri Abdurrani an. Nuriah dengan NIK 1105044107740001, Kartu Keluarga Abdurrani, Akta Jual Beli (AJB) No. 58/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dijadikan Agunan, sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen tersebut pada nama nasabah An. Abdurrani dan Istri an. Nuriah Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Abdurrani dan Nuriah. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani memeriksa berkas *Advice* pembiayaan yang telah tertanda tangan nasabah yang telah Terdakwa palsukan. Hasil pemeriksaan ternyata ada dokumen yang belum lengkap yaitu Fotocopy Buku Nikah, Fotocopy Buku rekening, NPWP., Pas Foto dan Surat Keterangan Usaha, namun Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Rahmad Lidayani bahwa dokumen-dokumen tersebut akan Terdakwa lengkapi kemudian dan saksi Rahmad Lidayani pun bersedia mencetak akad Pembiayaan atas nama Abdurrani dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;
- 2) Jadwal Angsuran nasabah;
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0334/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022;

Hal. 125 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruang sebagai Jaminan Nomor : 451-0334/128/10/22 tanggal 05 Oktober 2022;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor : 254,951 tanggal 05 Oktober 2022.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Abdurrani dan Istri an. Nuriah dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan keduanya. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative (MBR.)/Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Abdurrani, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Abdurrani dengan Nomor rekening 7210850157 beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM atas nama Abdurrani tersebut Terdakwa yang menguasainya.

Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Abdurrani telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Abdurrani dan Nuriah, tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing dan tandatangan Branch Manager (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku Back Office untuk diteruskan kepada Branch Office Service Manager (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Abdurrani dengan Nomor rekening 7210850157 yang dikuasai Terdakwa dimana uang yang dapat digunakan adaah sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) karena diblokir untuk dua kali angsuran dan asuransi jiwa. Setelah uang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah membayar angsurannya.

- Sekira bulan Oktober 2022 saksi Sofian menghubungi Terdakwa untuk memproses pembiayaan KUR. sebesar Rp120 juta kemudian dikarenakan Nasabah a.n. **Siti Hawa** merupakan isteri dari nasabah saksi Mohd. Isa yang sebelumnya sudah Terdakwa proses pembiayaan

Hal. 126 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUR., sehingga identitas atas nama SITI HAWA sudah ada sama Terdakwa dan Terdakwa kembali memproses pengajuan atas nama SITI HAWA dengan nilai pengajuan yang tidak diketahui oleh saksi SITI HAWA dan saksi SOFIAN sebesar Rp200 juta. Dan pada saat pengajuan Terdakwa menggunakan agunan berupa 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00034 atas nama MOHD. ISA yang Terdakwa dapat disaat pengajuan atas nama Mohd. Isa yang belum Terdakwa gunakan.

- Pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa mulai memproses pembiayaan KUR. atas nama Siti Hawa yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Siti Hawa dengan menggunakan data-data palsu atau tidak yang sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Siti Hawa yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), *mengupload* Foto agunan rumah yang Terdakwa terima dari saksi sofyon dan saya tidak pernah mengunjungi langsung ke agunan tersebut, *mengupload* FC KTP. calon nasabah a.n. a.n. SITI HAWA dengan NIK : 1105044107810162, FC KTP. saksi Mohd Isa (suami Siti Hawa) dengan NIK : 1105044306680003, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108063871, FC Buku Nikah, dan 1 buah asli Sertifikat hak milik asli nomor : 00034 atas nama MOHD. ISA sedangkan surat keterangan Usaha dan NPWP. saksi SITI HAWA tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan surat keterangan Usaha dan NPWP. milik saksi Siti Hawa (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal

Hal. 127 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Siti Hawa dan saksi Mohd Isa (suami Siti Hawa) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan (identitas pribadi). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Siti Hawa belum lengkap yaitu FC NPWP., Surat Keterangan Usaha dan Pas Foto. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MOHD ISA yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0371/128/11/22 tanggal 01 November 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0371/128/11/22 tanggal 01 November 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 259,865 tanggal 01 November 2022.

Hal. 128 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan suami nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Siti Hawa dengan nomor rekening 7213047258 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Siti Hawa dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Siti Hawa **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa **yang menandatangani**.

Pada tanggal 02 November 2022 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Siti Hawa dengan nomor rekening 7213047258 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi mengambil dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105044503690001 atas nama Yusma, Foto copy Kartu Keluarga dan satu buah SHM No. 00184 yang didapatkan Terdakwa dari berkas pengajuan kredit nasabah sebelumnya atas nama Safrijal yang telah selesai prosesnya (yusma adalah orang tua Safrijal), dimana Terdakwa ketika mengambil KTP. atas nama Yusma tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Yusma.

Hal. 129 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas Yusma yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara menginput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Yusma, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan satu buah SHM No. 00184 sebagai agunan. Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105044503690001 atas nama Yusma, Foto copy Kartu Keluarga dan satu buah SHM No. 00184, sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen tersebut pada nama nasabah An. Ayu Safitri ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Yusma. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani mencetak akad Pembiayaan atas nama Yusma dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;

Hal. 130 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jadwal Angsuran nasabah;
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0376/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022;
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruangan sebagai Jaminan Nomor : 451-0376/128/11/22 tanggal 03 Nopember 2022;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Yusma dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Yusma. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative (MBR.)/Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Yusma, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Yusma beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM yang juga dibuat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Yusma dan buku Tabungan beserta kartu ATM nya Terdakwa yang menguasainya.

Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Ayu Safitri telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Yusma, tanda tangan Terdakwa selaku *MBR./Marketing* dan tandatangan *Branch Manager* (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan kepada Branch Office *Service Manager* (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 03 Nopember 2022 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Yusma yang dikuasai Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Sekira Pada bulan Oktoeber 2022 saksi Sopian bin Hmubuddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi **Jamarin** berniat mengambil pembiayaan KUR. pada BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit. Selanjutnya saksi Sopian bin Muhibuddin memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa FC KTP. a.n.

Hal. 131 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, 2 buah Sertifikat hak milik asli nomor : 00011 dan nomor 00065 atas nama Jamarin.

- Setelah menerima berkas persyaratan tersebut Terdakwa mulai memproses Pembiayaan KUR. atas nama Jamarin yang diawali dengan mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan lulus, Terdakwa membuat merekayasa Laporan Keuangan Calon Nasabah Jamarin dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan membuat laporan atau pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yang berisi pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Selanjutnya Terdakwa mengupload foto hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) seolah-olah Terdakwa telah melakukan kunjungan kepada nasabah, padahal kenyataan tidak Terdakwa lakukan. Terdakwa juga mengupload Foto agunan yang terdakwa dapatkan bukan dari kunjungan langsung kepada nasabah melainkan foto agunan yang Terdakwa terima dari saksi Sopian bin Muhibuddin. Terdakwa juga mengupload FC KTP. a.n. Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, dan Foto SHM yang menjadi agunan, sedangkan NPWP. dan buku nikah saksi Jamarin tidak ada, maka Terdakwa mensiasatinya dengan memfoto yang bukan NPWP. dan buku nikah milik Jamarin (gambar buram) untuk diimput ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya Terdakwa meneruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form

Hal. 132 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama Jamarin dan Sdr. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) Terdakwa yang menanda tangani sendiri dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan saksi Jamarin dan Sdr. Fitri Wahyuni pada KTP.

- Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad Pembiayaan, saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (palsu) beserta Syarat Permohonan seperti FC KTP. a.n. Jamarin dengan NIK : 1105040107800232, FC KTP. a.n. Fitri Wahyuni (isteri Jamarin) dengan NIK : 1105044107850314, kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1105042108062537, 2 buah Sertifikat hak milik asli nomor : 00011 dan nomor 00065 atas nama JAMARIN. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Jamarin belum lengkap yaitu FC NPWP., FC Rekening nasabah, Pas Foto, Surat Keterangan Usaha dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa berhasil menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Jamarin yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0402/128/11/22 tanggal 09 November 2022.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : : 451-0402/128/11/22 tanggal 09 November 2022.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

Hal. 133 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 261,416 tanggal 09 November 2022.

selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa bawa mbawa ke ruangnya dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan nasabah tersebut. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa ke ruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama Jamarin dengan nomor rekening 7214774571 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat tanpa sepengetahuan saksi Jamarin. Dimana pembuatan rekening dan kartu ATM tersebut Terdakwa buat sebelum pencairan pembiayaan keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Pada tanggal 09 November 2022 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Jamarin dengan nomor rekening 7214774571 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dimana uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan kewajiban angsurannya tidak Terdakwa bayarkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi pada tanggal hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, hari Senin tanggal 03 April 2023, hari Selasa tanggal 18 April 2023, hari Kamis tanggal 27 April 2023, hari Jum'at tanggal 28 April 2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2024, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, dan hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan

Hal. 134 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai Anggota direksi atau yang setara dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi** ditugaskan sebagai Sales Mikro pada Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan Surat No. 01/155-3/9052a tanggal 16 Juni 2021 tentang Penugasan Terdakwa Muhammad Muhajir sebagai Sales Mikro KCP. Meulaboh Nasional 1, dimana tugas atau pekerjaan Terdakwa adalah memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
- Sekira Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima identitas berupa FC KTP. saksi M. Yasar dengan Nomor NIK 1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepengetahuan pemilik identitas yaitu saksi M. Yasar Setelah Terdakwa menerima berkas persyaratan tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa memproses pencairan KUR. atas nama M. Yasar yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti : bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan

Hal. 135 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Calon Nasabah a.n. saksi Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan, mengupload Foto agunan milik orang lain (Terdakwa tidak ingat) yang ada dalam handphone Terdakwa, mengupload saksi M. Yasar berupa Foto copy KTP. a.n. M. Yasar dengan Nomor NIK 1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Rekening nasabah, dan Pas Foto Terdakwa siasati disaat penginputan dalam aplikasi eKURMA dengan cara menginput gambar buram.

- Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui, dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi M. Yasar Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan saksi M. Yasar pada KTP. miliknya.

- Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. M. Yasar dengan Nomor NIK

Hal. 136 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105040610900002, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042612220001, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. M. Yasar No: 401236591103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 tanggal 20 Januari 2023. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Hasbi belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari.

- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi M. Yasar yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0048/128/03/23 tanggal 09 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0048/128/03/23 tanggal 09 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 274,979 tanggal 09 Maret 2023.

- selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa

Hal. 137 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. M YASAR dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi M. YASAR tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 10 Maret 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira Bula Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Nurul Nisa Augusta dan meminjam identitasnya untuk pengurusan KUR. dan saksi Nurul Nisa Augusta memberikan identitasnya berupa foto copy KTP. a.n. Nurul Nisa Augusta dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000 yang dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa sedangkan terhadap agunan Terdakwa memakai BPKP kendaraan Roda 4 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Pada tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa mulai melakukan melakukan tahapan KUR. yang dilakukan denganc ara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah atas nama Nuurul Nisa Augusta dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar

Hal. 138 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload Foto agunan milik Terdakwa sendiri berupa BPKB kendaraan Roda 4 jenis minibus BRV Prestige CVT tahun 2016, dan mengupload ke dalam Aplikasi eKURMA berupa foto KTP. a.n. NURUL NISA AUGUSTA dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000, Foto BPKB Nomor L-11054454 a.n. SAIMAR (milik Terdakwa) yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah selesai Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/ *Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. NURUL NISA AUGUSTA dengan NIK : 1105054608970002, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1114022603200001, dan NPWP. dengan nomor: 955882133103000, Foto BPKB Nomor L-11054454 a.n. SAIMAR (milik Terdakwa). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi NURUL NISA AUGUSTA belum lengkap yaitu FC Buku

Hal. 139 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, saya menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Nurul Nisa Augusta yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0050/128/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0050/128/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku *MBR./Marketing*, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Nurul Nisa Augusta dengan nomor rekening 7221755469 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat sebelumnya. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan

Hal. 140 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta ATM a.n. saksi Nurul Nisa Augusta dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 10 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Nurul Nisa Augusta dengan nomor rekening 7221755469 namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha investasi jual beli vespa di Kota Meulaboh, namun angsuran bulannya hingga kini dalam keadaan macet.

- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2023 saksi Wahyudi berniat mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) pada Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh melalui saksi Sopian bin Muhibuddin dan menyerahkan dokumen-dokumen berupa foto copy KTP. atas nama Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760 serta 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (asli), namun beberapa waktu kemudian permohonan Kredit saksi Wahyudi tidak dapat diproses dan saksi gagal mendapatkan pembiayaan (kredit KUR.). Namun identitas saksi tersebut masih tertinggal pada Terdakwa di Bank BSI KCP. Imam Bonjol Meulaboh.

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa mulai melakukan melakukan tahapan KUR. dengan menggunakan dokumen/identitas Wahyudi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Wahyudi yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah dipastikan tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah atas nama Wahyudi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token

Hal. 141 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), mengupload ke dalam Aplikasi eKURMA berupa foto KTP. a.n. Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760, Akta Jual Beli (AJB) Tanah (Palsu) Nomor : 19/2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA, sedangkan FC Buku rekening, Pas Foto, dan Surat Keterangan usaha Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Setelah selesai Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Wahyudi Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti KTP. a.n. Wahyudi dengan NIK : 1105040706960001, KTP. atas nama Arafat (ayah saksi Wahyudi) dengan NIK : 1106044206730001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1105042108060760, Akta Jual Beli (AJB) Tanah (Palsu) Nomor : 19/2023. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Wahyudi yang telah disetujui oleh pimpinan

Hal. 142 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0088/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0088/128/03/23 tanggal 28 Maret 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Wahyudi. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Wahyudi yang sebelumnya sudah Terdakwa buat sebelumnya. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Wahyudi dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Nurul Nisa Augusta tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

Hal. 143 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Wahyudi yang dikuasai Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Sekira pada bulan Juni 2022 Terdakwa berjumpa langsung dengan saksi Muhammad Is yang merupakan suami saksi Misran Maryati di depan Kantor Desa Pasie Aceh Kec. Woyla dimana saksi Muhammad Is meminyta bantu kepada Terdakwa untuk mencairkan kredit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa meminta disiapkan data-datanya berupa SKT suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha, Foto Kopy Agunan dan pas Foto 3x4. Sekira Bulan Juli 2022 saksi Muhammad Is mengantar berkas ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berupa FC KTP. a.n Muhammad Is dengan NIK : 1105040107650187, FC KTP. a.n MISRAN MARYATI (isteri) dengan NIK : 1105044107750307, Kartu Keluarga (KK) No. 1105042406210001, Surat keterangan Nikah, Surat Keterangan Usaha Nomor 17/PA/AB/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, FC SHM no Terdakwa tidak ingat a.n Muhammad Is, dan Pas Poto uKUR.an 3x4 sebanyak 1 lembar. Setelah berkas diterima, Terdakwa mengabarkan bahwa untuk pembiayaan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan ditanya dulu kepada pimpinannya apakah bisa atau tidak dan berjanji akan mengabiari saksi Muhammad Is nantinya.
- Pada Bulan Maret 2023 Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa mengambil identitas saksi Misran Maryati yang merupakan isteri dari saksi Muhammad Is yang ada pada Terdakwa untuk Terdakwa Proses pengajuan pembiayaan sebesar Rp100 Juta, namun tidak memberi tahu saksi Muhammad Is atau pun saksi Misran Maryati. Kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama saksi Desfil Mahandra selaku Retail Sales Eksekutif (RES) Micro atau Tenaga Alih Daya untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi Misran Maryati sebesar Rp100 juta. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan proses pencairan pembiayaan yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Desfil Mahandra mengecek BI Cheking/Slik Ojk dengan cara menginput nomor NIK dan Nomor NPWP. yang bukan milik nasabah diinput ke dalam aplikasi eKURMA,

Hal. 144 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus lalu maka saksi Desfil Mahandra membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi MISRAN MARYATI dengan menggunakan data-data palsu yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu saksi Desfil Mahandra Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) dikarenakan pengajuan pembiayaan sebesar Rp100 Juta maka tidak perlu menggunakan agunan. Selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengupload berupa FC KTP. a.n MISRAN MARYATI dengan NIK : 1105044107750307, FC KTP. a.n Muhammad Is (suami) dengan NIK : 1105040107650187, Kartu Keluarga (KK) No. 1105042406210001, Surat keterangan Nikah, Pas Poto uKUR.an 3x4 sebanyak 1 lembar, dan FC SHM a.n Muhammad Is, yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC NPWP., FC rekening, dan Surat Keterangan usaha a.n. Misran Maryati tidak ada sehingga saksi Desfil Mahandra mensiasati dengan cara menguplod Foto yang tidak sebenarnya (Foto Buram) kedalam Aplikasi E- KUR.MA. Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi eKURMA akun miliknya, Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Berdasarkan dokumen pada tanggal 03 April 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti: Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Misran Maryati dan a.n Muhammad Is (suami) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan saksi Misran Maryati dan a.n Muhammad Is (suami) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra. Kemudian saksi Desfil

Hal. 145 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang diserahkan oleh saksi Desfil Mahandra. Dan Terdakwa tidak mengetahui apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* disaat saksi Desfil Mahendra memberikan berkas tersebut kepada saksi Rahmad Lidayani. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Misran Maryati yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0096/127/04/23 tanggal 03 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0096/127/04/23 tanggal 03 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan Isteri nasabah Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Misran Maryati dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi Desfil Mahandra. Adapun yang saksi Desfil Mahandra buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Misran Maryati dan terhadap keduanya dalam penguasaan

Hal. 146 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Misran Maryati tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi Desfil Mahandra yang menandatangani.

Pada tanggal 03 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama MISRAN MARYATI namun yang dapat digunakan sebesar Rp 95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.

- Sekira Pada Bulan April 2023 saksi **Muslem T** datang ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berniat mengajukan pembiayaan KUR. sebesar Rp100 juta untuk keperluan membeli kebun sawit, dengan membawa Berkas berupa :

- 1) KTP. a.n. Muslim T dengan NIK 1114012109640001;
- 2) KTP. a.n. NURIAH (isteri) NIK 1114015406720001.
- 3) NPWP. a.n. MUSLEM T No. 392139143103000.
- 4) KK no. 1114012804082914.
- 5) Surat keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh geuchik gampong Tuei Kareung.

Kemudian pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muslem T akan mengabari setelah BI Checking, namun tanpa sepegetahuan nasabah saksi Muslem T, Terdakwa memakai identitasnya untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000 untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan kepada saksi Muslem T, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA, setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Muslem T dengan menggunakan data palsu yang data yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. MUSLEM T yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Kemudian

Hal. 147 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), lalu Terdakwa mengupload KTP. a.n. Muslim T dengan NIK 1114012109640001, KTP. a.n. NURIAH (isteri) NIK 1114015406720001, NPWP. a.n. MUSLEM T No. 392139143103000, KK no. 1114012804082914 dan Surat keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh geuchik gampong Tuei Kareung sedangkan Pasfoto dan FC Buku rekening tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan Pasfoto dan FC Buku rekening milik saksi MUSLEM T (gambar buram) kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi MUSLEM T dan Sdri. NURIAH (Isteri) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat-syarat dari pemohon (identitas pribadi nasabah). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi MUSLEM T belum lengkap yaitu Pasfoto dan FC Buku rekening. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi MUSLEM T yang

Hal. 148 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0142/127/04/23 tanggal 18 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0142/127/04/23 tanggal 18 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa **yang menandatangani**. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak saya lakukan.

Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Muslem T yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Muslem T dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Muslem T tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

Hal. 149 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Muslim T namun yang dapat Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa.

- Sekira Pada akhir Bulan Maret 2023 saksi Yenni Sofarinda selaku Istri dari saksi **Abdul Azis** datang ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berniat mengajukan pembiayaan KUR. atas nama Abdul Azis sebesar Rp200 juta untuk keperluan membeli kebun sawit, dengan membawa Berkas berupa : KTP. a.n. Abdul Azis dengan NIK 1115022804800001. KTP. a.n. Yenni Sofarinda (isteri Abdul Azis) NIK 1105044604950001. NPWP. a.n. Yenni Sofarinda. Kartu Keluarga (KK). Surat keterangan Usaha. Pas Foto. FC Buku Rekening. FC Buku Nikah dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yenni Sofarinda bahwa ia akan melakukan BI Checking terlebih dahulu dan akan memberi kabar, namun Terdakwa tidak memberi kabar melainkan tanpa sepengetahuan saksi Yenni Sofarinda Terdakwa memproses pembiayaan memakai identitas suami saksi Yenni Sofarinda yaitu atas nama Abdul Azis untuk mengajukan pembiayaan KUR. sebesar Rp100.000.000 untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan dahulu kepada saksi Abdul Aziz dan Yenni Sofarinda, yang dilakukan Pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa menginput kedalam Aplikasi eKURMA milik Terdakwa dan melakukan tahapan mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK a.n. Abdul Azis dan nomor NPWP. milik orang lain ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Abdul Azis dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan menggunakan data-data palsu atau data yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam Hasil Laporan Keuangan Calon Nasabah a.n. Abdul Azis yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Selanjutnya Terdakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) lalu *mengupload* KTP. a.n. Abdul Azis dengan NIK 1115022804800001, KTP. a.n. Yenni

Hal. 150 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofarinda (isteri) NIK 1105044604950001, Kartu Keluarga (KK), Pas Foto, FC Buku Rekening, FC Buku Nikah. sedangkan NPWP. a.n. saksi Abdul Azis dan Surat keterangan usaha tidak miliki sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP. a.n. saksi Abdul Azis dan Surat keterangan usaha milik saksi Abdul Azis dengan gambar buram kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti: Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Abdul Azis dan saksi Yenni Sofarinda (Isteri) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan pada KTP. Kemudian Terdakwa ke ruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan a.n. saksi Abdul Azis namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat-syarat dari pemohon (identitas pribadi nasabah). Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi Abdul Azis belum lengkap yaitu Pasfoto, Surat Keterangan Usaha, NPWP. a.n. Abdul Azis, FC Buku rekening. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama ABDUL AZIS yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.

Hal. 151 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0146/127/04/23 tanggal 27 April 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-0146/127/04/23 tanggal 27 April 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Abdul Azsis yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Abdul Azis dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama Abdul Azis tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tandatangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani. Pada tanggal 27 April 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi ABDUL AZIS dengan Nomor rek. 7233679008 namun yang dapat Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar sebesar Rp95 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa.

Hal. 152 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md bin Ahmad Fauzi menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105046502020002 atas nama Ayu Safitri KTP. dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11050404230002 An. Kepala Keluarga Amri Qhalidi (suami Ayu Safitri) dari saksi Sopian bin Muhibuddin. Lalu tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ayu Safitri, bertempat di Kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa memproses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan identitas Ayu Safitri yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa melakukan BI Checking/Slik OJK dengan cara mengimput Nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah memastikan tidak ada riwayat macet dengan kategori lulus, lalu Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah atas nama Ayu Safitri, tanpa melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan membuat pencatatan palsu (hasil wawancara palsu) yang dituangkan dalam laporan tersebut berupa pendapatan usaha per bulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, Token listrik dan Air (TLA) Rumah, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja atau *inventory*, dan tanpa agunan karena pengajuan KUR. sejumlah Rp 100.000.000,00 tidak memerlukan agunan. Selanjutnya Terdakwa mengupload ke dalam aplikasi eKURMA berupa foto kunjungan nasabah dengan menggunakan foto kebun sawit yang bukan milik calon nasabah (bukan milik Ayu Safitri), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.) NIK : 1105046502020002 atas nama Ayu Safitri KTP. dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11050404230002 An. Kepala Keluarga Amri Qhalidi (suami Ayu Safitri), sedangkan buku tabungan/rekening, NPWP., Pas Foto, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha Terdakwa rekayasa dengan cara mengupload foto buram ke dalam aplikasi eKURMA. Selanjutnya form yang telah Terdakwa buat tersebut diteruskan kepada Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk diverifikasi dan disetujui. Setelah disetujui, hasil persetujuan tersebut masuk ke dalam akun APPEL milik *Back Office* an. Rahmad Lidayani.
- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat Formulir Permohonan, Form Analisa Pembiayaan, Daftar Rencana Pembiayaan, Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro serta Dokumen Putusan Pembiayaan dimana semua dokumen-dokumen

Hal. 153 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada nama nasabah An. Ayu Safitri ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara meniru atau memalsu tanda tangan Ayu Safitri. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan memintanya untuk mencetak Akad Pembiayaan, lalu saksi Rahmad Lidayani mencetak akad Pembiayaan atas nama Ayu Safitri dan menyerahkannya kepada Terdakwa, berupa :

- 1) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib;
- 2) Jadwal Angsuran nasabah;
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 451-0150/127/04/23 tanggal 28 April 2023;
- 4) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 5) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Sewa Ruangan sebagai Jaminan Nomor : 451-0150/127/04/23 tanggal 28 April 2023;
- 6) Surat Pengakuan Hutang;
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor : .. (tidak bernomor) dan tidak bertanggung.

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Terdakwa bawa ke ruangan kerjanya dan Terdakwa tanda tangan sendiri pada Nasabah an. Ayu Safitri dengan cara meniru atau memalsukan tanda tangan Ayu Safitri dan suaminya. Lalu Terdakwa sendiri selaku *Micro Bisnis Representative (MBR.)/Marketing* turut menandatangani pada dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu terdakwa membawa ke ruangan Sdr. Bakhtiar Djamil selaku Pimpinan/*Branch Manager* untuk ditandatangani.

Bahwa sebelum pencairan pembiayaan an. Ayu Safitri, Terdakwa juga telah terlebih dahulu membuat rekening palsu atas nama Ayu Safitri beserta kartu ATM nya, dimana buku rekening dan kartu ATM yang juga dibuat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Ayu Safitri dan buku Tabungan beserta kartu ATM nya Terdakwa yang menguasainya.

Bahwa setelah seluruh dokumen pembiayaan an. Ayu Safitri telah lengkap bertandatangan yaitu tanda tangan palsu Ayu Safitri dan suaminya, tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing dan tandatangan *Branch Manager* (Bakhtiar Djamil), lalu Terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kembali kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan kepada Branch Office Service Manager (BOSM) untuk dilakukan pencairan. Dan pada tanggal 28 April

Hal. 154 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dilakukan pencairan uang pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masuk ke rekening palsu An. Ayu Safitri yang dikuasai Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Sekira Pada bulan Mei 2023 saksi Sofian memberitahukan kepada Terdakwa melalui via seluler bahwa saksi **Samsuardi** berniat mengambil pembiayaan KUR. di tempat Terdakwa bekerja sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi Sofian memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa berupa FC KTP. a.n. Samsuardi, FC KTP. a.n. Fatimah Zainab (isteri saksi Samsuardi), kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1114010706110014 dikarenakan pembiayaan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 maka tidak perlu memakai agunan sehingga Terdakwa tidak meminta agunan kepada saksi SAMSUARDI. Lalu Terdakwa memulai memproses KUR. tersebut yang dimulai dengan cara mula-mula Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikategorikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menggunakan catatan palsu yang dituangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*. Selanjutnya Terakwa *Mengupload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), *mengupload* FC KTP. a.n. Samsuardi dan Fatimah Zainab (isteri Samsuardi), kartu keluarga (KK) dengan Nomor : 1114010706110014 sedangkan NPWP., buku nikah Sdr. Samsuardi, Pas Poto, Surat Keterangan usaha tidak ada sehingga Terdakwa siasati dengan memfoto yang bukan NPWP., buku nikah saksi SAMSUARDI, Pas Poto, Surat Keterangan usaha milik saksi SAMSUARDI dengan menggunakan gambar buram kedalam aplikasi eKURMA. Setelah Terdakwa selesai menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Lalu pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice*

Hal. 155 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Samsuardi dan Sdri. Fatimah Zainab (isteri SAMSUARDI) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan saksi Samsuardi dan Sdri. Fatimah Zainab pada KTP. milik mereka. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi SAMSUARDI belum lengkap yaitu NPWP., buku nikah saksi SAMSUARDI, Pas Poto, Surat Keterangan usaha. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi JAMARIN yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0189/127/06/23 tanggal 14 Juni 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0189/127/06/23 tanggal 14 Juni 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersbut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah beserta isteri

Hal. 156 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip), isteri nasabah (Fiktip) beserta tanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke saksi Indra Putra selaku BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Samsuardi dengan nomor rekening Terdakwa tidak tahu yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Samsuari dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Samsuardi tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

Pada tanggal 26 Juni 2023 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi Samsuardi namun yang dapat digunakan sebesar Rp95.000.000 karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira pada Awal bulan Agustus 2023 saksi Juwanda menjumpai Terdakwa di kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 meminta bantu untuk mencairkan pembiayaan atas nama saksi Zulkifli, selaku pekerja kebun milik saksi Juwanda. Selang beberapa minggu kemudian saksi Juwanda mengantarkan Fotocopy KTP. an. Zulkifli dengan NIK 1105070502910001, FC KTP. a.n. WATI (isteri) dengan NIK: 1105115108900001, FC KK nomor: 1105112401170002, FC NPWP. dengan nomor : 500975818103000, FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, Asli Akta Jual beli (AJB) Nomor : 125/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama Desfil Mahandra selaku Retail Sales Eksekutif

Hal. 157 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSE.) Micro atau Tenaga Alih Daya BSI KCP. Imam Bonjol untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi Zulkifli sebesar Rp200 juta sesuai dengan permintaan dari Juwanda. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan tahapan pembiayaan yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Desfil Mahandra mengecek *BI Cheking/Slik* Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka saksi Desfil Mahandra membuat Laporan keuangan Calon Nasabah saksi Zulkifli dengan menggunakan data palsu yang dituangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. saksi Zulkifli yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu saksi Desfil Mahandra mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif), lalu Mengupload Foto agunan bukan milik nasabah dan Terdakwa tidak mengetahui pasti foto siapa yang digunakan. Selanjutnya mengupload berupa FC KTP. an. ZULKIFLI dengan NIK 1105070502910001, FC KTP. a.n. WATI (isteri) dengan NIK: 1105115108900001, FC KK nomor: 1105112401170002, FC NPWP. dengan nomor : 500975818103000, FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, Asli Akta Jual beli (AJB) Nomor : 125/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan Pas Foto dan FC Rekening, saksi Desfil Mahandra mensiasati dengan cara menguplod Foto yang tidak sebenarnya (Foto Buram) kedalam Aplikasi E- KUR.MA . Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi eKURMA akun miliknya, Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani. Berdasarkan dokumen pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan

Hal. 158 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Zulkifli dan Sdr. Wati (isteri saksi Zulkifli) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan saksi Zulkifli dan Sdr. Wati (isteri saksi Zulkifli) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra. Kemudian saksi Desfil Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang saksi Desfil Mahandra berikan. Terdakwa tidak mengetahui apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* disaat saksi Desfil Mahendra memberikan berkas tersebut kepada saksi Rahmad Lidayani. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi ZULKIFLI yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0343/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (*cassie*) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0343/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 084,570 tanggal 29 Agustus 2023.

selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch*

Hal. 159 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager namun hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (*Fiktip*) Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Zulkifli dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi Desfil Mahandra. Adapun yang saksi Desfil Mahandra buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. Zulkifli dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Zulkifli tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi Desfil Mahandra yang menandatangani.

Pada tanggal 29 Agustus 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Zulkifli namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan dan tidak ada yang digunakan untuk saksi Desfil Mahandra.

- Sekira pada Awal bulan Agustus 2023 saksi Juwanda menjumpai Terdakwa di kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 meminta bantu mencairkan pembiayaan atas nama Adnan G selaku pekerja kebun milik saksi Juwanda agar saksi Adnan G dapat membeli kebun milik saksi Juwanda. Selang beberapa minggu kemudian saksi Juwanda mengantarkan berkas ke kantor PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol 1 berupa FC KTP. an. Adnan G, FC KTP. a.n. NUSURI (isteri), FC NPWP., FC Buku Nikah, Surat keterangan Usaha, FC Akta Jual beli (AJB) Dan saat berkas diantarkan oleh saksi Juwanda calon nasabah tidak datang ke kantor. Dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibolehkan memproses pembiayaan oleh pimpinan, Terdakwa meminta bantu kepada rekan Terdakwa yang bernama saksi DESFIL MAHANDRA selaku RSE. Micro untuk memproses pembiayaan KUR. atas nama nasabah saksi ADNAN G sebesar Rp200 juta sesuai dengan permintaan

Hal. 160 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi juwanda. Dan saksi Desfil Mahandra pada saat itu menerima permintaan Terdakwa dan melakukan tahapan sebagaimana yang Terdakwa lakukan sebelumnya sebagai berikut:

- mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara saya menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA.
- Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka saksi Desfil Mahandra membuat Laporan keuangan Calon Nasabah Hasbi dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti : bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut pencatatan palsu yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Adnan G yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya.
- Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) tanpa melakukan kunjungan.
- Mengupload Foto agunan bukan milik nasabah.
- saksi Desfil Mahandra mengupload berupa Foto copy KTP. a.n. ADNAN G dengan Nomor NIK 1105110106760001, FC. KTP. a.n NUSURI dengan Nomor NIK : 1105114911770001 Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105112108060132, Surat Keterangan Usaha Nomor : 92/TKH/AB/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa tangkeh, NPWP. a.n. Adnan G No: 500803390103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 124/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menjadi agunan kedalam aplikasi eKURMA.
- Setelah saksi Desfil Mahandra menginput pada aplikasi eKURMA akun milik saksi Desfil Mahandra, Selanjutnya saksi Desfil Mahandra teruskan form yang telah saksi Desfil Mahandra buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan dalam hal ini saksi Baktiar selaku pimpinan menyetujui dan hasil persetujuan

Hal. 161 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Berdasarkan dokumen pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi Desfil Mahandra membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut diberikan kepada Terdakwa dan pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi ADNAN G dan Sdr. Nusuri (isteri Adnan G) Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan saksi ADNAN G dan Sdr. Nusuri (isteri Adnan G) pada KTP. miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Desfil Mahandra.

- Kemudian saksi Desfil Mahandra keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. ADNAN G dengan Nomor NIK 1105110106760001, FC. KTP. a.n NUSURI dengan Nomor NIK : 1105114911770001 Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105112108060132, Surat Keterangan Usaha Nomor : 92/TKH/AB/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa tangkeh, NPWP. a.n. Adnan G No: 500803390103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 124/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi ADNAN G yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada saya berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro Ib.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0340/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).

Hal. 162 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0340/128/08/23 tanggal 29 Agustus 2023.

6) Surat Pengakuan Hutang.

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan.

- selanjutnya saksi Desfil Mahandra mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah dan isteri nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak dilakukan.

- Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) Terdakwa kembalikan kepada saksi Desfil Mahandra untuk di bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* agar di tanda tangani olehnya.

- Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian saksi Desfil Mahandra memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi ADNAN G dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi DESFIL MAHANDRA. Adapun yang saksi DESFIL MAHANDRA buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. ADNAN G dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi ADNAN G tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua saksi DESFIL MAHANDRA yang menandatangani.

- Pada tanggal 29 Agustus 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama M. Yasar dengan nomor rekening 7230174576 namun yang dapat digunakan sebesar Rp 190 Juta karena ada potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan

Hal. 163 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup angsuran pada pembiayaan yang Terdakwa proses lainnya.

- Setelah pencairan sekira Bulan September 2023 Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Juwanda menanyakan "jir, apakah pengajuan a.n. Adnan G sudah cair?" Terdakwa menjawab "belum lagi bg, sabar bg." Dan kemudian bulan depan saksi Juwanda menanyakan kembali hal yang sama dan Terdakwa menjawab dengan jawaban yang sama bahwa pencairan belum cair.

- Kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Juwanda bahwa pembiayaan KUR. a.n. saksi ADNAN G sebesar Rp200.000.000 sudah cair dan uang tersebut Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdr.Juwanda apabila tim audit datang tolong nasabah ADNAN G mengaku bahwa ada mengambil pembiayaan tersebut.

- Sekira Pada bulan September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Sofian meminta bantu untuk mencarikan KTP. calon nasabah pembiayaan KUR. karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang telah dibuat secara fiktif, sehingga saksi Sofian memberikan identitas FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, FC KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINAL ABIDIN No: 508168408103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 94/2023 tanggal 11 September 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie Aceh Tanpa sepegetahuan pemilik identitas yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi SOFIAN mendapatkan identitas tersebut selanjutnya Terdakwa memproses pembiayaan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima berkas persyaratan tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa melakukan tahapan sebagai berikut:

- Terdakwa mengecek *BI Cheking*/Slik Ojk dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. ke dalam aplikasi eKURMA.

- Setelah *BI Cheking*/Slik Ojk nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan keuangan Calon Nasabah saksi ZAINAL ABIDIN dengan menyesuaikan di Aplikasi

Hal. 164 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eKURMA dengan mengabaikan hasil wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. Jamarin yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya.

- Mengupload hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik nasabah (fiktif) yang mana seharusnya Terdakwa selaku MBR. dan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* wajib melakukan survei langsung ke lokasi usaha nasabah dan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah namun Terdakwa dan Saksu Baktiar Djamil tidak lakukan.
- Mengupload Foto agunan milik saksi ZAINAL ABIDIN yang diberikan oleh saksi Sofian kepada Terdakwa melalui whatsapps.
- Terdakwa mengupload ke Aplikasi eKURMA berupa FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Sdr. ZAINABON berupa FC KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINAL ABIDIN No: 508168408103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 94/2023 tanggal 11 September 2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku nikah, FC Buku rekening dan pasfoto Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa mengupload foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi.
- Setelah Terdakwa selesai menginput pada aplikasi eKURMA akun milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan dalam hal ini saksi Baktiar selaku pimpinan menyetujui dan hasil persetujuan tersebut masuk kedalam akun APPEL milik *Back office* a.n. Rahmad Lidayani.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form

Hal. 165 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi ZAINAL ABIDIN dan ZAINABON (isteri nasabah) Terdakwa **yang menanda tangani** dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah.

- Kemudian Terdakwa keruangan Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari.

- Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi ZAINAL ABIDIN yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-053/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor : 451-053/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.
- 7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 85,289 tanggal 13 Oktober 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut diatas di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan **semua tanda tangan nasabah dan isteri yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas** Terdakwa

Hal. 166 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

- Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan Isteri nasabah (fiktip) serta telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, kemudian Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya.

- Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. ZAINAL ABIDIN dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama ZAINAL ABIDIN tidak hadir dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening semua Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 13 Oktober 2023 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama ZAINAL ABIDIN namun yang dapat digunakan sebesar Rp190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Terhadap uang pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- Sekira Pada bulan September 2023 Terdakwa menerima identitas saksi ZAINABON berupa FC KTP. a.n. Zainabon dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami saksi Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. Zainabon No: 50811119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023 yang Terdakwa ambil langsung di rumah saksi Sofian di alamat Desa Pasie

Hal. 167 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tanpa sepengetahuan pemilik identitas yaitu saksi Zainabon. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa memproses pengajuan KUR. dengan menggunakan identitas Zainabon tersebut dengan melakukan tahapan awalnya Terdakwa mengecek *BI Cheking/Slik Ojk* dengan cara Terdakwa menginput nomor NIK dan NPWP. (bukan milik nasabah) ke dalam aplikasi eKURMA. Setelah *BI Cheking/Slik Ojk* nasabah tidak ada riwayat macet dan dikatogerikan lulus maka Terdakwa membuat Laporan Keuangan Calon Nasabah saksi Zainabon dengan menyesuaikan di Aplikasi eKURMA tanpa melakukan wawancara langsung dengan nasabah dan mengabaikan bukti pendapatan nasabah seperti: bon hasil panen sawet 3 bulan terakhir, dan rekening Koran nasabah. Berikut **pencatatan palsu** yang tidak sebenarnya yang Terdakwa tuangkan dalam hasil laporan keuangan Calon Nasabah a.n. saksi Zainabon yaitu: pendapatan usaha perbulan, penghasilan lainnya, belanja rumah tangga, TLA Rumah (token listrik, air), analisa kebutuhan modal kerja, persediaan modal kerja atau *inventory*, dan data agunan nasabah seperti nilai pasar agunan yang tidak dengan sebenarnya. Lalu *upload* hasil kunjungan nasabah dengan menggunakan foto objek usaha kebun sawit yang bukan milik Zainabon (fiktif), padahal Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan. Terdakwa juga *upload* ke Aplikasi eKURMA berupa Foto copy KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK: 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor: 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. Zainabon No: 50811119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023 yang dijadikan sebagai agunan kedalam aplikasi eKURMA sedangkan FC Buku nikah dan FC Buku rekening Terdakwa rekayasa dengan cara Terdakwa *upload* foto buram atau tidak jelas kedalam aplikasi. Selanjutnya Terdakwa teruskan form yang telah Terdakwa buat tersebut diatas melalui aplikasi eKURMA kepada saksi Baktiar Djamil selaku pimpinan/*Branch Manager* untuk di verifikasi dan disetujui. dan setelah disetujui masuk ke dalam akun APPEL milik *Back office* a.n. saksi Rahmad Lidayani.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa membuat dokumen *Advice* seperti : Surat pernyataan, Surat pernyataan tentang fasilitas KUR. Kecil Mikro Ib Syariah, Surat formulir permohonan, Form

Hal. 168 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, Instruksi realisasi pembiayaan Mikro serta dokumen putusan pembiayaan. dan semua dokumen tersebut pada kolom tanda tangan nasabah atas nama saksi Zainabon dan saksi Zainal Abidin (suami Zainabon) Terdakwa yang menanda tangani dengan cara meniru tanda tangan sesuai di KTP. calon nasabah. Kemudian Terdakwa keruangan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* Untuk menyuruhnya Mencetak akad pembiayaan namun sebelum dicetak Akad pembiayaan saksi Rahmad Lidayani mengecek berkas yang Terdakwa berikan berupa berkas *Advice* yang sudah tertanda tangan nasabah (Terdakwa tanda tangani) beserta Syarat Permohonan seperti Foto copy KTP. a.n. ZAINABON dengan Nomor NIK 1105044107770158, FC. KTP. a.n. Zainal Abidin (suami Zainabon) dengan Nomor NIK : 1105040107680273, Kartu Keluarga (KK) nomor : 1105042108067320, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasie Aceh, NPWP. a.n. ZAINABON No: 508111119103000 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 95/2023 tanggal 11 September 2023. Dari hasil verifikasi tersebut saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dokumen pengajuan atas nama saksi ZAINABON belum lengkap yaitu FC Rekening nasabah, Pas Foto dan FC Buku Nikah. Dikarenakan berkas tidak lengkap, Terdakwa menyakinkan saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* bahwa berkas yang tidak lengkap akan Terdakwa lengkapi di kemudian hari. Setelah itu, saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* mendownload dan mencetak dokumen pengajuan pembiayaan atas nama saksi Zainabon yang telah disetujui oleh pimpinan dan berikut dokumen yang dicetak oleh saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* dan diberikan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR. Micro lb.
- 2) Jadwal Angsuran Nasabah.
- 3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451-0353/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 4) Memorandum Usulan pembiayaan (MUP).
- 5) Perjanjian pengalihan dan penyerahan hak (cassie) atas Sewa ruangan sebagai jaminan Nomor: 451-0353/128/09/23 tanggal 13 Oktober 2023.
- 6) Surat Pengakuan Hutang.

Hal. 169 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor : 85,289 tanggal 13 Oktober 2023.

selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen tersebut di meja kerja saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* kemudian Terdakwa membawa ke ruangan Terdakwa dan semua tanda tangan nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut diatas Terdakwa yang menandatangani. Yang mana semestinya nasabah harus hadir ke kantor untuk proses penandatanganan akad dan foto dokumentasi penandatanganan Akad dengan disaksikan oleh *Back Office* dan *Branch Manager* namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Kemudian dokumen *Advice* dan akad beserta lampirannya tersebut diatas yang telah tertanda tangan nasabah (Fiktip) dan telah tertanda tangan Terdakwa selaku MBR./Marketing, Terdakwa bawa keruangan saksi Baktiar Djamil selaku *Branch Manager* untuk selanjutnya di tanda tangani olehnya. Setelah semua dokumen ditandatangani kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Rahmad Lidayani selaku *Back Office* untuk diteruskan ke BOSM a.n. saksi Indra Putra agar dilakukan pencairan ke rekening atas nama saksi Zainabon dengan nomor rekening 7252952548 yang sebelumnya sudah Terdakwa buat. Adapun yang Terdakwa buat sebelum pencairan adalah buku tabungan beserta ATM a.n. saksi Zainabon dan terhadap keduanya dalam penguasaan Terdakwa. Adapun dalam proses pembukaan rekening nasabah atas nama saksi Zainabon **tidak hadir** dan semua dokumen pembukaan rekening seperti aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, dokumen kartu debit (ATM), dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan form syarat umum pembukaan rekening **semua** Terdakwa yang menandatangani.

- Pada tanggal 13 Oktober 2023 uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama saksi ZAINABON dengan nomor rekening 7252952548 namun yang dapat digunakan sebesar Rp 190 Juta karena ada 2 kali potongan blokir angsuran dan asuransi jiwa. Dan sisa uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (3) Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Hal. 170 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaki Fuadi, S.E. Bin Anwar Juned dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan saksi mewakili perusahaan Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh untuk melaporkan adanya tindak pidana pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut hasil audt investigasi Bank Syariah Indonesia pusat, Terdakwa melakukan tindak pidana fiktif dan topengan pada tahun 2022 s.d tahun 2023 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh di Meulaboh;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh bertugas memimpin, mengelola, dan memastikan operasional kantor cabang berjalan lancar sesuai standar dan target yang ditetapkan perusahaan, monitor aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada koordinasinya secara *prudent* serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya dan tugas lainnya. Tanggung jawab ini juga meliputi pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kinerja bisnis, pelayanan pelanggan, pengawasan kepatuhan operasional dan peraturan, serta pelaporan kepada manajemen pusat;
- Bahwa Setahu saksi, jabatan Terdakwa pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh sebagai MBR. (*Mikro Bisnis Representatif*) yang tugasnya sama dengan RSE. (*Retail Sales Executif*) secara garis besar bertugas memasarkan, menyalurkan, dan memantau produk perbankan mikro, termasuk melakukan analisis kelayakan calon debitur, mengelola proses pengajuan dan pencairan pembiayaan, memberikan edukasi keuangan, membangun hubungan baik dengan

Hal. 171 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, serta memastikan pembayaran cicilan tepat waktu, semuanya bertujuan untuk mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK);

- Bahwa Terdakwa sebagai MBR. (*Mikro Bisnis Representatif*) bertanggungjawab kepada *Branch Manager*;

- Bahwa Jika ada permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka Terdakwa sebagai MBR. (*Mikro Bisnis Representatif*) bertugas memeriksa berkas permohonan, melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, menginput dokumen-dokumen pengajuan ke aplikasi yang tersedia, setelah dokumen pengajuan sudah lengkap selanjutnya Terdakwa turun ke lapangan untuk melakukan survei terkait usaha dan agunan yang dimiliki oleh nasabah, lalu setelah data survei tersebut diberitahukan ke pimpinan maka pimpinan yang akan memutuskan jumlah pencairan pembiayaan yang akan disalurkan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada nasabah perihal pencairan tersebut untuk selanjutnya dilakukan akad pencarian di Kantor Bank Syariah Indonesia tersebut;

- Bahwa yang menyetujui pencairan pembiayaan nasabah adalah *Branch Manager* atau pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh yang saat itu dijabat oleh Bakhtiar Jamil;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan *approve* atau menyetujui pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi belum bertugas sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh. Saat itu yang bertindak sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh adalah pak Bakhtiar Jamil;

- Bahwa pada saat saksi mulai bertugas di sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh pada tahun 2024, saksi hanya menerima surat kuasa dari Tim Audit Investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melapor terkait adanya indikasi *Fraud* pembiayaan mikro KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang terjadi sekira tahun 2021 sampai dengan 2023;

- Bahwa *Branch Manager* adalah jabatan tertinggi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;

- Bahwa saksi mendapat info adanya indikasi *Fraud* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sekira bulan 4 (empat)

Hal. 172 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 dari Bapak Brantas ketua tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang sebelumnya menghubungi saksi untuk melaporkan indikasi *Fraud* pembiayaan mikro KUR. yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol ke Kepolisian Daerah Aceh berdasarkan surat kuasa khusus yang saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya;

- Bahwa yang berangkat ke Polda Aceh adalah saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu ketua tim audit investigasi dan legal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.;
- Bahwa Pada saat melapor saksi membawa surat kuasa khusus dari tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dan saksi juga melihat ada laporan audit dari tim audit investigasi di Penyidik Polda Aceh;
- Bahwa saksi mengenal semua pegawai Bank yang dihadirkan dipersidangan ini diantaranya Ir. Bakhtiar Djamil, M.M Bin T Muhammad Jamil sebagai *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, Indra Putra ST Bin M, Aminuddin Za sebagai BOSM/ *Branch Operating* dan *Service Manager*, Rahmat Lidayani, S.E Bin Banta Lidan sebagai *Operational Staff/Back Office* PT. Bank Syartiah Indonseia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol, Miranda Dewi, A.Md Bns Binti Nurdin sebagai CS pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol dan Cintia Maharani Putri, S.Pd Binti Indra Utama Akip sebagai *Costumer Service Representative* PT. Bank BSI, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Setahu saksi, yang hadir saat akad adalah *Branch Manager*, *Branch Operating* dan *Service Manager*, MBR./ *Mikro Bisnis Representatif* dan nasabah;
- Bahwa Yang menjabat sebagai *Branch Manager* di PT. Bank BSI, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan pembiayaan fiktif tersebut, yang mengetahui berapa kerugian dialami oleh pihak Bank Syariah Indonesia adalah bernama Brantas selaku tim audit investigasi Bank Syariah Indonesia pusat selaku pihak yang melakukan audit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dilaporkan saat itu, karena dari awal saksi tidak dilibatkan dan saksi saat melapor indikasi

Hal. 173 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraud baru mendapatkan tugas untuk menjalankan tugas sebagai *Branch Manager* di PT. Bank BSI, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol menggantikan *Branch Manager* yang lama Pak Bakhtiar;

- Bahwa setahu saksi jika MBR./Mikro Bisnis Representatif berhasil melakukan pencairan pembiayaan sesuai target atau melebihi target akan mendapatkan *reward* dari perusahaan;
- Bahwa Menurut laporan dari tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., Terdakwa melakukan tindak pidana pembiayaan kredit KUR. secara fiktif dan topengan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembiayaan kredit KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pembiayaan fiktif yaitu pembiayaan dengan memakai data nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah tersebut dan uangnya juga tidak diterima oleh nasabah tersebut, sedangkan pembiayaan topengan adalah pembiayaan yang dilakukan dengan memakai data nasabah dan nasabah tersebut mengetahui datanya dipakai akan tetapi uangnya tidak diterima oleh nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit, saksi sebagai *Branch Manager*, menerima surat dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan audit investigasi di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil audit investigasi dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.;
- Bahwa saksi bersama legal dan ketua tim audit PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang menyerahkan dokumen penyitaan ke Polda Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Ir. Bakhtiar Djamil, M.M Nin T Muhammad Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya tindak pidana pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebagai *Branch Manager* sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 4 Januari 2024;
- Bahwa Setahu saksi pembiayaan fiktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak dengan menggunakan data/identitas orang lain

Hal. 174 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan pembiayaan topengan yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank dengan menggunakan data/identitas orang lain namun tidak dananya tidak dinikmati oleh orang sebagaimana data/ identitas yang terdata namun dikuasai oleh pelaku;

- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan audit oleh tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat sekira tahun 2023 namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa setahu saksi, hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat menemukan adanya nasabah yang tidak mendapatkan pembiayaan yang diproses oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai MBR. (*Mikro Bisnis Representatif*) yang tugasnya diantaranya meliputi pemasaran produk kredit mikro, melakukan identifikasi dan analisis calon debitur, pemrosesan dan pengajuan aplikasi kredit, dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa biasanya setelah memasarkan produk kredit mikro kepada nasabah dan kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, setelah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan kredit dari nasabah telah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, maka Terdakwa melakukan pengecekan atau survei kelapangan terkait dengan agunan/jaminan dan jenis usaha nasabah;
- Bahwa selain Terdakwa ada saudara Desfil Mahendra yang juga diperbantukan di bagian MBR. (*Mikro Bisnis Representatif*) PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol namun penyebutan untuk saudara Desfil Mahendra disebut dengan tenaga ahli daya sales karena saudara Desfil Mahendra merupakan pegawai tidak tetap yang tugasnya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi sebagai *Branch Manager* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Terdakwa bertugas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sejak bulan Juli 2020 awalnya sebagai *sales Marketing* yang diterima melalui *outsourcing*;
- Bahwa Produk pembiayaan yang disediakan di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol berupa pembiayaan usaha mikro untuk pelaku UMKM (KUR.) dengan harga kompetitif, pembiayaan konsumen/ mitraguna untuk pegawai yang gajinya di-*payroll* di BSI, pembiayaan Mikro Non KUR. dan pembiayaan SME;

Hal. 175 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengelola bagian pembiayaan mikro KUR.;
- Bahwa adapun syarat untuk pengajuan kredit Mikro KUR. yaitu permohonan pembiayaan fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah/surat nikah, pas foto, surat keterangan usaha dari kepala desa, NPWP., asli agunan dan buku rekening bank;
- Bahwa adapun alur pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. oleh nasabah ialah setiap nasabah yang ingin mengajukan KUR. terlebih dahulu bertemu dengan *Marketing* dalam hal ini Terdakwa sebagai *Marketing* bagian pembiayaan KUR. mikro, lalu setelah Pemohon melengkapi persyaratan pengajuan maka Terdakwa akan melakukan *BI Cheking* secara *online* secara terpusat melalui sistem yang terhubung langsung ke Bank Indonesia untuk mengetahui informasi debitur apakah mengalami kredit macet atau tidak, jika nasabah tersebut tidak bermasalah maka dilanjutkan dengan verifikasi berkas oleh *Marketing* lalu *Marketing* melakukan survei ke lapangan lokasi tempat usaha dan agunan yang diajukan setelah itu *Marketing* menginput data tersebut ke aplikasi eKURMA BSI kemudian kemudian jika semua data terisi lengkap, maka akan muncul *scoring sistem* untuk memberikan rekomendasi setuju atau tidak, jika disetujui akan keluar rekomendasi putusan yang dilakukan oleh *Branch Manager* lalu cetak SP3. (surat persetujuan prinsip pembiayaan) dan cetak akad, kemudian diteruskan ke *Operational Staff* saudara Rahmad Lidayani untuk dilakukan pemeriksaan dokumen akad, kemudian dilakukan penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah bersama dengan MBR./RSE., *Operational Staff* dan BM kemudian setelah input biaya dan validasi berkas digital terpusat yang menyimpan seluruh data dan informasi pribadi, keuangan, dan riwayat perbankan nasabah kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan syarat cair oleh BSOM. kemudian BSOM. meneruskan ke aplikasi APPEL untuk dilakukan pencairan dana KUR. nasabah;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pencairan pembiayaan kredit KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengecekan data yang diinput oleh *Marketing* adalah saksi sebagai *Branch Manager* namun saksi hanya melihat secara keseluruhan sudah terinput di aplikasi eKURMA saksi mengeluarkan rekomendasi putusan untuk pencairan;

Hal. 176 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah wajib hadir di kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol saat penandatanganan akad pencairan pembiayaan;
- Bahwa pencairan akan dicairkan langsung ke rekening nasabah yang mengajukan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap uang pencairan dana pembiayaan yang sudah dicairkan kepada nasabah dan setelah pencairan, saksi akan melibatkan petugas dalam hal ini *Marketing* untuk mengecek dan mengetahui pembayaran angsuran lancar atau tidak;
- Bahwa selama proses pencairan dana pembiayaan KUR. kepada nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak merasa curiga dan saksi percaya terhadap data-data yang telah di ajukan dan di input oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sudah pernah mendapat penghargaan atas pencapaian target bisnis/ pencairan KUR., maka saksi meyakini data yang disampaikan dan diinput di aplikasi eKURMA oleh Terdakwa sudah benar dan sesuai;
- Bahwa Standar operasional prosedur pencairan pembiayaan KUR. harus hadir nasabah, BM, *Marketing* dan *Operational Staff*;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai *Branch Manager* di kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak pernah mendapat surat peringatan/teguran;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan pemeriksaan/ audit oleh tim audit PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat tapi waktu itu saksi belum tahu terdapat pencairan pembiayaan kredit fiktif dan topengan, baru tahu setelah adanya hasil audit dari tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nasabah Cut Nurfaidha, Teuku Khana Rizky, Munawar, Teuku Meuhammad Khalis, Monawati dan Karnaidi mengajukan permohonan kredit KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang diproses oleh Terdakwa dan kesemua nasabah tersebut adalah nasabah yang langsung mengajukan permohonan dan menerima pencairan ke rekening masing-masing nasabah yang bersangkutan. Nasabah tersebut diatas merupakan keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana KUR. fiktif dan topengan setelah dilakukan audit oleh tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;

Hal. 177 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya *broker* atas nama Fahmudini, Sofyan, Nailis, Mahlil dan Azwar yang membantu Terdakwa dalam melakukan pencairan dana KUR. fiktif dan topengan setelah adanya laporan dan hasil audit investigasi dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;
- Bahwa Sebelum adanya audit investigasi tidak ada nasabah yang melapor dan melakukan komplain terhadap pembiayaan KUR., karena menurut saksi tidak ada tunggakan pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa Jenis pembiayaan/ kredit di Bank Syariah Indonesia ada empat yaitu pembiayaan mikro KUR., pembiayaan non KUR., pembiayaan konsumen khusus untuk pegawai negeri sipil yang gajinya *payroll* di BSI dan pembiayaan SME;
- Bahwa ketika nasabah datang ingin mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan petugas informasi mengarahkan bertemu dengan Terdakwa sebagai *Marketing*, lalu Terdakwa meminta data persyaratan pengajuan KUR. jika sudah lengkap, *Marketing* akan melakukan survei lalu akan diproses oleh Terdakwa melalui sistem aplikasi eKURMA untuk selanjutnya akan proses pencairan pembiayaan tersebut ke rekening nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semua dokumen persyaratan tersebut diminta untuk diperlihatkan aslinya jika tidak dapat diperlihatkan aslinya maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diproses;
- Bahwa yang menentukan kelengkapan berkas persyarakatan adalah kewenangan Terdakwa selaku *Marketing* pada saat penerimaan berkas dan penginputan baru kemudian dilakukan *BI Cheking* melalui sistem terpusat;
- Bahwa yang bertugas melakukan survei ke lokasi usaha dan agunan adalah Terdakwa sebagai *Marketing*;
- Bahwa yang berwenang melakukan *approval*/persetujuan pencairan adalah saksi sebagai *Branch Manager* melalui aplikasi APPEL BSI;
- Bahwa Setahu saksi pencairan dana pembiayaan KUR. yang diajukan oleh nasabah secara otomatis masuk langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan melalui sistem;
- Bahwa Nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. jika belum ada rekening bank BSI, maka dibuatkan rekening yang dibantu oleh

Hal. 178 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service bank di kantor Bank BSI dan rekening bank tersebut harus atas nama nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan nasabah atas nama Nailis, Sofian, Fahmudini, Mahlil yang pernah mengajukan pembiayaan KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tidak ingat data nasabah yang menunggak membayar angsuran, akan tetapi Terdakwa selaku *Marketing* ada melakukan pencatatan terkait nasabah-nasabah yang menunggak pembayaran tersebut;
- Bahwa Penandatanganan kontrak/ pengakuan hutang, akad harus dilakukan kantor Bank tempat nasabah mengajukan pembiayaan;
- Bahwa Saat saksi bertugas sebagai *Branch Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol Terdakwa saat masih dalam status pegawai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat kontrak kerja Terdakwa dengan Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, karena saat saksi menjadi *Branch Manager* Terdakwa sudah bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa menurut hasil audit investigasi BSI pusat yang dirugikan adalah PT. Bank Syariah Indonesia dari segi kualitas pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak lagi mengkonfrontir ke Terdakwa terkait dengan pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah ada hasil audit dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;
- Bahwa Audit dilakukan lebih Kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa sampai dengan akhir tugas saksi sebagai *Branch Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak ada nasabah yang komplain tentang pembiayaan KUR.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Indra Putra ST Bin M, Aminuddin Za dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 179 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebagai *Branch Operational and Service Manager* (BOSM) sejak Maret 2022 sampai dengan 4 Januari 2024;
- Bahwa sebagai BOSM secara umum bertugas Menjalankan operasional harian di kantor cabang agar berjalan sesuai prosedur Perusahaan, mengkoordinir, memimpin, dan mengawasi unit kerja di lingkungan cabang, termasuk memotivasi bawahan dan rekan kerja, memastikan semua operasional dan layanan berjalan dengan lancar bagi nasabah, mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa, serta produk bank, melakukan pemantauan transaksi serta bertugas dalam otentifikasi dan verifikasi keputusan pembiayaan, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan memberikan arahan dalam penyusunan program target yang akan dicapai, bertanggung jawab atas operasional dan keuangan.
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang berwenang melakukan proses pembiayaan KUR.;
- Bahwa *Marketing* yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Meulaoh Imam Bonjol ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Edi Sudrajat dan Desfil Mahandra sebagai tenaga ahli daya sales yang juga bertugas sebagai *Marketing*;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nasabah yang diproses KUR. oleh Terdakwa;
- Bahwa Selama saksi menjadi BOSM semua list persyaratan pengajuan KUR. yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi dan dari hasil keterangan Terdakwa semua dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan lengkap dan terpenuhi dan selama proses pengajuan pembiayaan KUR. tidak ada kendala dan saksi berkewajiban untuk melakukan proses verifikasi pencairan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pembiayaan fiktif adalah pencairan dana pembiayaan KUR. yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menginput data nasabah tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan dan uangnya dinikmati oleh pelaku, sedangkan pembiayaan topengan adalah pencairan dana pembiayaan KUR. dengan menggunakan data nasabah dan nasabah tersebut tahu datanya diminta untuk pengajuan KUR. akan tetapi dana pencairannya tidak dinikmati oleh nasabah tersebut melainkan dinikmati oleh pelaku;

Hal. 180 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data/ dokumen pengajuan pembiayaan KUR. yang saksi verifikasi berupa pembiayaan fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah/surat nikah, pas foto, surat keterangan usaha dari kepala desa, NPWP., asli agunan, buku rekening bank dan Putusan *Branch Manager* (BM), jika semua sudah lengkap maka saksi melakukan proses verifikasi pencairan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi data/dokumen nasabah melalui sistem Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan aplikasi eKURMA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim audit investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. pusat;
- Bahwa seingat saksi, jumlah nasabah fiktif dan topengan yang dana dicairkan oleh Terdakwa lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol adalah sebagai MBR. (Micro Business Representative) secara umum bertugas mengelola layanan perbankan khusus bagi para pelaku usaha mikro. Individu ini sering kali merupakan manajer atau staf di unit bank yang khusus menangani pinjaman dan layanan keuangan untuk usaha-usaha kecil dalam hal tersebut Terdakwa melakukan tugasnya untuk mencari dan memasarkan produk serta menarik calon nasabah mikro untuk memanfaatkan produk pembiayaan KUR., melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan melakukan survei ke lapangan di lokasi agunan dan usaha nasabah, menerima pengajuan pembiayaan dan juga memiliki wewenang untuk memberitahu limit pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah, memantau perkembangan usaha mereka, termasuk saat terjadi pembiayaan yang bermasalah dan memproses pengajuan/ pencairan pembiayaan KUR. kepada nasabah;
- Bahwa Adapun alur pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. yaitu setiap nasabah yang ingin mengajukan KUR. terlebih dahulu bertemu dengan *Marketing* dalam hal ini Terdakwa sebagai *Marketing* bagian pembiayaan KUR. mikro, lalu setelah Pemohon melengkapi persyaratan pengajuan maka Terdakwa akan melakukan *BI Cheking* secara *online* secara terpusat melalui sistem yang terhubung langsung ke Bank Indonesia untuk mengetahui informasi debitur apakah mengalami kredit macet atau tidak, jika nasabah tersebut tidak bermasalah maka dilanjutkan dengan verifikasi berkas oleh *Marketing* lalu *Marketing*

Hal. 181 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei ke lapangan dilokasi tempat usaha dan agunan yang diajukan setelah itu *Marketing* menginput data tersebut ke aplikasi eKURMA BSI kemudian kemudian jika semua data terisi lengkap, maka akan muncul *scoring sistem* untuk memberikan rekomendasi setuju atau tidak, jika disetujui akan keluar rekomendasi putusan yang dilakukan oleh *Branch Manager* lalu cetak SP3. (surat persetujuan prinsip pembiayaan) dan cetak akad, kemudian diteruskan ke *Operational Staff* saudara Rahmad Lidayani untuk dilakukan pemeriksaan dokumen akad, kemudian dilakukan penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah bersama dengan MBR./RSE., *Operational Staff* dan BM kemudian setelah input biaya dan validasi berkas digital terpusat yang menyimpan seluruh data dan informasi pribadi, keuangan, dan riwayat perbankan nasabah kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan syarat cair oleh BSOM. kemudian BSOM. meneruskan ke aplikasi APPEL untuk dilakukan pencairan dana KUR. nasabah;

- Bahwa Produk pembiayaan yang disediakan di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol berupa pembiayaan usaha mikro untuk pelaku UMKM (KUR.) dengan harga kompetitif, pembiayaan konsumen/ mitraguna untuk pegawai yang gajinya di-payroll di BSI, pembiayaan Mikro non KUR. dan pembiayaan SME;
- Bahwa Jika semua dokumen dan data nasabah sudah terinput lengkap di sistem aplikasi eKURMA, maka dapat dilakukan pencairan yang dicairkan langsung ke rekening nasabah;
- Bahwa Terdakwa sebagai MBR. pada pembiayaan KUR. (Kredit Usaha Rakyat yang subsidi pemerintah);
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai BSOM. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, belum ada menemukan data/dokumen nasabah yang tidak lengkap terinput, semuanya terinput lengkap dengan Putusan BM, setelah itu baru kemudian saksi melakukan verifikasi untuk pencarian pembiayaan KUR.;
- Bahwa yang melakukan analisa terhadap dokumen pengajuan pembiayaan adalah Terdakwa sebagai *Marketing*;
- Bahwa sebelum dilakukan audit investigasi oleh tim audit investigasi Bank Syariah Indonesia Tbk. pusat, ada audit internal di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak ditemukan adanya praktik pembiayaan fiktif dan topengan. Setelah adanya audit internal BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak pernah ada pengawasan atau evaluasi;

Hal. 182 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, audit investigasi dilakukan pada akhir tahun 2023 lebih Kurang 1 (satu) bulan sekitar bulan November-Desember 2023;
- Yang menyiapkan dokumen-dokumen dilakukan audit oleh tim audit BSI puast adalah staf operasional;
- Bahwa Pembukaan buku rekening nasabah bisa dibantu oleh *Marketing* melalui *Costumer Service* (CS);
- Bahwa Dokumen pembiayaan yang sudah dicairkan dana disimpan dan dikelola dibagian *Operational Staff*;
- Bahwa nasabah sudah yang memiliki buku tabungan, maka nasabah tersebut tidak perlu lagi membuat atau membuka buku tabungan yang baru saat mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa sebelum dilakukan audit oleh tim investigasi BSI pusat tidak ada nasabah atau masyarakat yang komplin ke kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Kinerja *Marketing* langsung diawasi oleh pimpinan bank atau *Branch Manager*;
- Bahwa yang turun ke lapangan saat survei agunan dan usaha adalah Terdakwa sebagai *Marketing* dengan didampingi pimpinan;
- Bahwa *Marketing* yang memenuhi target penyaluran/pencairan perbulan diberikan *reward* yang sifatnya dinamis berupa uang insentif namun saksi tidak mengetahui jumlah insentif dan waktu pemberiannya;
- Bahwa Dokumen nasabah yang belum lengkap dan selama proses pembiayaan KUR. belum dicairkan masih disimpan di bagian *Operational Staff*;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi *Marketing*, Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi untuk melanjutkan proses kelengkapan dokumen administrasi nasabah yang seolah-olah telah sesuai dokumen yang diajukan nasabah;
- Bahwa yang mengelola aplikasi eKURMA adalah *Marketing*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Rahmat Lidayani, S.E Bin Banta Lidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 183 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sejak 7 Nopember 2024 sampai dengan 15 Mei 2024 sebagai *Operational Staff*;
- Bahwa secara umum tugas saksi sebagai opsional staf adalah mencakup berbagai kegiatan harian, termasuk pelayanan nasabah di front office seperti melayani transaksi, memproses data, melakukan rekonsiliasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengelola dokumen pembiayaan dan mendukung kelancaran operasional secara keseluruhan yang intinya memastikan semua aktivitas perbankan berjalan efisien dan lancar;
- Bahwa Tahapan tugas saksi pada pembiayaan mikro yaitu membuat dan mencetak nota analisa pembiayaan dan surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3) yang telah disetujui oleh pimpinan pada aplikasi APPEL, membuat dan mencatat SP3., draf akad pembiayaan, lampiran akad, pengikat agunan dan jadwal angsuran nasabah, mendampingi pejabat yang diberi kewenangan pelaksanaan akad dalam hal ini diberi oleh pimpinan/*Branch Manager*, membuat dan mencetak instruksi realisasi pencairan sesuai kondisi yang ada pada nota analisa pembiayaan, memeriksa kondisi fisik berkas pengajuan pembiayaan sesuai dengan form review dan jenis berkas yang dipersyaratkan dalam nota analisa pembiayaan, aplikasi eKURMA dan manual produk pembiayaan mikro dan ketentuan tertulis lainnya, memeriksa keabsahan dokumen dasar pengajuan pembiayaan seperti KTP., KK, surat nikah/surat cerai, NPWP., surat kematian (jika pasangan meninggal), surat keterangan usaha dan dokumen agunan, akad serta lampirannya, menandatangani form review pembiayaan yang telah diperiksa yang sebelumnya telah ditandatangani oleh *Marketing*, melakukan input atau verifikasi biaya-biaya pada aplikasi APPEL sesuai dengan surat pencairan fasilitas pembiayaan, melakukan validasi nomor rekening nasabah pada aplikasi APPEL, melakukan penutupan asuransi/penjamin termasuk pembayaran kontribusi asuransi kepada maskapai asuransi/penjamin rekanan bank, membuat laporan bulanan perihal penundaan dokumen dan persyaratan komite pembiayaan yang belum dipenuhi dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang mengelola aplikasi APPEL khusus berisi putusan pembiayaan yang telah diputus oleh *Branch Manager*;

Hal. 184 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak berkaitan kerja langsung dengan Terdakwa dalam hal penginputan dokumen nasabah dan penyaluran pembiayaan KUR., saksi hanya menyiapkan dokumen akad dan surat lain yang menyangkut dengan pencairan pembiayaan yang sudah diberi putusan oleh pimpinan melalui aplikasi APPEL;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai *Marketing* secara umum melakukan pemasaran/penawaran produk perbankan berupa pembiayaan serta jasa perbankan lainnya termasuk menawarkan pembukaan tabungan, deposito dan lainnya;
- Bahwa jika permohonan pengajuan pembiayaan KUR. yang telah diputus saksi menyiapkan semua dokumen pencairan pembiayaan KUR. lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Terdakwa selaku *Marketing*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang hadir proses penandatanganan akad pencairan pembiayaan adalah nasabah, *Branch Manager*, BSOM., *Marketing*;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Edi Sudrajat dan Desfil Mahandra sebagai *Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggungjawab kepada BSOM. dalam hal ini saksi Indra Putra ST Bin M, Aminuddin Za sebagai BSOM. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya menyiapkan 18 (delapan belas) dokumen akad untuk pencairan pembiayaan KUR.
- Bahwa menurut saksi, jika pimpinan Bank tidak hadir saat akad pencairan pembiayaan KUR., maka pencairan pembiayaan tersebut tidak sah;
- Bahwa jika dokumen pencairan pembiayaan KUR. sudah di *approve* oleh *Branch Manager* maka saksi wajib menyiapkan dokumen-dokumen pencairan pembiayaan berupa surat akad dan dokumen lain yang terkait dengan pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa bentuk *approve* yang disetujui oleh pimpinan melalui aplikasi APPEL dalam bentuk keterangan yang memuat jumlah pembiayaan yang dicairkan dan tidak dalam bentuk dokumen fisik;
- Bahwa selama saksi menjadi staf operasional BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol, Terdakwa pernah menyerahkan dokumen pembiayaan KUR. kepada saksi yang tidak lengkap sebelum pencairan pembiayaan KUR.;

Hal. 185 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai staf operasional, saksi tidak pernah mendapat ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi *legal file* dikelola oleh AFO. (*Area Financing Operation*) yang bertanggung jawab atas proses pembiayaan/kredit nasabah dan administrasi terkait, *legal file* yang terkait pembiayaan (misalnya dokumen pinjaman, jaminan) dikelola dan diproses oleh tim AFO., namun lokasi fisik atau digital penyimpanannya yang final biasanya berada di unit kearsipan, *safe deposit box* (untuk agunan fisik/sertifikat berharga), atau sistem penyimpanan dokumen bank yang terpusat;
- Bahwa jika ada nasabah yang angsurannya macet dokumen pembiayaan KUR. tersebut ada pada Terdakwa sebagai *Marketing*, saksi hanya bertugas menyiapkan dokumen administrasi pencairan pembiayaan KUR. yang telah di *approve* oleh pimpinan;
- Bahwa Produk pembiayaan yang tersedia oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol adalah Pembiayaan mikro KUR., pembiayaan mikro nonKUR., pembiayaan konsumen untuk pegawai yang gajinya *payroll* di BSI dan pembiayaan bisnis banking;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Marketing* pada pembiayaan mikro KUR.;
- Bahwa saksi kena dengan nasabah sejak saksi bertugas di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa adapun alur pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. yaitu setiap nasabah yang ingin mengajukan KUR. terlebih dahulu bertemu dengan *Marketing* dalam hal ini Terdakwa sebagai *Marketing* bagian pembiayaan KUR. mikro, lalu setelah Pemohon melengkapi persyaratan pengajuan maka Terdakwa akan melakukan *BI Cheking* secara *online* secara terpusat melalui sistem yang terhubung langsung ke Bank Indonesia untuk mengetahui informasi debitur apakah mengalami kredit macet atau tidak, jika nasabah tersebut tidak bermasalah maka dilanjutkan dengan verifikasi berkas oleh *Marketing* lalu *Marketing* melakukan survei ke lapangan dilokasi tempat usaha dan agunan yang diajukan setelah itu *Marketing* menginput data tersebut ke aplikasi eKURMA BSI kemudian kemudian jika semua data terisi lengkap, maka akan muncul scoring sistem untuk memberikan rekomendasi setuju atau tidak, jika disetujui akan keluar rekomendasi putusan yang dilakukan oleh *Branch Manager* lalu cetak SP3. (surat persetujuan prinsip pembiayaan) dan cetak akad, kemudian diteruskan ke saksi selaku *Operational Staff*

Hal. 186 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara untuk kemudian melakukan pemeriksaan dokumen akad, kemudian dilakukan penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah bersama dengan MBR./RSE., *Operational Staff* dan BM kemudian setelah input biaya dan validasi berkas digital terpusat yang menyimpan seluruh data dan informasi pribadi, keuangan, dan riwayat perbankan nasabah kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan syarat cair oleh BSOM. kemudian BSOM. meneruskan ke aplikasi APPEL untuk dilakukan pencairan dana KUR. nasabah;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. yang saksi siapkan dokumen akadnya;
- Bahwa seingat saksi dari 18 orang nasabah yang saksi siapkan dokumen akadnya merupakan nasabah yang pembiayaannya di proses oleh Terdakwa dan Desfil Mahandra;
- Bahwa saksi tidak memeriksa keabsahan dokumen fisik, saksi hanya menerima dokumen yang diinput oleh *Marketing* melalui aplikasi eKURMA yang kemudian diteruskan ke aplikasi APPEL dan setelah di *approve* oleh pimpinan baru kemudian saksi membuat dan mencetak dokumen akad pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam penandatanganan akad pencairan pembiayaan KUR.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Miranda Dewi, A.Md Bns Binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebagai *Costumer Service* sejak Juli 2022 sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai *Costumer Service* secara umum bertugas memberikan pelayanan yang ramah dan membantu nasabah dalam berbagai keperluan, termasuk transaksi, pertanyaan, atau masalah terkait produk dan layanan bank diantaranya membantu nasabah untuk membuka/menutup rekening, perubahan data nasabah, penerbitan/pembuatan kartu ATM, mendengarkan, mengidentifikasi, dan memberikan solusi profesional atas keluhan atau masalah yang dihadapi

Hal. 187 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan membantu nasabah memilih produk dan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka dan lain sebagainya;

- Bahwa saksi kenal dengan nasabah sejak tahun 2022 saat saksi kerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol saat itu Terdakwa sebagai tenaga ahli daya sales/outsorcing yang tugasnya sama dengan *Marketing* yang salah satu memasarkan dan menawarkan produk bank berupa pembiayaan;
- Bahwa setiap pembukaan buku rekening/tabungan nasabah hanya membawa syarat berupa KTP., kemudian nasabah menyebutkan nama lengkap ibu kandung, setelah semua data identitas nasabah terinput, kemudian nasabah menandatangani buku rekening dimaksud, setelah itu saksi menyerahkan buku rekening/tabungan dan ATM kepada nasabah lalu saksi mengarahkan kepada nasabah ke teller untuk pembuatan PIN ATM;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah membantu membuat buku rekening nasabah yang tanpa menghadapkan nasabah kepada saksi dan mengatakan nasabah ada dilantai atas, kemudian saksi konfirmasi kebenaran tersebut ke BSOM. yang dijabat oleh saksi Indra Putra dan kemudian atas arahan atasan saksi tersebut saksi memproses dan mencetak pembukaan rekening nasabah tersebut kemudian saksi menyerahkan
- Bahwa Menurut saksi, pada saat membuka rekening nasabah harus hadir dihadapan CS guna untuk memastikan dan mencocokkan identitas nasabah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memproses pembukaan rekening nasabah atas perintah Terdakwa, lalu saksi menanyakan "nasabahnya dimana", Terdakwa mengatakan "nasabah ada diatas", kemudian saksi membuat buku rekening nasabah dimaksud setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa ke lantai atas;
- Bahwa saksi membuka buku rekening nasabah karena saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa merupakan rekan kerja dan menurut saksi Terdakwa tidak mungkin berbohong;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama nasabah yang telah saksi buka rekening tersebut;
- Bahwa seingat saksi, saksi Bakhtiar Djamil selaku pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol tidak pernah

Hal. 188 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk memindahkan dana dari buku nasabah ke rekening pimpinan atau ke pegawai bank lain ataupun ke Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyaluran pembiayaan fiktif dan topengan setelah adanya audit investigasi dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penyaluran pembiayaan fiktif dan topengan tersebut;
- Bahwa saksi ada diperiksa oleh tim audit investigasi pusat dan menanyakan perihal kesalahan saksi karena telah melakukan pembukaan rekening nasabah diluar ketentuan yang telah yangtelah ditentukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nasabah yang saksi buatkan rekening tersebut ada diatas atau tidak, namun karena perintah pimpinan dalam hal ini BSOM. saksi Indra Putra maka saksi membuka rekening nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola aplikasi eKURMA dan APPEL;
- Bahwa Selama saksi bekerja sebagai CS belum pernah membuat buku rekening nasabah tanpa hadir nasabah dan tidak pernah ada nasabah yang menandatangani buku rekening diluar kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Cintia Maharani Putri, S.Pd Binti Indra Utama Akip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sebagai *Costumer Service* sejak tahun 2022;
- Bahwa sebagai *Costumer Service* saksi bertugas melakukan aktivitas layanan pembukaan dan penutupan rekening nasabah beserta ATM, setelah membuat buku rekening tersebut saksi menyerahkan dokumen buku tabungan/rekening, kartu ATM tersebut kepada nasabah;
- Bahwa syarat untuk membuat buku rekening/tabungan, nasabah hanya menyerahkan fotokopi KTP. dan meperlihatkan asli KTP. untuk pencocokan data nasabah;

Hal. 189 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah meminta dibuatkan buku rekening nasabah yang saksi tidak ingat lagi nama nasabah tersebut, lalu saksi minta kepada Terdakwa agar menghadapkan nasabah ke hadapan saksi, Terdakwa mengatakan nasabah masih antri proses pencairan pembiayaan dilantai atas;
- Bahwa saksi melakukan proses pembukaan buku rekening nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tanpa face to face karena saksi pernah di briefing oleh pimpinan saksi agar tidak mempersulit proses bisnis dan juga adanya tekanan dari saksi Bakhtiar pimpinan BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa cara Terdakwa minta dibuatkan buku tabungan/rekening nasabah tersebut yaitu saat itu Terdakwa datang ke saksi dengan membawa fotokopi KTP. dan minta dibuatkan buku rekening nasabah yang saksi tidak ingat lagi namanya, kemudian Terdakwa juga menyebutkan nama ibu kandung nasabah tersebut, lalu setelah saksi membuat buku tabungan/rekening tersebut Terdakwa membawa buku tabungan/rekening ke lantai atas dikantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pengajuan dan pencairan pembiayaan mikro KUR. karena itu hanya bagian *Marketing* dan saksi hanya melayani tentang pembukaan buku tabungan/rekening dan penutupan rekening nasabah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah mendapatkan *reward* tapi saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa *reward* yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola aplikasi eKURMA dan aplikasi APPEL;
- Bahwa di buku tabungan ada tandatangan BSOM. yang saat itu dijabat oleh saksi Indra Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nasabah yang saksi buat buku tabungan/rekening tersebut ada dilantai atas atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya audit yang dilakukan oleh tim audit investigasi PT. Bak Syariah Indonesia, Tbk. pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 190 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Brantas S.E., CFRA Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penyaluran atau pemberian pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol Meulaboh;
- Bahwa saksi bersama yang dibantu oleh 8 (delapan) orang anggota tim audit lainnya dari PT. Bank Syariah Indonesia pusat melakukan audit pada Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol pada tanggal 10 sampai dengan 24 November 2023 dan saksi merupakan ketua tim audit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan audit di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, saksi bersama tim audit lainnya menemukan hasil bahwa adanya dugaan *Fraud* atau adanya penyaluran/pemberian pembiayaan KUR. secara fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang *broker*;
- Bahwa Terdakwa sebagai MBR. (Mikro Bisnis Representatif) bertanggungjawab kepada *Branch Manager*;
- Bahwa saksi melakukan audit dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen pembiayaan KUR., *On The Spot* (OTS) ke beberapa nasabah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai bank termasuk Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan bersama tim di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol, saksi menemukan bahwa Tedakwa melakukan penyaluran/pemberian pembiayaan KUR. secara fiktif dan topengan tidak sendiri, Terdakwa dibantu oleh beberapa *broker* diantaranya bernama Sopian yang ikut menawarkan/mencari data identitas calon nasabah dan seolah-oleh nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR. sehingga calon nasabah mau menyerahkan identitasnya, lalu Terdakwa merekayasa seluruh dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. seolah-olah pembiayaan KUR. tersebut layak diberikan tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh, Sopian mendapatkan data identitas nasabah dengan cara mengelabui calon nasabah dengan mengatakan bahwa calon nasabah akan mendapatkan

Hal. 191 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/biaya renovasi rumah dari pemerintah dengan syarat harus menyerahkan identitas;

- Bahwa Terdakwa merekayasa dokumen pengajuan dan pembiayaan KUR. dengan memalsukan tandatangan nasabah dan merekayasa data usaha milik calon nasabah, setelah itu Terdakwa juga mengelabui petugas *Costumer Service* untuk melakukan pembukaan buku rekening dan mengaktifasi kartu ATM semua nasabah yang diajukan oleh Terdakwa, lalu setelah *Branch Manager* yang dijabat oleh saksi Bakhtiar Djamil memutuskan pembiayaan tersebut dan menyerahkan seluruh pembiayaan kepada Terdakwa, lalu setelah saksi Rahmat Lidayani selaku *Operational Staff* dan saksi Indra Putra selaku BSOM. memproses pencairan pembiayaan yang telah diajukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sopian melakukan penarikan dana pembiayaan nasabah KUR. fiktif dan topengan melalui mesin ATM dan BSI Smart Agen dan mentransfer ke rekening penampung milik temannya, selain itu Terdakwa juga dibantu oleh beberapa orang *broker* lainnya yang menurut hasil audit yang saksi lakukan bernama Desfril Mahandra Retail yang merupakan Sales Eksekutif KCP. Meulaboh Imam Bonjol, sdr Nailis, Fahmudini yang merupakan Anggota Polisi Polres Aceh Barat, Sopian selaku sekretaris desa, Andri Azwar, Mahlil Yulian Winda dan M. Ikhlas Doni;
- Bahwa Total pembiayaan yang dicairkan oleh Terdakwa lebih Kurang Rp9.000.000.000,00, dari total pembiayaan tersebut Terdakwa menikmati lebih Kurang Rp2.500.000.000,00.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembiayaan fiktif dan topengan ini berawal dari ditemukan adanya 5 (lima) rekening yang sama terus menerus melakukan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga dari kecurigaan tersebut pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat memerintahkan kepada saksi beserta tim untuk melakukan audit di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan merekayasa pembiayaan fiktif dan topengan;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil pencairan pembiayaan KUR. fiktif dan topengan tersebut digunakan untuk modal usaha vespa, usaha proyek pemerintahan dan juga untuk membayar angsuran pembiayaan nasabah KUR. yang macet;
- Bahwa menurut saksi, selain pihak BSI yang telah dirugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, nasabah yang

Hal. 192 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/identitasnya digunakan oleh Terdakwa dalam penyaluran pembiayaan fiktif dan topengan juga dirugikan karena telah masuk dalam hitam Bank Syariah Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi menemukan adanya pembiayaan fiktif dan topengan lebih Kurang sekitar 71 (tujuh puluh satu) pembiayaan KUR.;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi tersebut, saksi telah mendapatkan sertifikasi audit investigasi menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dari semua *broker* yang saksi sebutkan tersebut diatas, saksi telah memberikan rekomendasi ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang terlibat dalam pencairan/penyaluran pembiayaan fiktif dan topengan tersebut;
- Bahwa saksi ada memeriksa pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol saksi Bakhtiar Djamil dan menurut saksi Terdakwa mengelabui saksi Bakhtiar Djamil dengan menyiapkan dokumen-dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. tersebut sehingga saksi Bakhtiar Djamil *mengapprove* atau memberi putusan untuk menyetujui pencairan pembiayaan KUR. tersebut. Menurut saksi, saksi Bakhtiar Djamil tidak terlibat dalam proses pengajuan data nasabah pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari dokumen yang saksi periksa, saksi mengetahui ada keluarga dri pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang mengajukan namun semuanya sudah lunas;
- Bahwa *Broker* yang membantu melakukan Terdakwa tindak pidana pembiayaan adalah pihak dari *eksternal* Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan audit di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, saksi selaku tim audit Bank Syariah Indonesia pusat menemukan bahwa didapatkan penyeteroran/pembayaran angsuran pembiayaan dari rekening yang sama, kemudian saksi melapor ke atasan dan kemudian atasan saksi memerintahkan saksi untuk datang ke BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol guna mendapatkan data-data terkait adanya dugaan *Fraud* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses mengelabui petugas bank BSI KCP. Meulaboh saat saksi memeriksa petugas *Costumer Service* BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang menerangkan bahwa

Hal. 193 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa meminta bantu dibuatkan buku rekening nasabah, *Costumer Service* tersebut menanyakan kepada Terdakwa “nasabah dimana?, Terdakwa menjawab “ada diatas”, seharusnya Terdakwa menghadapkan nasabah ke *Costumer Service* saat membuat buku rekening, namun karena percaya kepada Terdakwa selaku rekan kerja, *Costumer Service* tersebut membuat buku rekening nasabah yang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen yang direkayasa oleh Terdakwa karena saksi langsung menemukan dokumen yang direkayasa oleh Terdakwa bahkan saksi melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang pembiayaan KUR. dicarikan oleh Terdakwa yang saksi tidak ingat lagi namanya, nasabah tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan KUR. dan tidak memiliki usaha;
- Bahwa Setahu saksi sesuai standar operasional prosedur, yang melakukan penginputan data/identitas nasabah dan dokumen-dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. adalah *Marketing* dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, setelah semua dokumen diinput lengkap selanjutnya di *approve* oleh *Branch Manager*;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, Terdakwa pernah mendapatkan hadiah atau *reward* dari pihak perusahaan karena Terdakwa sebagai *Marketing* yang mampu memenuhi dan bahkan melebihi target pembiayaan yang ditargetkan oleh pihak perusahaan namun cara pencapaian target yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan;
- Adapun jenis audit yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia pusat berupa audit rutin dan audit investigasi. Audit rutin dilakukan atas program yang dilakukan sesuai jadwal setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan di kantor cabang sedangkan audit investigasi dilakukan ketika mendapat dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan di salah satu Bank;
- Bahwa saksi melakukan audit investigasi di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan surat tugas dari Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat dengan rujukan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan petunjuk pelaksanaan;
- Bahwa yang saksi periksa berupa dokumen dokumen-dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR., rekening koran, lampiran

Hal. 194 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan dokumen lain yang menyangkut dugaan *Fraud*, lalu saksi memeriksa Terdakwa, saksi Bakhtiar Djamil sebagai *Branch Manager*, saksi Indra Putra sebagai BSOM., saksi Rahmat Lidayani sebagai *Operational Staff*, saksi Miranda Dewi dan saksi Cintia Maharani Putri masing-masing sebagai *Costumer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol dan juga saksi melakukan pemeriksaan dilapangan ke nasabah yang ada dalam daftar pengajuan/pencairan pembiayaan KUR. dengan mencocokkan identitas nasabah dengan nama yang ada di dokumen-dokumen yang diduga adanya *Fraud* yang dilakukan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ke nasabah ditemukan bahwa para nasabah tersebut tidak mengajukan identitasnya untuk pembiayaan KUR. namun namanya ada dalam dokumen pengajuan/pencairan pembiayaan KUR. dan juga mendapatkan nasabah menyerahkan dokumen identitasnya namun tidak mengajukan pengajuan/pencairan pembiayaan KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pengelabuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pengelabuan yang dilakukan Terdakwa adalah dari data yang diinput oleh Terdakwa, adanya penyimpangan akad dimana nasabah tidak hadir yang kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah pada dokumen pengajuan/pencairan pembiayaan KUR.;
- Bahwa Setahu saksi, yang menandatangani akad pencairan pembiayaan KUR. adalah *Marketing*, *Branch Manager*, nasabah dan saksi-saksi;
- Bahwa Tandatangan akad pencairan dilakukan saat pencairan dan jika *Branch Manager* tidak ada, harus ada surat perintah dari *Branch Manager* untuk menunjuk orang guna mendampingi nasabah saat dilakukan tandatangan akad pencairan pembiayaan KUR., namun pada prakteknya *Branch Manager* menandatangani akad belakangan;
- Bahwa Pencairan pembiayaan diberikan secara otomatis ke rekening nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu kali dengan cara wawancara langsung dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dibantu oleh *broker* dari pihak *eksternal*;

Hal. 195 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa tidak pihak internal Bank Syariah Indonesia yang menjadi *broker* yang ikut membantu melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Pembiayaan fiktif adalah pembiayaan yang diberikan/dicairkan tanpa diketahui oleh nasabah tersebut yang dananya dinikmati oleh pelaku dan nasabah tersebut tidak pernah menyerahkan dokumen atau identitasnya untuk mengajukan pembiayaan, sedangkan topengan adalah pembiayaan yang dicairkan tanpa diketahui oleh nasabah yang dananya dikuasai oleh pelaku akan tetapi nasabah mengetahui identitasnya digunakan namun nasabah tersebut tidak mengajukan pembiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada nasabah yang merupakan keluarga dari *Branch Manager* yang mengajukan permohonan pembiayaan KUR. ketika saksi periksa *Branch Manager* yang saat itu dijabat oleh saksi Bakhtiar Djamil dan saat saksi periksa, nasabah dari keluarga saksi Bakhtiar Djamil pembiayaan KUR. yang diajukan sudah dilakukan pelunasan;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah saksi Zaki *Branch Manager* baru pengganti saksi Bakhtiar Djamil, saksi Zaki melapor setelah diberitahu oleh tim legal Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;
- Bahwa yang melakukan penyitaan dokumen dari hasil pemeriksaan Terdakwa adalah tim legal dari Bank Syariah Indonesia, Tbk. pusat;
- Bahwa seingat saksi ada 9 (sembilan) buah buku tabungan yang disita oleh penyidik yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terkait dengan dokumen lahan/sertipkat yang disita, setahu saksi untuk *recovery* dana/uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pencairan pembiayaan KUR. secara fiktif dan topengan tersebut;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan *broker* Sopian saat melakukan *On The Spot* kelapangan dan Sopian mengaku ada memberi identitas nasabah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran angsuran dari rekening yang sama melalui sistem Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa yang membuat Bank Syariah Indonesi mengalami kerugian karena Terdakwa merekayasa dokumen pembiayaan sehingga adanya pencairan yang dananya bersumber dari Bank Syariah Indonesia;

Hal. 196 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak diperbolehkan melakukan pencairan kredit fiktif dan topengan menurut aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembiayaan kredit KUR. fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pembiayaan fiktif yaitu pembiayaan dengan memakai data nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah tersebut dan uangnya juga tidak diterima oleh nasabah tersebut, sedangkan pembiayaan topengan adalah pembiayaan yang dilakukan dengan memakai data nasabah dan nasabah tersebut mengetahui datanya dipakai akan tetapi uangnya tidak diterima oleh nasabah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait: Terdakwa hanya menikmati uang dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) selebihnya untuk Terdakwa bayar angsuran pembayaran pembiayaan nasabah Terdakwa yang menunggak;

8. Zainabon Binti Lamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan KUR. ke BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KK dan KTP. milik saksi ke seseorang yang bernama Sofian pada tahun 2023;
- Bahwa Sofian adalah Kepala Dusun di Dusun Kuta Tutong, Desa Pasi Aceh Kec. Woyla Kab. Aceh Barat tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP. dan KK miliknya kepada Saudara Sofian, karena Sofian mengatakan akan diusul untuk mendapatkan bantuan rumah *dhuafa*;
- Bahwa tidak ada yang melihat yang melihat saat saksi menyerahkan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi juga menyerahkan KTP. dan KK milik saksi Mauliza dan saksi Zainal Abidin, namun saksi Mauliza tidak ada saat saksi menyerahkan KTP. dan KK miliknya kepada Sofian;
- Bahwa Sofian datang ke rumah saksi dan meminta KTP. dan KK milik saksi, lalu saksi menanyakan untuk apa KTP. dan KK, Sofian menjawab KTP. dan KK saksi diperlukan untuk diusul pengadaan bantuan rumah *dhuafa*. Kemudian pada hari itu juga saksi menyerahkan KTP. dan KK miliknya lalu difoto oleh Sofian;

Hal. 197 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan ke Sofian tentang berapa lama rumah bantuan tersebut direalisasikan, Sofian mengatakan bahwa rumah bantuan *dhuafa* akan direalisasikan Kurang lebih dua sampai tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP. dan KK miliknya digunakan untuk mencairkan KUR. d Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi pernah didatangi tim audit di rumahnya, tim audit tersebut menanyakan apakah saksi mengajukan KUR., saksi menjawab tidak ada. dan saksi tidak mengetahui KTP. dan KK miliknya terdapat didalam berkas pengajuan KUR.;
- Bahwa Tim audit menyampaikan bahwa jumlah KUR. yang dapat dicairkan atas nama saksi lebih Kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). hal ini disampaikan tim audit Kurang lebih enam bulan setelah Sofian meminta KTP. dan KK saksi;
- Bahwa dua jam setelah kedatangan tim audit tersebut ke rumah saksi, Sofian juga mendatangi rumah saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada Sofian mengapa KTP. dan KK saksi ada di bank, lalu Sofian menjawab tidak apa-apa dan tidak masalah dengan data saksi, nanti akan diselesaikan oleh Sofian;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang rumah bantuan tersebut ke Sofian, lalu Sofian mengatakan agar saksi menunggu dulu;
- Bahwa menurut keterangan Sofian, bahwa identitas/data saksi diambil oleh Sofian untuk mengajukan dan mencairkan uang pembiayaan KUR. atas nama saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan dokumen lain selain KTP. dan KK miliknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB dan saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa Sofian memfoto KTP. dan KK milik saksi menggunakan handphonenya;
- Bahwa Setahu saksi, hubungan Sofian dengan Terdakwa saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan bantuan rumah *dhuafa*;

Hal. 198 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

9. M. Yasar Bin M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan KUR. ke Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- saksi pernah menyerahkan dokumen pribadi miliknya berupa KTP. dan KK kepada Sofian pada akhir tahun 2003;
- awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi, seseorang yang saksi sebut sebagai Pak Cik Sulaiman menyampaikan kepada Sofian untuk membantu saksi mendapatkan rumah bantuan, lalu Sofian meyampaikan kepada Pak Cik Sulaiman untuk menyuruh saksi ke rumahnya mengantarkan KK milik saksi. Lalu lebih Kurang satu minggu kemudian Sofian datang ke rumah saksi untuk meminta KTP. dan KK milik saksi dan saat itu Sofian mengatakan agar tidak memberitahukan kepada orang lain terkait permintaan dokumen milik saksi tersebut, lalu Satu minggu setelahnya, Sofian mendatangi saksi dengan membawa surat atau dokumen dan meminta saksi untuk menandatangani;
- Bahwa Sofian merupakan Kepala Dusun tempat saksi tinggal di Dusun Kuta Tutong, Desa Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen yang ditandatangani saksi karena saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan rumah kaum *dhuafa* kepada Sofian;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi merupakan nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol saat tim audit dari BSI mendatangi rumah saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi ada mengajukan KUR. Saat itu, saksi menjawab bahwa ia tidak mengajukan KUR., saksi hanya menyerahkan KTP. dan KK miliknya untuk mengurus permohonan untuk mendapatkan rumah bantuan;
- Bahwa Tim audit BSI menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat pinjaman/pembiayaan KUR. atas nama saksi senilai Rp200.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dokumen identitas saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Hal. 199 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan bantuan rumah;
- Bahwa Tidak ada dokumen lain yang saksi berikan kepada saksi selain KTP. dan KK milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

10. Mauliza Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dan mengambil pembiayaan KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol maupun di bank lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP. ke Sofian, namun saksi mengetahui KTP. saksi diserahkan ke Sofian setelah diberitahu oleh ibu saksi bernama saksi Zainabon
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diberikan oleh ibu saksi kepada Sofian;
- Bahwa Ibu saksi menyerahkan KTP. saksi kepada Sofian untuk mengurus rumah batuan kaum *dhuafa* bukan untuk mengambil atau mengajukan pembiayaan KUR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KTP. saksi yang diambil oleh Sofian digunakan untuk mengajukan pembiayaan KUR. di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Akad Pembiayaan atau permohonan pembiayaan KUR.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dokumen identitas saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum pernah mendapatkan rumah bantuan *dhuafa*;
- Bahwa saksi anak dari saksi Zainabon dan Zainal Abidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

11. Salimah Binti Alm. Saliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permbiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol maupun bank lain, namun sebelumnya Suami saksi pernah mengajukan permohonan KUR. dan sudah dicairkan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Uang yang diterima saksi dan suaminya adalah senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta

Hal. 200 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah di potong biaya admin, asuransi dan biaya administrasi lainnya;

- Bahwa tujuan suami saksi mengambil KUR. tersebut adalah untuk menjalankan usaha;
- Bahwa Pembiayaan KUR. yang diajukan oleh suami saksi belum lunas dan hingga saat masih dalam angsuran;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KTP. dan KK milik saksi kepada Sofian dengan alasan bahwa sofian akan mengurus rumah bantuan *dhuafa*, namun bantuan rumah *dhuafa* tersebut tidak saksi dapatkan;
- Bahwa saksi pernah didatangi dan ditelepon oleh Sofian dan menyampaikan bahwa jika ada tim audit datang menanyakan tentang pembiayaan KUR., saksi diminta untuk mengiyakan bahwa saksi ada mengajukan pembiayaan KUR. Rp200.000.000,00. namun saksi menolak apa yang disuruh oleh Sofian;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan lagi tentang bantuan rumah *dhuafa* kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu terkait rumah bantuan tersebut karena saksi percaya kepada Sofian yang merupakan perangkat desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa setelah mengetahui Sofian telah menipu saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Tim Audit BSI datang ke tempat saksi dan diberitahu bahwa saksi memiliki pinjaman atas nama saksi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol dan saat itu Tim Audit BSI juga menunjukkan fotokopi KK dan KTP. saksi sebagai bukti bahwa benar saksi mengajukan pinjaman/ pembiayaan KUR.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan meminta saksi untuk menyerahkan identitas saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat buku rekening/ buku tabungan terkait dengan pengajuan pembiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan rumah *dhuafa*;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akad pembiayaan KUR.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 201 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jamarin Bin Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. ke Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol pada tahun 2022 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tapi tidak cair;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. melalui Sofian karena saksi mengetahui Sofian bisa membantu pengurusan pembiayaan KUR. di BSI. saksi mengetahui hal tersebut dari orang kampung saksi yang sudah pernah dibantu Sofian pengajuan pembiayaan KUR. dan berhasil karena Sofian mempunyai orang dalam di BSI yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP. milik saksi dan istri saksi, Kartu Keluarga, dan dua Sertifikat Hak Milik Kebun dan tanah sawah milik saksi kepada Sofian, sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan KUR. tersebut adalah dokumen asli dan bukan fotokopi;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen tersebut ke Sofian di rumah saksi ketika Sofian datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saat itu saksi menemui Sofian untuk meminta bantuan Sofian dalam pengajuan KUR. tersebut, lalu Sofian meminta saksi untuk melengkapi data dan menunggu info selanjutnya. Namun sampai 5 (lima) bulan saksi tidak menerima info apapun, lalu saksi menanyakan lagi hal tersebut dan Sofian mengatakan bahwa dokumennya sudah diberikan ke Terdakwa dan mengatakan bahwa pembiayaan belum cair;
- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung ke Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol untuk mengurus pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi mengetahui pembiayaan KUR. sudah cair ketika Tim audit BSI menemui saksi sekira awal tahun 2023 dan menanyakan kepada saksi perihal tentang pengajuan pembiayaan KUR. Rp200.000.000,00 dan saksi mengatakan bahwa saksi ada mengajukan pembiayaan KUR. senilai Rp120.000.000,00. namun sampai sekarang belum cair
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pembiayaan KUR. saksi telah cair, saksi menanyakan hal tersebut ke Sofian, Sofian mengatakan bahwa ia tidak tahu karena pencairan pembiayaan KUR. di urus oleh Terdakwa, lalu saksi marah-marah ke Sofian;

Hal. 202 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dokumen identitas dan SHM milik saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kemana dokumen tersebut dibawa oleh Sofian;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat milik saksi belum dikembalikan oleh Sofian dan saksi tidak tahu dimana sertifikat hak milik tersebut berada
- Bahwa setahu saksi, orang yang berhasil mengurus pembiayaan KUR. melalui Sofian bernama M. Dahlan;
- Bahwa saksi ada menanyakan terkait dokumen pengajuan pembiayaan KUR. saksi ke Sofian, Sofian mengatakan bahwa dokumennya telah diserahkan ke Terdakwa bagian pencairan pembiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya apapun terhadap Sofian baik itu pelaporan atau upaya lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

13. Siti Hawa Binti Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. pada tahun 2023 melalui Sofian;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Sofian bahwa saksi ingin mengajukan kredit, lalu Sofian meminta saksi untuk menyerahkan KTP., KK, Pas Foto, NPWP., dan Sertifikat Hak Milik. Lalu Sofian mendatangi rumah saksi meminta dokumen/identitas yang sudah disebutkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Sofian merupakan Kepala Dusun di Dusun tempat saksi tinggal saat itu;
- Bahwa saksi mengurus pengajuan KUR. melalui Sofian karena saksi melihat banyak orang yang berhasil mengajukan KUR. dibantu oleh Sofian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan KUR. atas namanya telah cair ketika saksi didatangi tim dari BSI yang menyatakan pengajuan KUR. atas nama saksi telah cair senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat itu saksi menyatakan tidak tahu terkait pencairan KUR. atas

Hal. 203 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tersebut kepada tim dari BSI tersebut. Setelah itu, saksi mendatangi Sofian dan menyampaikan bahwa saksi didatangi tim dari BSI yang menyatakan KUR. atas namanya telah cair, Sofian mengatakan bahwa ia tidak tahu terkait hal tersebut dan menyebutkan bahwa itu Terdakwa yang cairkan. Saat itu, saksi marah kepada Sofian;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen permohonan KUR. atau dokumen lainnya terkait pencairan KUR.;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening tabungan di BSI;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen penyerahan SHM tersebut disaksikan oleh Suami saksi yang bernama M. Isa;
- Bahwa saksi menyerahkan SHM sebanyak dua lembar atas nama suami saksi yaitu M. Isa, sementara pengajuan KUR. atas nama saksi sendiri kepada Sofian;
- Bahwa saksi pernah bertemu tim audit dari BSI dan tim audit mengatakan kepada saksi mengetahui bahwa pinjaman yang saksi ajukan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah cair;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak menerima pencairan dana tersebut sama sekali
- Bahwa setahu saksi, Sofian berada di rumahnya di kampung
- Bahwa Dokumen milik saksi yang belum dikembalikan berupa dua lembar Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya baik itu pelaporan atau upaya lainnya terkait kejadian yang menimpa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

14. Samsuardi Bin Alm. Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. atas nama Istri saksi yang bernama Fatimah;
- Bahwa awalnya istri saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kapan KUR. yang saksi ajukan cair, Terdakwa meminta saksi untuk menunggu dulu. Lalu saksi ditelepon oleh tim dari BSI yang memberitahukan bahwa ada tunggakan cicilan KUR. atas nama saksi yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan KUR. sebelumnya;

Hal. 204 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen pribadi saksi yang diserahkan kepada Sofian, dan Sofian menyampaikan bahwa permohonan KUR. akan dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Istri saksi tidak pernah mendatangi dokumen pencairan KUR. tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan SHM atas nama Zainabon yang merupakan orangtua dari Istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen barang bukti dalam proses penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dokumen tersebut diserahkan oleh Istri saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu tim audit dari BSI;
- Bahwa Dokumen milik saksi yang belum dikembalikan berupa dua lembar Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan Bantuan Rumah;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya baik itu pelaporan atau upaya lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

15. Wahyudi Bin Arafat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2023;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan KUR. atas nama Ayah saksi, lalu saksi menyerahkan KTP., KK dan Sertifikat Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengurusan yang dibantu oleh Sofian cepat prosesnya dan pencairannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Terdakwa, karena Sofian mengatakan cukup berurusan dengannya saja, nanti akan disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi tim dari BSI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani dokumen pencairan kredit dari BSI;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen barang bukti dalam proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu tim audit dari BSI;

Hal. 205 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, saksi pernah menyerahkan satu lebar Sertifikat Tanah dan sudah dikembalikan
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan Bantuan Rumah;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya baik itu pelaporan atau upaya lainnya;
- Bahwa Menurut keterangan saksi, SHM tersebut saksi ambil kembali setelah Sofian menyampaikan kepada saksi bahwa permohonan KUR. atas nama Ayah saksi tidak dapat dicairkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

16. Hasbi Bin Muhammad Deli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mencairkan KUR.;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, tapi tidak membahas tentang KUR.;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Sofian yang menyampaikan kepada saksi apabila saksi berkeinginan untuk mencairkan KUR. bisa melalui Sofian karena Sofian mengaku dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan saksi, satu bulan setelah saksi melengkapi data yang diminta, saksi menanyakan terkait pencairan KUR. tersebut kepada Sofian, namun Sofian menyatakan KUR. belum cair;
- Bahwa saksi mendatangi Sofian dan menanyakan hal tersebut, Sofian membenarkan dana KUR. atas nama saksi telah cair dan uangnya ada pada Terdakwa. Kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan benar uang tersebut sudah cair namun sedang digunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada pada Sofian;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan satu lembar Sertifikat Tanah dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan Bantuan Rumah;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya baik itu pelaporan atau upaya lainnya;

Hal. 206 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

17. Zainal Abidin Bin Umar Ubit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Zainabon;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Zainabon ada menyerahkan data/identitas saksi berupa KTP. dan KK ke Sofian;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2023, Sofian mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa saksi akan mendapatkan rumah bantuan, untuk itu diperlukan KTP. dan KK saksi untuk pengurusannya. Lalu saksi mengatakan KK dan KTP. saksi ada Mak Dek (panggilan Sofian ke istri saksi, yaitu saksi Zainabon), kemudian saksi Zainabon menyerahkan KK dan KTP. milik saksi ke Sofian;
- Bahwa setahu saksi, Sofian adalah sekdes di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal bantuan rumah kepada Sofian, Sofian mengatakan bahwa rumah *dhuafa*;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal Bantuan Rumah kepada Sofian, Sofian mengatakan bahwa rumah bantuan *dhuafa* tidak lama lagi akan dibangun, lalu Sofian menyerahkan uang ke saksi Rp1.000.000,00 namun saksi tolak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan KUR. di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait pembiayaan KUR. dan tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menolak uang tersebut karena saksi beranggapan untuk apa lagi uang jika saksi sudah mendapatkan Rumah Bantuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini, saksi belum mendapatkan bantuan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen identitas saksi digunakan untuk mengajukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dokumen KK, KTP. dan dokumen lain ke saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 207 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sofian Bin Muhibuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara sepupu saksi dari pihak Ayah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Gampong Kuala Bhee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Desa Pasi Aceh sejak tahun 2023 hingga tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di BSI sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa dan jenis jabatan Terdakwa di BSI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. kepada Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa saat itu saksi membawa KTP., KK, dan SHMatas nama ayah saksi dan surat keterangan usaha kebun kelapa sawit ke BSI dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk usaha saksi seperti pengadaan kilang kayu dan perabot;
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUR. kepada Terdakwa saksi gunakan untuk usaha saksi seperti pengadaan kilang kayu dan perabot;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui dan mendatangi saksi untuk melakukan survei sebagai kelanjutan dari pengajuan KUR. saksi. Saat itu Terdakwa juga memoto kebun sawit saksi sebagai agunan yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi pernah mendatangi akad pencairan kredit KUR. yang dilaksanakan di rumah saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa dokumen KUR.;
- Bahwa setelah dilakukan survei oleh Terdakwa, lebih Kurang 1 (satu) bulan setelah itu kredit KUR. atas nama saksi cair sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci isi dokumen karena jumlah dokumennya banyak;
- Bahwa setelah saksi mengajukan kredit KUR. kepada Terdakwa, lalu warga/masyarakat mengetahui KUR. yang saksi ajukan berhasil disetujui dan dicairkan, sejak saat itu, warga meminta bantuan saksi untuk mengurus pengajuan KUR.;

Hal. 208 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mencari calon nasabah untuk pembiayaan kredit KUR. sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit KUR. yang saksi ajukan sesuai dengan yang saksi ajukan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, warga yang pernah mengajukan KUR. melalui saksi adalah saksi Jamarin, saksi Hasbi, saksi Wahyudi, saksi Siti Hawa, dan saksi M. Isa. Mereka datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan saksi mengurus pengajuan KUR. dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencairkan kredit KUR. tersebut;
- Bahwa warga yang mengajukan kredit KUR. tersebut membawa dokumen seperti KTP., KK, SHM dan sebagian masih belum melengkapi dokumennya. Setelah itu, saksi mendatangi Terdakwa dengan membawa dokumen pengajuan KUR. dari ke 5 (lima) saksi tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada lima orang yang ingin mengajukan KUR., lalu saksi menyerahkan langsung dokumen tersebut ke Terdakwa tanpa saksi verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, pengajuan kredit KUR. yang diajukan oleh ke 5 (lima) warga tersebut cair, namun sebagian ada yang tidak menerima dana pencairan KUR. tersebut;
- Bahwa saksi memberitahu dan meminta bahwa untuk mengajukan pembiayaan kredit KUR. harus melengkapi dokumen yang diminta oleh BSI seperti KK, KTP., SHM dan surat izin usaha;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen pengajuan kredit KUR. milik warga tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi Siti Hawa nilai KUR. yang cair atas nama saksi Siti Hawa sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi Siti Hawa hanya menerima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi gunakan untuk usaha milik saksi;
- Bahwa selain Kepala Dusun tempat tinggal gampong Pasie Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat saksi juga merupakan salah satu anggota pendiri Rumah TWP (Tentara Wajib Perumahan) yang saat itu saksi mengumpulkan data KTP. dan KK warga dan membantu dalam hal pendanaan saja. Kemudian Terdakwa meminta data KTP. dan KK

Hal. 209 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tersebut dan saksi berikan kepada Terdakwa tanpa izin dari pemilik data;

- Bahwa saksi pernah menjanjikan dan menyampaikan kepada para warga Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat bahwa para warga dapat mengajukan permohonan bantuan rumah *dhuafa* dan saat itu seingat saksi ada warga yang mengajukan permohonan bantuan rumah *dhuafa* salah satunya saksi Zainabon dan datanya memang ada pada saksi karena saksi merupakan kepala dusun;
- Bahwa saksi menyerahkan data identitas warga Gampong Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat lebih Kurang 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi pernah membantu mengajukan permohonan KUR. atas nama Muslim yang merupakan suami dari saksi Salimah dengan penacarian sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Muslim dan saksi Salimah tidak mengetahui bahwa nama Muslim digunakan untuk pengajuan kredit KUR.;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen identitas warga ke Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan saksi tidak menanyakan tujuannya ke Terdakwa. saksi baru mengetahui bahwa dokumen identitas warga yang saksi serahkan ke Terdakwa digunakan untuk pencairan kredit KUR. setelah datangnya tim audit dan adanya hasil audit dari BSI pusat;
- Bahwa saksi pernah menerima uang pencarian KUR. atas nama saksi Hasbi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena saksi Hasbi pernah mengajukan KUR. ke BSI tapi saksi Hasbi tidak mengetahui apakah pengajuan KUR. tersebut cair atau tidak;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah meminta pinjam uang ke saksi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan untuk membayar pekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan identitas warga untuk kepentingan pribadi tanpa adanya permintaan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Sulaiman setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Abdul Rani dan saksi Salimah;

Hal. 210 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang pembiayaan KUR. yang cair atas nama saksi Siti Hawa, saksi Hasbi, dan saksi Syarifuddin dan beberapa orang warga lainnya yang saksi tidak ingat lagi lebih kurang sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan warga menyerahkan pembayaran angsuran KUR. melalui saksi dan saksi sudah membayar angsuran KUR. warga tersebut langsung ke Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi membayar angsuran KUR. warga ke Terdakwa sekira bulan November atau Desember 2023 namun saksi berhenti membayar angsuran karena saksi tidak mengetahui pasti berapa total dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa atas nama warga yang diajukan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang KUR. yang cair atas nama Abdurrani dan saksi Salimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan KUR. tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan data identitas warga seperti KTP., KK dan SHM, saksi pernah membantu Terdakwa untuk melakukan proses surat keterangan penguasaan (Sporadik) dari Keuchik/ Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi pernah membantu membuat surat keterangan penguasaan tanah (Sporadik) dari Kechik/Kepala Desa atas nama M. Yasar, Zainabon, Zainal Abidin dan saksi Mauliza dan warga tersebut tidak mengetahui bahwa ada dibuatkan surat keterangan penguasaan (Sporadik) tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan surat keterangan penguasaan tanah (Sporadik) dari kepala desa tersebut ke Muzawwir dan kemudian Muzawwir menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Camat untuk dibuat akta jual beli;
- Bahwa Surat keterangan penguasaan tanah (Sporadik) tersebut telah saksi ketik lalu saksi menyerahkan ke Keuchik/ Kepala Desa untuk ditandatangani saja dengan mengatakan ada surat sporadik atas nama warga, lalu Kepala Desa menandatangani tanpa menanyakan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi memberikan dokumen atau identitas warga kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah membantu saksi untuk melakukan proses pencarian kredit KUR. saksi sehingga saksi berhutang budi kepada saksi dan ingin membantu Terdakwa;

Hal. 211 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli atas nama saksi Mauliza tersebut dan saksi tidak pernah menyerahkan ke saksi Mauliza untuk menandatangani Akta Jual Beli dan saksi juga tidak mengetahui bahwa saksi Mauliza pernah menandatangani;
- Bahwa saksi pernah menerima Akta Jual Beli atas nama saksi Abdul Rani, Zainabon, M. Yasar dari Muzawwir yang sudah dibuat oleh Muzawwir, kemudian saksi menyerahkan akta jual beli tersebut ke saksi Abdul Rani, Zainabon, M. Yasar untuk ditandatangani, sedangkan akta jual beli atas nama Wahyudi dan Zainal Abidin saksi yang menandatangani tanpa diketahui oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menandatangani akta jual beli atas nama Wahyudi dan Zainal Abidin dengan melihat identitas/KTP. milik Wahyudi dan Zainal Abidin;
- Bahwa saksi kenal dengan Muzawwir yang merupakan pegawai Kecamatan Woyla;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada warga untuk menggunakan data identitas warga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat imbalan apapun dari Terdakwa, namun saksi mendapatkan pencairan kredit dan saksi membayar angsuran kredit KUR. saksi secara mandiri;
- Bahwa ssaha yang saksi miliki yaitu seperti usaha kayu namun saat ini sedang mengalami penurunan;
- Bahwa seingat saksi, SHM warga yang mengajukan kredit KUR. melalui saksi antara milik saksi Jamarin 2 (dua) Sertifikat namun 1 (satu) sertipikat sudah dikembalikan, saksi Siti Hawa sebanyak 1 (satu) sertipikat, saksi M. Isa sebanyak 1 (satu) sertipikat, saksi Syamsuardi sebanyak 2 (dua) sertipikat dikarenakan 1 (satu) lagi telah dikembalikan, saksi Wahyudi sebanyak 1 (satu) sertipikat, dan saksi Hasbi sebanyak 1 (satu) sertipikat dan sertipikat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengajuan KUR.;
- Bahwa warga mengetahui bahwa nama dan identitas saksi serahkan ke Terdakwa untuk pengajuan dan pembiayaan KUR. setelah datangnya tim audit BSI pusat;
- Bahwa saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh tim audit BSI pusat dan saksi mengakui bahwa saksi memiliki tunggakan kredit KUR. yang belum saksi bayar;

Hal. 212 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu proses pembuatan surat keterangan sporadik dari keuchik/kepala desa setempat dan akta jual beli warga karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang lebih Kurang sekitar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi serahkan ke warga yang mengajukan kredit KUR.;
- Bahwa para warga yang saksi gunakan data identitasnya untuk pengajuan kredit KUR. tidak mengetahui saksi membuat surat keterangan penguasaan tanah dan akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak ikut membuat akta jual beli, saksi hanya membantu surat keterangan dari kepala desa lalu saksi serahkan ke Muzawwir yang kemudian dibuatkan akta jual beli
- Bahwa setahu saksi, akta jual beli dibuat untuk syarat pengajuan kredit KUR.;
- Bahwa Syarat pengajuan Rumah bantuan *Dhuafa* berupa KTP. dan KK dari pemohon yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Rumah *Dhuafa* tersebut merupakan program dari Rumah Rafly yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPR RI;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota dalam program bantuan rumah *dhuafa* tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pengajuan KUR. atas nama M. Sulaiman bermasalah karena terdapat ketidaksesuaian datanya, namun seingat saksi kredit KUR. atas nama Sulaiman tersebut cair;
- Bahwa saksi pernah menyimpan SHM atas nama Zainabon yang digunakan dalam pengajuan KUR. oleh Samsuardi yang sebelumnya telah saksi serahkan kepada Terdakwa, namun dikembalikan oleh Terdakwa karena tidak sesuai. Selain itu, saksi juga pernah mengurus rumah bantuan *dhuafa* atas nama Zainabon yang juga saksi mintakan KTP. dan KK miliknya;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi pencairan kredit beberapa orang warga dan kredit KUR. saksi adalah Terdakwa;
- saksi mengumpulkan dokumen/data identitas warga yang diminta Terdakwa, dan setelah saksi menyerahkan dokumen tersebut ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang memproses pengajuan KUR. tersebut. Lalu Terdakwa menyerahkan uang ke saksi dan saksi serahkan ke warga yang mengajukan kredit KUR.;

Hal. 213 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ada pengajuan KUR. atas nama Hasbi dan Zainabon namun yang bersangkutan tidak menerima uang dari pencairan KUR. tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan KTP. dan KK kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan survei kepada warga;;
- Bahwa saksi juga menyerahkan foto rumah warga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pengajuan kredit;
- Bahwa seingat saksi, warga yang benar-benar menerima uang pencairan KUR. diantaranya adalah Sulaiman sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Syarifudin sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), M. Isa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara yang uangnya saksi gunakan secara pribadi adalah KUR. atas nama Hasbi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Siti Hawa sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Wahyudi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Syarifuddin sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Rida sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Uang tersebut saksi terima dari Terdakwa untuk diserahkan kepada nama warga tersebut diatas, sementara atas nama Abdul Rani dan Salimah, saksi tidak mengambil uangnya;
- Bahwa saksi pernah mengirim foto rumah sebagai agunan atas nama M. Isa dan Zainabon kemudian saksi kirim ke Terdakwa, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu karena ada juga foto dikirim dari orang lain;
- Bahwa Dokumen tersebut saksi kirimkan ke Terdakwa melalui whatsapp bukan dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa saksi kenal dengan Fahmudini setelah adanya alaporan terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 214 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fahmudini Bin Mubin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. atas nama Bintang, Khairul Rijal, Ninawati, dan bintang Rusnizar ke BSI melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. melalui Terdakwa pada akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembiayaan KUR. tersebut dari Terdakwa karena saksi pernah mengobrol dan membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan diantaranya adalah KTP., KK, Surat keterangan usaha, Agunan atau sertifikat Akta Jual Beli
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen identitas saksi Bintang, saksi Rusniza, saksi Khairul Rizal dan saksi Naniwati tersebut dengan cara saksi meminta dokumen tersebut langsung di rumah masing-masing saksi tersebut diatas untuk mengajukan permohonan pembiayaan KUR. yang nantinya akan digunakan saksi untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa saksi Bintang, saksi Rusniza, saksi Khairul Rizal dan saksi Naniwati adalah keluarga saksi yang merupakan saudara sepupu;
- Bahwa para saksi yang saksi mintakan dokumen Identitas dan yang saksi ajukan pembiayaan KUR. mengetahui bahwa saksi membuat akta jual beli, namun pada saat *covernote* di Notaris, lalu saksi serahkan ke BSI yang bersangkutan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembiayaan KUR. yang saksi ajukan tersebut cair sekitar 3 (tiga) minggu setelah saksi menyerahkan dokumen tersebut ke BSI;
- Bahwa yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut adalah saksi Rusnizar, saksi Khairul Rizal dan saksi Naniwati, dan saksi mengetahui adanya akta jualbeli tersebut;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu apapun saat saksi meminta dokumen identitas para saksi tersebut;
- Bahwa saksi membuat akta jual beli, karena saat pengajuan pembiayaan KUR. terdapat kendala karena tidak ada agunan, sehingga saksi datang ke PPAT untuk membuat akta jual beli tersebut dan setelah PPAT mengeluarkan *covernote* tersebut, urusan lain bisa di urus oleh Terdakwa sehingga pembiayaan KUR. tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa awalnya karena saksi ingi membeli kebun sawit, sebelumnya saksi membuat rapat keluarga bersama saksi Rusniza, saksi

Hal. 215 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Rizal dan saksi Naniwati dan meminta dokumen identitas yang bersangkutan dengan tujuan mengajukan pembiayaan KUR. untuk membeli kebun sawit, setelah itu saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk proses pengajuan pembiayaan KUR. tersebut agar dapat dicairkan;

- Bahwa Pembiayaan KUR. atas nama saksi Rusniza, saksi Khairul Rizal dan saksi Naniwati tersebut cair Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per orangnya;
- Bahwa Kebun sawit yang saksi beli di Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Kebun sawit tersebut sudah bisa dipanen namun sekarang kondisi kebun tersebut tidak dapat menghasilkan lagi karena sudah di makan gajah;
- Bahwa yang membayar angsuran pembiayaan KUR. tersebut adalah saksi sendiri, namun sekarang angsuran pembayarannya sudah macet;
- Bahwa Terakhir saksi membayar angsuran pembiayaan KUR. sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tanah kebun sawit tersebut ada dibeli;
- Bahwa saksi tidak bisa mengajukan semua jumlah pembiayaan KUR. tersebut atas nama saksi sendiri, hal tersebut saksi ketahui dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tentang masalah pembiayaan KUR. ketika saksi dipanggil oleh Polda;
- Bahwa setahu saksi, Pihak BSI tidak pernah mendatangi saksi dan ke rumah nama-nama yang saksi ajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa proses *covernote* bertujuan untuk mencairkan dana dari pengajuan pembiayaan KUR. tersebut yang dilakukan oleh BSI di Kantor Notaris;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan pembiayaan KUR. atas nama orang lain tersebut adalah inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat berbicara dengan Terdakwa sebelum saksi mengajukan pembiayaan KUR., Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang bekerja di bagian kredit di BSI, dan apabila ada yang ingin mengajukan kredit, bisa menghubungi Terdakwa;

Hal. 216 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. atas nama Rusnizal, Bintang, Anita, Khairul Rizal, Fahmi dan Naniwati;
- Bahwa saksi tidak pernah diajari oleh Terdakwa untuk mencari nasabah pembiayaan KUR.;
- Bahwa yang memproses pembuatan akta jual beli adalah saksi sendiri dengan mendatangi PPAT;
- Bahwa Tanah kebun sawit yang saksi beli adalah milik Miswar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), uang yang saksi dapatkan dari pembiayaan KUR. yang saksi ajukan tersebut adalah Rp1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah), lalu saksi tambahkan dengan menggunakan uang saksi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar cicilan/angsuran pembiayaan tersebut dengan cara langsung menyerahkan langsung jumlah angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil data identitas keluarag atau saudara saksi karena mudah didapatkan;
- Bahwa saksi membuat akta jual beli dengan cara membuat akta jual beli dengan cara sebelumnya membuat surat keterangan Keuchik/Kepala Desa setempat, lalu membawa surat keterangan Keuchik tersebut ke PPAT dengan mendatangi PPAT, lalu saksi menyerahkan ke pembeli yaitu saksi Rusniza, saksi Khairul Rizal dan saksi Naniwati untuk ditandatangani, lalu setelah ditandatangani oleh pembeli tersebut diatas, saksi kembali ke PPAT untuk kemudian ditandatangani oleh PPAT;
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Usaha di kantor Keuchik Pasie Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Kebun sawit yang saksi beli tersebut adalah untuk bersama dengan keluarga yang namanya saksi ajukan untuk pengajuan pembiayaan KUR., namun saksi yang mengelola kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan survei lapangan ke tanah kebun sawit seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang kemudian dipecah menjadi 6 (enam) bidang tanah dengan masing-masing harganya berkisar antara Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 217 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga yang di cantumkan pada akta jual beli tersebut tidak disesuaikan dengan harga pembelian sebenarnya karena untuk menghindari dasar pengenaan pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah dana KUR. tersebut cair.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

20. Rusnizar Binti Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pernah diminta oleh Fahmudini untuk menyerahkan dokumen identitas saksi;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah menyerahkan identitas berupa KTP. dan KK kepada Fahmudini dengan tujuan untuk pengajuan pembiayaan KUR. d Bank BSI;
- Bahwa saksi dan Fahmudini memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi, Fahmudini mengajukan pembiayaan KUR. tersebut untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan akan diberi imbalan oleh Fahmudini, namun Fahmudini pernah memberi jajan untuk anak saksi akan tetapi saksi tidak jumlahnya;
- Bahwa Setahu saksi, adanya pencairan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta jual beli;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi yang ada akta jual beli yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

21. Naniwati bin Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi ada menyerahkan dokumen identitas saksi ke Fahmudini;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah menyerahkan identitas berupa KTP. dan KK kepada Fahmudini dengan tujuan untuk pengajuan pembiayaan KUR. d Bank BSI;
- Bahwa saksi dan Fahmudini memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;

Hal. 218 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Fahmudini ada membeli kebun sawit dan saksi mengetahui lokasi kebun sawit yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak BSI terkait dengan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta jual beli;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi yang ada akta jual beli yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

22. Khairul Rijal Bin Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi ada menyerahkan dokumen identitas saksi ke Fahmudini;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah menyerahkan identitas berupa KTP. dan KK kepada Fahmudini dengan tujuan untuk pengajuan pembiayaan KUR. d Bank BSI;
- Bahwa Uang pembiayaan KUR. tersebut untuk membeli kebun sawit dan kata Fahmudini kebun sawit tersebut akan dikelola bersama, namun saksi tidak pernah mengelola kebun sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Fahmudini ada membeli kebun sawit dan saksi mengetahui lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa Kebun sawit tersebut dikelola oleh Fahmudini;
- Bahwa saksi pernah diberi uang untuk jajan, seingat saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen akad pembiayaan KUR. dan dokumen lainnya di rumah Fahmudini;
- Bahwa setahu saksi, pembiayaan KUR. tersebut cari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Fahmudini untuk membeli kebun sawit
- Bahwa angsuran pembiayaan KUR. tersebut dibayar oleh Fahmudini;
- Bahwa Kebun sawit yang dibeli tersebut adalah milik Fahmudini;
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta jual beli namun saksi tidak tahu akta jual beli apa dan saksi juga tidak pernah melakukan jual beli tanah/kebun;
- Bahwa Setahu saksi, akta jual beli yang saksi tandatangan tersebut dibuat di Notaris/PPAT Azhar Ibrahim;

Hal. 219 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

23. Bintang bin Alm. M. Fiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan pengajuan pembiayaan kredit KUR. di BSI cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Fahmudini atas nama ayah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Fahmudini, yang merupakan saudara sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUR. untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen identitas saksi kepada Fahmudini untuk pengajuan kredit KUR. di BSI berupa KTP. dan KK, sedangkan dokumen lain saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus adalah Fahmudini;
- Bahwa saksi menyerahkan dan mengantarkan langsung berkas pengajuan kredit KUR. ke Fahmudini di rumahnya, karena saksi percaya kepada Fahmudini yang merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen akad pencairan kredit KUR. tersebut. saksi menandatangani akta jual beli di rumah saksi sendiri sedangkan dokumen pencairan dan formulir terkait pengajuan KUR. saksi tandatangan di rumah Fahmudini;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar cicilan kredit KUR. tersebut, karena pembayaran dilakukan oleh Fahmudini;
- Bahwa saksi pernah datang ke kebun sawit yang dibeli Fahmudini;
- Bahwa Kebun sawit tersebut sudah bisa dipanen, tapi belum dipanen;
- Bahwa Kebun sawit tersebut berlokasi di Kecamatan Woyla Timur;
- saksi pernah menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Fahmudini sebanyak satu kali;
- Bahwa Sebelumnya saksi memiliki usaha kebun sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 220 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sulaiman AN Bin Ansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah pembiayaan KUR. melalui saksi Sofian dengan cara meminta tolong kepada saksi Sofian untuk mengajukan ke BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen ke saksi Sofian diantaranya KTP., KK dan sertifikat hak milik;
- Bahwa seingat saksi, saksi mengajukan pembiayaan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun yang saksi terima Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembiayaan KUR. saksi yang diajukan oleh saksi Sofian ke BSI;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim audit BSI dan mengatakan bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sisa pengajuan pembiayaan KUR. yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi membayar angsuran selama 6 (enam) bulan dan sekarang pembayarannya sudah macet karena adanya permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak pergi ke BSI untuk mengajukan pembiayaan KUR. atau menanyakan perihal tentang proses pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menandatangani form pengajuan pembiayaan KUR. dan akad pencairan pembiayaan KUR., saksi hanya difoto sambil pegang pulpen dan seolah menandatangani form tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima uang tunai dari saksi Sofian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi minta bantu mengajukan pembiayaan KUR. ke saksi Sofian karena saksi Sofian pernah mengatakan ke saksi bahwa saksi Sofian bisa mengurus dan mencairkan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke saksi Sofian tentang sisa pengajuan kredit KUR. saksi, saksi Sofian mengatakan bahwa hanya segitu yang bisa dicairkan kredit KUR. saksi;
- Bahwa pada saat saksi difoto ketika memegang pulpen, saksi Sofian mengatakan dokumen tersebut akan dibawa ke BSI;
- Bahwa Jumlah angsuran yang saksi bayar lebih Kurang Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 221 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan ke 7 (tujuh) saksi menyetor lagi karena saat saksi meminta dokumen/data pengajuan KUR. ke saksi Sofian, saksi Sofian tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut ke saksi, akhirnya saksi tidak mau menyetor lagi angsuran kredit KUR. tersebut;
- Bahwa saksi membayar angsuran secara tunai kepada saksi Sofian;
- Bahwa Sertipikat yang saksi serahkan ke saksi Sofian adalah sertipikat tanah sawah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

25. M. Isa Bin Alm Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. sekitar 2 (dua) tahun yang lalu melalui Sofian yang merupakan tetangga kampung;
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. ke saksi Sofian dengan cara meminta tolong untuk mengajukan KUR. ke BSI dan menyerahkan dokumen sertipikat saja;
- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi menerima dengan jumlah yang sama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Sofian ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim audit BSI dan mengatakan bahwa pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selama proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR., saksi tidak pernah berurusan dengan BSI Imam Bonjol dan BSI yang lain;
- Bahwa saksi sudah membayar angsuran lebih Kurang selama 13 (tiga belas) bulan dengan angsuran setiap bulan lebih Kurang Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membayar angsuran pada bulan ke 14 (empat belas) karena saksi mendengar pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 222 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat yang saksi serahkan ke saksi Sofian adalah sertipikat tanah kebun sawit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

26. Mahlil Yulian Winda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan langsung ke kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saat mengajukan permohonan KUR. tersebut, saksi menyerahkan dokumen berupa pas foto, NPWP., SHM rumah sebagai agunan/jaminan foto rumah, KK, KTP. dan foto tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. dengan tujuan untuk beli kebun sawit;
- Bahwa Foto usaha yang saksi lampirkan adalah foto kebun sawit;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. langsung ke Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa dan sebelum saksi mengajukan KUR., saksi sudah minta tolong ke Terdakwa untuk memproses pengajuan KUR. saksi;
- Bahwa ada tim survei ke rumah saksi dan ke kebun sawit;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cair sesuai dengan yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi ada menandatangani akad pencairan KUR. di lantai dua di BSI Meulaboh Imam Bonjol, yang ada saat penandatanganan tersebut saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian dalam perkara ini;
- Bahwa SHM yang saksi serahkan atas nama mertua saksi;
- Bahwa Angsuran pembayaran yang saksi bayar setiap bulan sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang saksi membayar angsuran langsung ke BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi menerima uang pencairan KUR. melalui rekening saksi;

Hal. 223 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Susi Zahara, Zaini Tamam dan Yeni Safarinda, kalau ingin mengajukan KUR. bisa mengurus sendiri pengajuan pembiayaan KUR. melalui terdakwa;
- Bahwa saksi dan Susi Zahara, Zaini Tamam serta Yeni Safarinda ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, pengajuan KUR. yang diajukan oleh Susi Zahara, Zaini Tamam serta Yeni Safarinda untuk membeli kebun sawit masing-masing bukan 1 (satu) lahan kebun sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

27. Susi Zahara Binti Alm Hasbi Syar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi langsung mengajukan ke BSI Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa yang sudah saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen untuk pengajuan KUR. antara lain NPWP., KTP., KK, SHM dan pas foto;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi menerima uang pencairan KUR. sesuai dengan jumlah yang saksi ajukan yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran pembayaran KUR. tersebut sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa seingat saksi, sebelum dilakukan pencairan ada dilakukan survei di lapangan oleh tim survei dari BSI dan Terdakwa ikut dalam anggota tim survei tersebut;
- Bahwa SHM yang saksi berikan atas nama Yusma ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh tim audit BSI;
- Bahwa KUR. yang saksi ajukan tersebut saksi terima melalui rekening BSI saksi;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. untuk membeli kebun sawit;

Hal. 224 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, dokumen yang saksi ajukan ke Terdakwa tidak ada yang Kurang, karena saat pengajuan saksi telah melengkapi persyaratan sesuai yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membuat buku rekening BSI saat pengajuan KUR. di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol dan saksi menandatangani buku rekening tersebut;
- Bahwa jumlah yang masuk ke rekening BSI saksi sudah dipotong biaya administrasi bank, asuransi dan penyetoran pertama saat pembuatan buku rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menerima agunan/jaminan yang saksi ajukan, karena belum selesai dan menurut pihak BSI yang mengatakan kepada saksi bahwa pihak BSI akan menghubungi saksi kembali nanti setelah perkara ini selesai untuk mengembalikan SHM milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

28. Zaini Tamam Bin Tamam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung melalui Terdakwa di BSI Meulaboh Imam Bonjol lebih Kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen pengajuan KUR. berupa KTP., KK dan SHM sebagai agunan/jaminan;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan KUR. yang saksi ajukan tersebut sekaang sudah lunas;
- Bahwa saksi ke BSI Meulaboh Imam Bonjo didampingi oleh keponakan saksi bernama saksi Mahlil;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pengajuan / pengakuan hutang KUR. di rumah saksi yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan dokumen akad pencairan KUR. saksi tandatangani di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa SHM yang saksi ajukan adalah SHM tanah;
- Bahwa saksi membayar angsuran pembayaran KUR. sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) tahun dan sekarang sudah lunas;

Hal. 225 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUR. yang saksi ajukan tersebut saksi terima sejumlah pengajuan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan KUR. untuk mbeli kebun sawit;
- Bahwa pada saat membeli kebun sawit saksi di damping oleh saksi Mahlil yang merupakan keponakan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

29. Yenni Sofarinda Binti Alm Hasbi Syar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke BSI Meulaboh Imam Bonjol dan langsung bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi minta tolong ke Terdakwa untuk memproses pengajuan KUR. saksi;
- Bahwa Pada saat pengajuan KUR., saksi membawa dokumen pengajuan berupa KTP., KK, SHM, NPWP. dan pas foto;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi menerima uang pencairan KUR. sesuai dengan jumlah yang saksi ajukan yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Ada dilakukan survei ke kebun sawit saksi;
- Bahwa saksi sudah melunasi pembiayaan KUR. atas nama saksi, akan tetapi saksi belum menerima dokumen SHM yang saksi serahkan saat pengajuan, setelah saksi menayakan hal tersebut ke BSI, pihak BSI mengatakan akan menghubungi dan mengonfirmasi saksi jika sudah bisa dikembalikan setelah perkara ini selesai;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen penagjukan dan pencairan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan pada saat saksi di periksa di Penyidik Kepolisian tersebut, KUR. saksi belum lunas, sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. untuk membeli kebun sawit Mursalin dan pada saat pengajuan saksi melampirkan foto kebun sawit Mursalin, setelah KUR. saksi cair langsung saksi membeli kebun sawit Mursalin tersebut;
- Bahwa SHM yang saksi serahkan adalah SHM tanah rumah saksi;

Hal. 226 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, tidak ada dokumen yang Kurang saat pengajuan KUR. saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

30. Arman Haz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sofian dan merupakan kadus Gampong Pasi Aceh, Kecamatan woyla, Kabupaten Aceh Barat sekira tahun 2022-2023 dan saksi sebagai Keuchik/Kepala Desa saat itu;
- Bahwa Setahu saksi, saksi Sofian sekarang tidak menjabat lagi sebagai kadus;
- Bahwa Setahu saksi, syarat yang terkait dengan jual beli tanah harus ada surat keterangan dari Keuchik;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan jual beli oleh saksi Sofian;
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani untuk mengetahui sebagai Keuchik pada surat keterangan jual beli yang diserahkan oleh saksi Sofian, surat keterangan tersebut sudah ditandatangani oleh saksi sebatas dan saksi Sofian sebagai kadus;
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya 1 (satu) kali menandatangani surat keterangan jual beli dan saksi juga tidak ingat lagi atas nama siapa surat keterangan jual beli tersebut, selain itu saksi tidak pernah menandatangani lagi surat keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Muzawwir, yang setahu saksi merupakan Masyarakat biasa;
- Bahwa Setahu saksi, saksi Sofian dan Muzawwir memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Surat keterangan jual beli yang saksi tandatangan tersebut dibawa oleh saksi Sofian dan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang tersebut di dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi-saksi dan kadus yang menandatangani surat keterangan jual beli yang saksi tandatangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan saksi Sofian sekarang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menandatangani surat keterangan jual beli tersebut;

Hal. 227 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

31. Rafiah Binti Teuku Juned dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol untuk mengurus masalah pengajuan KUR. saksi;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat saksi ke BSI, saksi membawa dokumen pengajuan KUR. antaralain KTP., KK, SHM tanah dan surat keterangan usaha;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa KUR. yang saksi ajukan cair lebih Kurang 3 (tiga) bulan setelah pengajuan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada dilakukan survei terhadap agunan/jaminan yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa KUR. yang saksi ajukan cair sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun setelah pencairan tersebut Terdakwa ada meminta uag kepada saksi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak menanyakan untuk apa uang tersebut diminta oleh Terdakwa, sisa yang saksi terima Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pembiayaan KUR. yang saksi ajukan tersebut belum lunas dan masih dalam proses angsuran;
- Bahwa SHM saksi masih dikantor BSI;
- Bahwa saksi kenal dengan Andri Azwar adalah anak saksi;
- Bahwa SHM tersebut atas nama saksi;
- Bahwa Kebun saksi masih ada sekarang;
- Bahwa Angsuran pembayaran KUR. saksi sekarang macet karena tidak ada uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait: uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah potongan administrasi, asuransi pengajuan KUR.;

Hal. 228 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Muhammad Is dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol langsung melalui Terdakwa yang waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat saksi ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawa dokumen KTP., KK dan SHM tanah rumah saksi;
- Bahwa saat saksi ke BSI dan bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi ingin mengurus KUR. sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sampai dengan sekarang tidak cair, akan tetapi dokumen yang saksi ajukan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim audit BSI di rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi mempunyai kredit KUR. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sampai dengan sekarang saksi tidak menerima uang pencarian KUR. tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri saksi ada mengajukan KUR. atau tidak;
- Bahwa saksi menyerahkan berkas dokumen pengajuan KUR. sebelum pencairan KUR.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

33. Mariza Rahmadani Bin Baharisaid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, saksi langsung melalui Terdakwa yang waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat saksi ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawa dokumen KTP., KK, buku nikah, SHM dan surat keterangan usaha;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi menerima pencairan KUR. tersebut sesuai dengan jumlah pembiayaan KUR. yang saksi ajukan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa potongan;

Hal. 229 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan tersebut untuk usaha kue bersama dengan abang kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Angsuran pembiayaan KUR. yang saksi ajukan dalam keadaan macet sejak tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 saksi ingin melunasi angsuran pembiayaan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol akan tetapi pihak BSI Meulaboh Imam Bonjol mengatakan untuk menunggu karena berkas pengajuan KUR. termasuk SHM saksi masih di Polda Aceh;
- Bahwa Agunan yang saksi ajukan adalah SHM tanah;
- Bahwa seingat saksi ada dilakukan survei dilapangan oleh tim survei BSI;
- Bahwa Jumlah angsuran sebanyak lebih Kurang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Usaha yang saksi ajukan saat pengajuan KUR. adalah usaha Kue Dapur Bunda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

34. Monawati Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, saksi langsung melalui Terdakwa yang waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat saksi ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawa dokumen KK, KTP., BPKB, dan surat keterangan usaha;
- Bahwa Jenis usaha yang saksi ajukan adalah usaha café yang beralamat di Seuneubokm Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi menerima pencairan KUR. tersebut setelah dipotong administrasi Bank;
- Bahwa saksi datang sendiri langsung ke BSI Meulaboh Imam Bonjol dan bertemu dengan Terdakwa;

Hal. 230 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan BPKB yang saksi berikan atas nama pemilik pertama;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. atas izin suami saksi;
- Bahwa Angsuran pembayaran KUR. saksi sekarang macet karena café sudah tutup.
- Bahwa Café saksi tutup bukan karena ada masalah perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, ada dilakukan survei di lapangan oleh tim survei BSI dan setahu saksi Terdakwa ikut melakukan survei ke tempat usaha saksi;
- Bahwa Tidak ada masalah selama pengajuan dan pencairan KUR. yang saksi ajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

35. Muzawwir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang saksi bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa saksi pernah mengatarkan surat keterangan jual beli dari Keuchik ke kantor Camat Woyla, Kabupaten Aceh Barat untuk membuat akta jual beli, setelah saksi meminta tolong kepada saksi untuk mengantar dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengantar surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi membuat akta jual beli tersebut lebih Kurang 5 (lima) kali untuk 5 (lima) buah akta;
- Bahwa awalnya saksi surat keterangan jual beli tersebut di rumah saksi Sofian yang telah disediakan oleh saksi Sofian, lalu saksi membawa ke Kantor Camat Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dan setelah akta jual beli tersebut selesai dibuat oleh Kantor Kecamatan Woyla, akta jual beli tersebut saksi serahkan kembali ke saksi Sofian;
- Bahwa saksi diberi upah oleh saksi Sofian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pengantaran/ pembuatan akta jual beli tersebut;
- Bahwa seingat saksi, biasanya akta jual beli yang saksi buat tersebut siap atau selesai dibuat oleh kantor Kecamatan selama 2 (dua) hari setelah diantar;
- Bahwa surat keterangan jual beli yang saksi antar ke Kantor Kecamatan tersebut semuanya saksi dapatkan dari saksi Sofian;

Hal. 231 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli antara penjual dan pembeli dalam surat keterangan jual beli tersebut, saksi hanya sebagai perantara untuk mengantar surat keterangan jual beli tersebut ke Kantor Kecamatan untuk membuat akta jual beli;
- Bahwa saksi ada melihat surat keterangan jual beli yang diserahkan oleh saksi Sofian namun saksi tidak ingat lagi atas nama siapa;
- Bahwa tidak ada data atau dokumen yang saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat keterangan jual beli yang dibuat di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Jarak waktu saksi mengantar surat keterangan jual beli antara surat keterangan jual beli pertama dengan yang lainnya berjarak lebih Kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dibuat akta jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses pembuatan akta jual beli yang dibuat Kantor Kecamatan tersebut;
- Bahwa saksi mau mengantar surat keterangan jual beli tersebut ke Kantor Kecamatan karena di beri upah oleh saksi Sofian;
- Bahwa jika dokumen akta jual beli sudah selesai dibuat oleh Kantor Kecamatan saksi dihubungi oleh pegawai kantor Kecamatan lalu saksi ambil dan saksi serahkan kembali ke saksi Sofian;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sofian;
- Bahwa saksi Sofian meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "bisa minta tolong antarkan surat keterangan jual beli ke Kantor Kecamatan Woyla", saksi menjawab "bisa";
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sofian sebagai toke kayu;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah memberi KTP. saksi kepada saksi Sofian;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah ke saksi Sofian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

36. Desfil Mahandra Bin Alm. Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol sejak tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2024, sebagai

Hal. 232 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kontrak yang bertugas sebagai tenaga *Marketing* bidang pembiayaan mikro;

- Bahwa tugas saksi salah satunya adalah mengurus dan melayani pembiayaan mikro untuk nasabah KUR.;
- Bahwa setahu saksi, proses pembiayaan kredit mikro KUR. dimulai dari datangnya nasabah ke BSI dan setelah bertemu dengan *Marketing*, kemudian *Marketing* mengecek data-data nasabah sebagai bahan untuk dilakukan survei, jika sudah lengkap maka akan dilakukan survei lapangan/ditempat agunan dan usaha nasabah pengajuan KUR.;
- Bahwa adapun dokumen yang saksi cek untuk pengajuan pembiayaan KUR. adalah KTP., KK, NPWP., surat keterangan usaha dan agunan/jaminan, lalu setelah semua lengkap untuk awal proses pengajuan KUR. akan dilakukan pengecekan *BI Cheking*, untuk mengetahui riwayat pengajuan/pengambilan KUR. dari nasabah tersebut, apabila data nasabah tersebut baik dan bersih dari tunggakan pengajuan KUR. baik di BSI maupun di Bank lain, maka akan dilanjutkan dengan proses survei ke lapangan sesuai data nasabah, setelah dilakukan survei selanjutnya melakukan konsultasi dan menyerahkan dokumen pengajuan KUR. nasabah ke bagian BO (*Back Office*) yang dijabat oleh saksi Rahmat Lidayani, kemudian bagian BO (*Back Office*) meneruskan dokumen tersebut ke pimpinan (*Branch Manager*), jika memang disetujui oleh pimpinan maka saksi Rahmat Lidayani membuat akad pencairan KUR. tersebut, kemudian dokumen-dokumen tersebut di input ke aplikasi eKURMA dan diteruskan ke wakil pimpinan/BSOM. (*Branch Service Operation Manager*) yang bertanggungjawab atas operasional Bank yang kemudian melakukan pencairan terhadap KUR. yang diajukan oleh nasabah;
- Bahwa Pimpinan BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol saat itu saksi Bakhtiar Djamil dan wakil pimpinan/BSOM. adalah saksi Indra Putra;
- Bahwa Pencairan KUR. langsung ke rekening nasabah;
- Bahwa seingat saksi, nasabah yang mengajukan KUR. melalui saksi semua syarat dan dokumen pengajuan lengkap sampai dilakukan pencairan;
- Bahwa setahu saksi petugas *Marketing* di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Edi Sudrajat dan saksi;

Hal. 233 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membantu melakukan proses pengajuan nasabah dari Terdakwa karena Terdakwa minta bantuan saksi yang waktu itu sudah akhir bulan dan Terdakwa sedang menagih angsuran kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk menginput data nasabahnya dan melakukan *BI Cheking*, dan waktu saksi pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan ke Terdakwa bahwa ada nasabah yang Kurang lengkap datanya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi “nanti dilengkapi”;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah memproses pengajuan KUR. nasabah Teradwka atas nama Adnan.G, Zulkifli, Misran Maryati, dan dan atas nama Muhammad Akbar Anfarizi;
- Bahwa selama saksi memproses KUR. nasabah Terdakwa, saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa dan saksi membantu Terdakwa karena merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa yang membedakan nasabah dari masing-masing *Marketing* adalah sesuai kecakapan dan pemasaran produk yang dilakukan oleh *Marketing* tersebut sehingga nasabah mau mengajukan KUR. kepada *Marketing* yang dituju dan selanjutnya menjadi tanggung jawab *Marketing* tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bagi *Marketing* yang memenuhi target pemasaran/pencairan KUR. diberikan *reward*, jika pencarian mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap bulan;
- Bahwa seingat saksi nasabah Terdakwa yang tidak lengkap dokumen tersebut adalah berupa dokumen surat keterangan usaha, akan tetapi saksi tidak ingat lagi nama nasabah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah nasabah tersebut melengkapi dokumen yang dimaksud ke Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi sudah bekerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol lebih Kurang 1 (satu) tahun setengah;
- Bahwa Biasanya saksi melakukan proses pengajuan dan pencairan KUR. dengan jumlah maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap nasabah;
- Bahwa selama saksi bekerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol, saksi tidak ingat berapa jumlah nasabah yang sudah saksi proses pengajuan dan pencairan KUR.;

Hal. 234 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, saksi merasa terbebani dengan target pencairan KUR. yang diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang berhak mencegah adanya pembiayaan KUR. fiktif dan topangan;
- Bahwa setahu saksi, yang berhak memutuskan pembiayaan KUR. atau tidak adalah pimpinan;
- Bahwa saksi pernah memproses pengajuan KUR. atas nama nasabah Asmadi dan dilakukan akad pencairan terhadap proses pencairan tersebut. Yang hadir saat penandatanganan akad adalah saksi dan nasabah atas nama Asmadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pelanggaran SOP jika dokumen pengajuan KUR. tidak lengkap bisa susul, namun pada prakteknya ada diberikan dispensasi kepada nasabah untuk melengkapi dokumen tersebut dan diberikan sebelum proses akad pencairan;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol pada awal tahun 2024 karena saksi ingin berhenti;
- Bahwa pada saat saksi berhenti kerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol, Terdakwa masih bekerja di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

37. Andri Azwar Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol pada tahun 2022, sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dengan mendatangi langsung ke kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol bersama dengan istri saksi bernama Safriana;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. melalui Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa pada saat mengajukan KUR. saksi membawa dokumen pengajuan KUR. berupa SHM, KTP. dan KK, dokumen tersebut langsung saksi serahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menerima dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan dokumen yang saksi serahkan tersebut kurang lengkap;

Hal. 235 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan KUR. berencana untuk usaha jual beli mobil;
- Bahwa setelah saksi mengajukan KUR., dan sebelum pencairan KUR., Terdakwa bersama tim survei ada datang ke lapangan untuk melakukan survei;
- Bahwa pencairan KUR. saksi terima setelah lebih Kurang 1 (satu) minggu setelah dilakukan survei;
- Bahwa saksi menerima pencairan KUR. sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), setelah diblokir angsuran pertama, administrasi dan biaya asuransi;
- Bahwa awalnya, sebelum saksi mengajukan KUR., waktu duduk bersama dengan saksi Fahmudini, saksi pernah ditawari untuk mengajukan KUR. melalui saksi Fahmudini, akan tetapi saksi menolak dan mengajukan KUR. langsung ke kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi menolak pengajuan KUR. melalui Fahmudini karena saksi Fahmudini meminta uang biaya pengajuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, Istri saksi ada mengajukan KUR. bersama saksi dan langsung ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa angsuran pembayaran KUR. saksi menunggak lebih Kurang 5 (lima) bulan dan sekarang saat saksi ingin melunasi ke BSI, pihak BSI mengatakan kepada saksi untuk menunda dulu pelunasannya dan menunggu sampai dengan perkara ini selesai;
- Bahwa saksi bertemu dengan Fahmudini di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak yakin untuk mengajukan KUR. melalui Fahmudini karena saksi Fahmudini meminta uang pengurusan kepada saksi;
- Bahwa SHM yang saksi serahkan atas nama saksi;
- Bahwa saksi pergi ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dan bertemu dengan Terdakwa untuk mengajukan KUR. atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Fahmudini adalah anggota Kepolisian Polres Aceh Barat;

Hal. 236 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani akad pencairan ada saksi, istri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa SHM milik saksi sekarang masih di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa setelah KUR. saksi cair, saksi ada mengajukan KUR. lagi atas nama istri saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena atas nama saksi tidak bisa mengajukan KUR. lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total pengajuan KUR. saksi bersama istri saksi berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

38. Safriana Binti Alm Abdullah Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengajukan ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dengan mendatangi langsung ke kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol bersama dengan suami saksi bernama Andri Azwar;
- saksi mengajukan KUR. melalui Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- saksi kenal Terdakwa di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Pada saat mengajukan KUR. saksi membawa dokumen pengajuan KUR. berupa SHM, KTP. dan KK, dokumen tersebut langsung saksi serahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menerima dokumen tersebut;
- Terdakwa tidak ada mengatakan dokumen yang saksi serahkan tersebut Kurang lengkap;
- saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi menerima pencairan KUR. sesuai dengan jumlah pengajuan yang saksi ajukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa KUR. saksi cair bersamaan dengan pencairan KUR. suami saksi;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan dokumen pencairan KUR. di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Angsuran pembayaran KUR. saksi dan suami menunggak selama lebih Kurang 5 (lima) bulan karena faktor ekonomi;

Hal. 237 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha yang saksi jalankan sama dengan usaha suami saksi yaitu jual beli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Fahmudini ada menawarkan untuk mengurus KUR. melalui saksi Fahmudini dengan memberi uang pengurusan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Fahmudini namun suami saksi Andri Azwar menolak dan mengajukan langsung ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa;
- Bahwa SHM yang saksi serahkan atas nama saksi dan atas nama ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah imbalan dari pengajuan KUR. saksi;
- Bahwa lamanya pencairan lebih Kurang 1 (satu) minggu setelah saksi mengajukan;
- Bahwa saksi menandatangani akad pencairan pada hari dilakukan pencairan KUR.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

39. Zarmawi.Z Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol sekitar lebih Kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) langsung melalui Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. setelah mendapat informasi dari saksi Nailis;
- Bahwa saat saksi mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawaa dokumen pengajuan KUR. berupa KTP., KK, surat keterangan usaha dan SHM tanah kebun sawit;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di BSi Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Jumlah pencairan KUR. yang saksi terima sesuai dengan pengajuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 238 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan SHM asli, namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah SHM saksi di Bank atau tidak karena saksi belum menanyakan ke BSI;
- Bahwa Ada dilakukan survei oleh Terdakwa dilapangan ke kebun sawit milik saksi;
- Bahwa saksi pernah ditadangi oleh pihak BSi karena angsuran pembayaran KUR. saksi menunggak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari saksi saat proses pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa saksi menggunakan pembiayaan KUR. yang saksi ajukan untuk saksi sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

40. Yulidar Binti Alm Aslinudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan KUR. di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Nailis;
- Bahwa saat saksi mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawa dokumen pengajuan KUR. berupa KTP., KK, buku nikah dan SHM tanah kebun sawit;
- Bahwa saksi memiliki usaha juala kelontong;
- Bahwa ada dilakukan survei ke tempat usaha saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa pencairan KUR. saksi terima lebih Kurang 1 (satu) bulan setelah pengajuan KUR. yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pengajuan dan pencairan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari saksi saat proses pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa saksi menggunakan pembiayaan KUR. yang saksi ajukan untuk saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 239 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nailis Binti Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol sendiri, lalu bertemu dengan petugas satpam lalu diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi hanya menanyakan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi untuk mengajukan KUR., kemudian saksi pulang;
- Bahwa setelah setelah mendapatkan informasi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan KUR., saksi datang kembali ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dan menyerahkan syarat-syarat pengajuan KUR. berupa KTP., KK, surat izin usaha, pas foto, NPWP. dan SHM;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat pengajuan KUR., saksi memiliki usaha kebun sawit yang terletak di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengatakan jumlah KUR. yang saksi ajukan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan "kita lihat dulu usahanya, bisa atau tidak untuk dicairkan sejumlah yang saksi ajukan tersebut";
- Bahwa ada dilakukan survei dilapangan oleh Terdakwa di kebun sawit saksi;
- Bahwa setelah lebih Kurang 1 (satu) bulan dilakukan survei, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk membuka buku rekening dan menandatangani dokumen pengajuan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa KUR. yang saksi ajukan 2 (dua) hari setelah saksi menandatangani akad pengajuan KUR.;
- Bahwa saksi ada menandatangani akad pencairan KUR. di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi menerima uang pencairan KUR. melalui rekening saksi sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini angsuran pembayaran angsuran KUR. belum lunas dan menunggu lebih Kurang selama 2 (dua) tahun dengan

Hal. 240 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengajukan KUR., lalu saksi memberitahukan kepada Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida dengan mengatakan “untuk mengambil KUR. ke BSI daripada mengambil uang mekar”;
- Bahwa saksi mengatakan ajukan KUR. ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa saksi ada membantu mengurus surat izin usaha Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida karena mereka tidak tahu cara untuk membuat surat keterangan usaha;
- Bahwa Setahu saksi, Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida masing-masing memiliki usaha;
- Bahwa setelah pengajuan KUR. Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida berhasil cair, saksi ada diberikan uang oleh Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa saksi minta;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari saksi saat proses pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong ke Safrida untuk mengambil KUR. atas nama Safrida Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk saksi gunakan;
- Bahwa sekarang saksi sudah melunasi angsuran kredit KUR. yang saksi pakai atas nama Safrida tersebut;
- Bahwa saksi, Zarmawi, Yulidar, Baharuddin, dan Safrida pernah menanyakan kepada saksi tentang dimana dan bagaimana cara mengajukan KUR. tersebut;
- Bahwa saksi dan Safrida telah sepakat sepakat dan setuju untuk mengambil KUR. atas nama Safrida yang nantinya saksi membayar angsuran KUR. tersebut;
- Bahwa saksi memakai dana KUR. atas nama Safrida karena saksi ada membeli kebun sawit yang belum lunas saksi bayar, karena jika saksi tidak membayar harga kebun sawit yang sudah saksi beli tersebut maka uang sudah kasih sebagai tanda jadi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan hangus;
- Bahwa saksi tidak memakai dana pencairan KUR. selain dana KUR. yang cair atas nama Safrida;

Hal. 241 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi meminta tolong untuk mengajukan KUR. atas nama Safrida, Safrida mengatakan bahwa ianya tidak memiliki agunan/jaminan dan Safrida minta tolong ke saksi untuk membuatkan jaminan/agunan tersebut, lalu saksi mengatakan “boleh”, karena kebetulan saksi lagi perlu uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

42. Baharuddin D Bin Alm Tgk. Makdiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Nailis, setelah itu saksi pergi ke BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol dengan membawa KTP., KK, SHM dan surat izin usaha;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli kerbau;
- Bahwa Awalnya saksi mengajukan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun yang bisa dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi menerima dana KUR. yang dicairkan tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Pencairan KUR. saksi terima lebih Kurang 1 (satu) bulan setelah pengajuan KUR. yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi membayar angsuran Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh pihak BSI karena telat membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari saksi saat proses pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa saksi menggunakan pembiayaan KUR. yang saksi ajukan untuk saksi sendiri, tidak ada dana KUR. yang berikan kepada orang lain;
- Bahwa saat ini pembiayaan KUR. belum lunas dan masih membayar angsuran setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 242 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Safrida Binti Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. langsung ke Kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol, pada tahun 2021
- Bahwa saksi mengajukan KUR. di BSI Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Nailis;
- Bahwa saat saksi mengajukan KUR. ke BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi membawa dokumen pengajuan KUR. berupa KTP., KK, surat nikah, surat keterangan usaha dan asli SHM;
- Bahwa Surat keterangan usaha di urus oleh saksi Nailis;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, lalu saksi membicarakan hal tersebut kepada saksi Nailis, lalu saksi Nailis menyarankan untuk mengambil KUR. di BSI. Kemudian saksi menayakan prosedurnya, kemudian saksi Nailis membantu saksi untuk menyiapkan dokumen dan mengurus pengajuan KUR. tersebut, kemudian saksi Nailis meminta bantu kepada saksi untuk mengajukan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika KUR. tersebut cair, saksi ambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Nailis sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh nuta rupiah) untuk saksi Nailis dengan tujuan untuk menambah beli kebun sawit dan saksi Nailis berjanji kepada saksi akan membayar angsuran KUR. sesuai dengan jumlah dana KUR. yang diambil oleh saksi Nailis;
- Bahwa saksi membayar angsuran kepada saksi nailis lebih Kurang sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan sekarang angsuran tersebut sudah saksi bayar;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nailis ada membayar angsuran pembiayaan KUR. atas nama saksi ke BSI sesuai dengan jumlah yang diambil, namun saksi tidak mengetahui jumlah angsuran yang dibayar saksi Nailis;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat jual beli, namun saksi tidak membacanya saksi langsung menandatangani surat jual beli yang dibantu buat oleh saksi Nailis;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah, tanah yang dibeli dalam akta jual beli adalah tanah saksi Nailis. saksi hanya diminta tolong oleh saksi Nailis untuk menandatangani akta jual beli tersebut;

Hal. 243 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari saksi saat proses pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa agunan atau jaminan yang saksi ajukan adalah akta jual beli atas nama Nailis;
- Bahwa Setahu saksi, saksi Nailis sudah lunas membayar angsuran KUR. tersebut ke BSI;
- Bahwa dari pencairan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, saksi ambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh nuta rupiah) untuk saksi Nailis;
- Bahwa saat ini pembiayaan KUR. belum lunas dan masih membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa saksi Nailis tidak menawarkan untuk mengambil KUR. kepada saksi, tapi saksi yang menanyakan terlebih dahulu kepada saksi tentang proses pengajuan KUR.;
- Bahwa yang membuat surat keterangan usaha adalah saksi sendiri dengan usaha Pop Ice milik saksi dan saksi mengambil KUR. tersebut adalah untuk tambahan usaha saksi;
- Bahwa sebagai tenaga kontrak yang bertugas sebagai Retail Sales Eksekutif saksi hanya memproses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. dengan cara menginput data dan melakukan survei saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

44. M. Ikhlas Doni Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah wiraswasta
- Bahwa Dulu dalam waktu yang sudah lama yang saksi tidak ingat lagi, saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. di BSI dan bukan melalui Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu saksi mengajukan langsung ke kantor BSI;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh adik saksi yaitu Susi Rosita dan Khairu untuk mengajukan pinjaman uang dengan tujuan modal usaha;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Susi Rosita dan saksi Khairu agar mereka datang langsung ke BSI dan saksi menyampaikan bahwa syarat-syaratnya yaitu SHM, KK, KTP., NPWP., buku nikah, foto rumah

Hal. 244 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agunan sebagai usaha lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Susi Rosita dan Khairu mau mengajukan pembiayaan KUR.;

- Bahwa saksi mengetahui syarat pengajuan KUR. karena sebelumnya saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi mau membantu Susi Rosita dan Khairu karena merupakan adik kandung dan adik ipar saksi;
- Bahwa pada saat Susi Rosita dan Khairu melakukan pengajuan pembiayaan KUR., mereka datang langsung ke BSI;
- Bahwa setahu saksi, awalnya Susi Rosita ingin mengajukan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun karena hanya cari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diajukan lagi pembiayaan KUR. atas nama Khairu sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jadi tota pengajuan pembiayaan KUR. yang diajukan oleh Susi Rosita dan Khairu sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang memberi atau menyerahkan dokumen ke BSI adalah Susi Rosita dan Khairu, saksi hanya memberitahukan ke Terdakwa di Bank BSI;
- Bahwa Tujuan mengajukan pembiayaan KUR. adalah untuk usaha jualan bersama antara saksi, Rosita dan Khairu;
- Bahwa Pembayaran angsuran pembiayaan KUR. berjalan lancar dan tidak ada tunggakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbala apapun dari Susi Rosita dan Khairu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Susi Rosita dan Khairu ada memberikan imbalan kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang mengenalkan Susi Rosita dan Khairu ke Terdakwa adalah saksi, karena saksi lebih dulu mengajukan pembiayaan KUR. namun buka ke Terdakwa, akan tetapi saksi tahu bahwa bisa mengajukan KUR. ke Terdakwa dari warga dan teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

45. Susi Rosita Binti Ibrahim Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. di BSI Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa bersama dengan suami saksi bernama Khairu;

Hal. 245 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang saksi bawa saat itu adalah KK, KTP., NPWP., buku nikah, dan SHM sebagai agunan, semuanya dalam bentuk asli
- Bahwa Sertipikat Hak Milik berupa tanah rumah atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. untuk usaha saksi yaitu laris baking shop yang berlokasi di jalan Manekro;
- Bahwa saksi ada menandatangani akad pencairan KUR. dan dokumen lainnya di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi yang ada pada akad pencarian dan dokumen lain yang dipelihatkan dipersidangan;
- Bahwa Pihak BSI ada melakukan survei untuk melihat agunan yang saksi ajukan;
- Bahwa uang pencairan KUR. tersebut saksi gunakan untuk usaha saksi dan bukan untuk yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi imbalan kepada Terdakwa selama proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi tidak melampirkan surat keterangan Keuchik atau Kepala Desa, namun ada dilakukan survei dikebun sawit saksi karena waktu itu usaha saksi belum ada;
- Bahwa Pembiayaan KUR. saksi ajukan sebanyak 2 (dua) kali, pengajuan pertama sebanyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) namun yang cari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu berselang 3 (tiga) bulan kemudian saksi bersama dengan suami saksi mengajukan kembali pembiayaan KUR. atas nama suami saksi bernama Khairu dan cair sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat ke BSI Meulaboh Imam Bonjol saksi dan suami saksi langsung menyerahkan persyaratan pembiayaan KUR. langsung ke Terdakwa dilantai 2;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang saksi serahkan hanya 1 (satu) SHM untuk dua kali pengajuan pembiayaan KUR. tersebut;
- Bahwa seingat saksi, proses pencairan lebih Kurang selama 1 (satu) bulan setelah saksi melengkapi berkas pengajuan;
- Bahwa Lokasi agunan/jaminan yang saksi ajukan beralamat di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 246 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang melakukan survei adalah Terdakwa bersama dengan tim survei dari BSI, namun saksi dan suami saksi tidak hadir saat dilakukan survei;
- Bahwa Selama pembayaran angsuran KUR. tidak ada yang terlambat dan tidak ada masalah hingga saat ini;
- Bahwa Saat menandatangani akad pencairan KUR. tersebut ada Terdakwa, suami saksi yaitu Khairu dan saksi sendiri;
- Bahwa lebih dulu cair KUR. atas nama saksi baru kemudian cair atas nama suami saksi;
- Bahwa Uang pencairan pembiayaan KUR. tersebut langsung masuk ke rekening saksi dan suami saksi, karena sudah memiliki buku rekening;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer yang berpenghasilan lebih Kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan suami saksi bekerja swasta dengan penghasilan tidak tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

46. Khairu Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Susi Rosita;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. di BSI cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui Terdakwa;
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa saat itu adalah KK, KTP., NPWP., buku nikah, dan SHM sebagai agunan, semuanya dalam bentuk asli;
- Bahwa Uang pencarian kredit KUR. tersebut digunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi Rosita Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan angsuran pembayaran lebih Kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi ada menandatangani akad pencairan dan dokumen lain yang terkait dengan pembiayaan KUR. di Kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol;

Hal. 247 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sudah berjalan lebih Kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi imbalan kepada Terdakwa selama proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR.;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa bersama tim dari BSI ada dilakukan survei lapangan terhadap pengajuan KUR. yang saksi ajukan;
- Bahwa seingat saksi lebih dulu cair pembiayaan KUR. atas nama istri saksi yang bernama Susi Rosita sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu berselang kemudian cair pembiayaan KUR. saksi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat menandatangani akad pencairan KUR. tersebut ada Terdakwa, saksi dan istri saksi bernama Susi Rosita;
- Bahwa uang pencairan pembiayaan KUR. tersebut langsung masuk ke rekening saksi dan suami saksi, karena sudah memiliki buku rekening;
- Bahwa saksi dan istri saksi ada menerima uang pencairan pembiayaan KUR. tersebut masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

47. Ikhsan Amarullah, S.P Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. sekitar tahun 2022 atas nama saksi sendiri melalui Terdakwa yang bekerja di BSI Meulaboh Imam Bonjol Kabupaten Aceh Barat, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Angsuran yang saksi bayar setiap bulannya sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen kepada Terdakwa berupa Fotokopi KTP. atas nama saksi dan atas nama istri saksi bernama Irmayani, Pasfoto, Surat Keterangan Usaha, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, NPWP. dan 1 (satu) lembar asli Sertikat rumah atas nama saksi yang terletak di Pasi Aceh;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak melakukan survei ke rumah saksi yang menjadi objek jaminan;

Hal. 248 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pembiayaan KUR. dan lampirannya di tempat usaha pangkas milik saksi;
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan KUR. adalah untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa KUR. saksi cair lebih Kurang 1 (satu) bulan setelah saksi ajukan dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang saksi ajukan, setelah itu Terdakwa ada meminta memakai dana KUR. Saks sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan angsurannya ditutup bersama;
- Bahwa seingat saksi, adik sepupu bernama Riki Darman pernah meminta bantuan kepada saksi dengan mengatakan bahwa “saya ingin mengajukan kredit KUR. di BSI, bagaimana caranya?”, kemudian saksi mengatakan ajukan langsung melalui Terdakwa di BSI Meulaboh Imam Bonjol, kemudian Riki Darman mengatakan “abang saja yang ajukan, lalu setelah Riki Darman melengkapi dokumen fotokopi dan asli syarat pengajuan KUR. yang sudah dimasukkan dalam map, lalu kemudian saksi menyerahkan ke Terdakwa, namun saat saksi menyerahkan dokumen tersebut ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan “dokumen fotokopi saja, yang asli nanti diserahkan setelah cair”;
- Bahwa saksi tidak menawarkan kepada Riki Darman untuk mengambil KUR., saksi juga tidak pernah meminta dokumen persyaratan KUR. ke Riki Darman, namun Riki Darman yang menyerahkan langsung ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta imbalan ke Riki Darman;
- Bahwa setahu saksi, pembiayaan KUR. atas nama Riki Darman tidak cair, lalu sekira November 2023 saksi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa pembiayaan KUR. atas nama saksi Riki Darman tersebut sudah cair dan telah dipakai oleh Terdakwa serta mengatakan akan menggantinya dalam beberapa bulan kedepan, Terdakwa bahwa Tim audit akan melakukan Investigasi dan menyuruh saksi untuk memberitahukan dan memerintahkan Riki Darman apabila tim Audit datang maka Riki Darman agar membantu terdakwa untuk mengakui bahwa saksi Riki Darman ada mengajukan dan menerima dana Pencairan KUR. atas nama Riki Darman tersebut;
- Bahwa Riki Darman tidak mau mengakui bahwa ia telah menerima pencairan KUR. tersebut karena sampai dengan sekarang Riki Darman tidak menerima uang tersebut;

Hal. 249 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Riki Darman, seingat saksi ada atas nama Faisal juga yang tidak terima uang pengajuan KUR.;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. jauh sebelum Riki Darman mengajukan KUR. dan cair sesuai dengan pengajuan;
- Bahwa Pembiayaan KUR. yang saksi ajukan sebelumnya atas nama saksi untuk membeli kebun sawit dan untuk ternak kambing;
- Bahwa Angsuran pembiayaan KUR. atas nama saksi sekarang terhambat karena usaha saksi macet;
- Bahwa Angsuran yang harus saksi bayar lebih Kurang 14 (empat belas) bulan lagi;
- Bahwa seingat saksi, jumlah pembiayaan KUR. yang diajukan oleh Riki Darman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen pengajuan KUR. atas nama Riki Darman ketika saksi pergi ke Meulaboh dan menyerahkan ke Terdakwa di Kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol, sebelumnya berkas dokumen tersebut di rumah saksi, karena tempat tinggal jauh dari kota Meulaboh
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama dokumen pengajuan KUR. atas nama Riki Darman di rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat isi dokumen yang dikasih oleh Riki Darman didalam map tersebut berupa SHM, KTP., KK dan surat keterangan usaha;
- Bahwa saksi lihat dokumen pengajuan KUR. atas nama Riki Darman saat saksi menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Jumlah pencarian KUR. atas nama saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya ada potongan administrasi lebih Kurang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa SHM milik Riki Darman sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan karena saat pengajuan belum diserahkan asli SHM atas nama Riki Darman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

48. Riki Darman Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. melalui saksi Ikhsan Amirullah sekitar bulan April 2023;

Hal. 250 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan KUR. melalui saksi saksi Ikhsan Amirullah karena saksi satu tempat kerja dengan saksi Ikhsan Amirullah, lalu saksi mengatakan kepada saksi Ikhsan Amirullah bahwa saksi ingin mengajukan KUR. ke BSI, lalu saksi Ikhsan Amirullah mengatakan kepada saksi ajukan saja langsung ke Terdakwa di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol, namun karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa maka saksi meminta tolong agar saksi Ikhsan Amirullah saja yang mengajukannya;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa adapun dokumen yang saksi serahkan kepada saksi Ikhsan Amirullah antara lain adalah SHM, KTP., KK dan surat keterangan usaha;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak menerima uang pengajuan KUR. atas nama saksi;
- Bahwa seingat saksi ada dilakukan survei dilapangan namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa seingat saksi survei dilakukan oleh Terdakwa setelah ada pemberitahuan dari saksi Ikhsan Amirullah melalui telepon yang katanya lokasi agunan/jamin sudah survei oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan survei;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi via telepon oleh tim audit BSI akan tetapi ada orang datang tiba menemui saksi dan saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut merupakan tim audit atau bukan, orang tersebut menanyakan kepada saksi "apakah ada ambil pembiayaan KUR.", saksi mengatakan "saksi pernah mengajukan KUR. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi saksi tidak pernah menerima uang tersebut", selanjutnya tim audit mengatakan pengajuan KUR. yang saksi ajukan cair sebesar Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan SHM tanah rumah dan sekarang sudah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat form pengajuan KUR. dan saksi tidak pernah menandatangani form pengajuan dan pencarian KUR. di Bank atau ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak menjajikan uang atau apapun kepada saksi Ikhsan Amirullah;

Hal. 251 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tim audit datang, Terdakwa ada menelepon saksi dan mengatakan bahwa uang pengajuan KUR. saksi sudah cair dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat ditelepon oleh Terdakwa mengatakan “bahwa tim audit mau datang, tolong bilang sama mamak bahwa uang itu sudah cair”, saksi menjawab “kapan cair”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “tapi uang itu saya pakai dulu, lalu saksi mengatakan “gimana ini, saya tidak tahu apa-apa, lalu saksi mengatakan lagi “gini aja bang “saya ambil aaja berkas dan saya tidak mau lagi mengajukan KUR. tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi dipakai untuk mengajukan kredit KUR. setelah Terdakwa menelepon saksi yang mengatakan akan datang tim audit;
- Bahwa saat ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menyebutkan uang KUR. saksi telah cari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa SHM sebagai jaminan milik saksi sudah dikembalikan oleh saksi Ikhsan Amirullah karena SHM asli tidak diserahkan ke BSI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa kerja di BSI dari warga Gampong saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari untuk mengajukan KUR. oleh saksi Ikhsan Amirullah;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi Ikhsan Amirullah karena sebelumnya saksi Ikhsan Amirullah ada mengajukan KUR. dan saksi tertarik untuk mengajukan KUR. tersebut;
- Bahwa saksi kerja di kantor BPDB Kabupaten Aceh Barat sebagai tenaga kontrak dengan penghasilan lebih Kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu yang tidak tentu;
- Bahwa saksi tidak pernah ke BSI untuk mengajukan KUR., saksi hanya mengajukan melalui saksi Ikhsan Amirullah karena saksi tahu bahwa saksi Ikhsan Amirullah pernah mengajukan sebelumnya dan cair;
- Bahwa saksi merasa kaget saat tim audit mengatakan bahwa KUR. saksi cair sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah didatangi oleh pihak BSI untuk menagih uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Ikhsan Amirullah menyerahkan dokumen tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, SHM saksi dikembalikan setelah tim audit datang;

Hal. 252 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberitahukan melalui telepon ke saksi Ikhsan Amirullah terkait pengajuan KUR. saksi yang tidak cair ke, kemudian saksi Ikhsan Amirullah menanyakan langsung ke Terdakwa di BSI;
- Bahwa akibat pengajuan KUR. yang terdaftar atas nama saksi tersebut, saksi merasa dirugikan karena nama saksi dipakai untuk mengajukan KUR. sehingga apabila saksi mengajukan pembiayaan KUR. di BSI atau di tempat lain nantinya tidak dapat diproses lagi;
- Bahwa saksi memiliki buku/rekening BSI, dan saksi tidak mengetahui ada uang masuk atau tidak karena saksi tidak punya BSI mobile dan tidak punya ATM;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak memiliki nomor rekening sebagaimana yang dalam dokumen pengajuan KUR. saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

49. Nurul Nisa Augusta, A.Md Binti Syarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan warga satu kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan KUR. melalui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah meminta pinjam KTP. dan KK saksi untuk mengajukan KUR. untuk Terdakwa sendiri, kemudian saksi memberikan data saksi tersebut karena Terdakwa sudah meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan menanyakan tentang SHM/agunan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi dan didatangi oleh pihak BSI;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen akad pencairan dan dokumen pengajuan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku rekening BSI;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Terdakwa tentang jumlah pencairan KUR. atas nama saksi tersebut, Terdakwa mengatakan jumlah KUR. yang cari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima notifikasi dari BSI melalui handphone saksi terkait dengan angsuran yang isinya "meminta nasabah

Hal. 253 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utk membayar angsuran, jika sudah abaikan”, namun ada juga tidak masuk notifikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengambil KUR. dan saksi tidak tahu ada BPKB yang dijadikan sebagai agunan untuk mengajukan KUR. atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP. dan KK saksi melalui chat WhatsApp dan bertemu langsung karena saat itu saksi sedang bertugas/ bekerja di Aceh Jaya, kemudian saksi mengirimkan KTP. dan KK saksi ke Terdakwa melalui *chat WhatsApp*;
- Bahwa saksi memberikan KTP. dan KK ke Terdakwa karena Terdakwa sudah meminta tolong dan juga merupakan saudara kampung di Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Saat Terdakwa meminta identitas saksi, saksi ada memberitahukan ke Terdakwa dengan mengatakan “kenapa tidak memakai KTP. istrimu saja”, Terdakwa menjawab “tidak bisa, karena sudah mengajukan KUR. juga”;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah dan Terdakwa juga dikenal oleh semua orang kampung tempat saksi dan Teradkwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pencairan KUR. dan tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengajukan KUR. ketika saksi belum menikah sekitar 1 (Satu) atau 2 (dua) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

50. Yusma Binti H. Daud Akup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari warga kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi ada sebagai orang mengajukan pembiayaan KUR. setelah datang tim audit BSI ke rumah saksi dan berjumpa dg anak saksi bernama Safrizal, lalu tim audit mengatakan kepada saksi bahwa saksi ada mengambil pembiayaan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak saksi bayar;

Hal. 254 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mendapatkan dokumen dan identitas saksi dari anak saksi karena dulu sekira tahun 2022 anak saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa Agunan yang diajukan oleh anak saksi adalah SHM tanah rumah dan tanah kedai milik saksi;
- Bahwa Anak saksi pernah meminta dokumen saksi berupa KTP., KK dan SHM;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akad pencairan, dokumen pengajuan dan dokumen lain terkait dengan pembiayaan KUR. karena saksi tidak pernah mengambil dan mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa Setahu saksi, pengajuan pembiayaan KUR. yang diajukan oleh anak saksi atas nama saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembiayaan KUR. yang diajukan oleh anak saksi atas nama saksi tersebut cair atau tidak, karena sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi ada membeli kebun sawit;
- Bahwa setahu saksi, pembiayaan KUR. yang diajukan atas nama saksi tersebut menunggak karena saksi tidak membayarnya karena saksi saksi merasa tidak mengajukan pembiayaan KUR.;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi ada mengajukan pembiayaan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan hal terkait pembiayaan KUR. atas nama saksi ke anak saksi dengan mengatakan "mengapa ada nama saksi di daftar pengambilan pembiayaan KUR.?", anak saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi sebagai orang yang mengambil dana KUR. setelah dipanggil di kantort Polisi;
- Bahwa saksi pernah memberi KTP., KK ke anak saksi saat anak saksi mengurus KUR. pertama yang saksi tidak ingat lagi waktunya dengan alasan bahwa anak saksi masih tergabung dalam KK saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada buku rekening atas nama saksi dan saksi tidak pernah membuat buku rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke BSi untuk membayar angsuran dan saksi tidak pernah didatangi oleh pihak BSi untuk menagih angsuran pembayaran kepada saksi;

Hal. 255 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi SHM saksi terletak di Desa Kuala Bhei, Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah proses pengajuan KUR., anak saksi ada mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi ada mengajukan pembiayaan KUR. ke Terdakwa dan sudah cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tim survei ke lapangan atau tidak;
- Bahwa saksi memiliki lahan kebun sawit seluas lebih Kurang 1 (satu) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

51. Juwanda Bin Muslem Us dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mengajukan KUR. atas nama saksi Zulkifli melalui Terdakwa sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa saat mengajukan pembiayaan KUR. adalah NPWP. dan surat keterangan usaha dari Keuchik;
- Bahwa saksi pernah menayakan tentang pengajuan KUR. atas nama saksi Zulkifli kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum di proses;
- Bahwa saksi pada saat datang pihak BSI ke rumah saksi Zulkifli yang mengatakan bahwa ada pencairan KUR. atas nama Zulkifli namun saksi Zulkifli tidak menerima uang tersebut, kemudian setelah diberitahukan oleh saksi Zulkifli kepada saksi, saksi melaporkan pihak BSI tersebut ke Polres Aceh Barat, lalu atas pengaduan tersebut pihak Polres Aceh Barat meminta untuk melampirkan dokumen buku rekening namun saksi Zulkifli tidak mempunyai buku rekening BSI;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Barat, kemudian saksi ke kantor BSI bersama dengan beberapa orang warga, sesampai di kantor BSI Meulaboh Imam Bonjol saksi bertemu dengan pimpinan BSI Meulaboh Imam Bonjol yang bernama Pak Zaki dan memberitahu hal pengajuan KUR. atas nama Zulkifli tersebut, kemudian Pak Zaki mengatakan bahwa uang tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa;

Hal. 256 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan imbalan oleh Terdakwa terhadap pengajuan dan pencairan KUR.;
- Bahwa selain dari Zulkifli tidak ada orang yang membeli tanah kebun sawit milik saksi;
- Bahwa Tujuan saksi mengajukan KUR. atas nama saksi adalah karena saksi Zulkifli bekerja di kebun saksi dan saksi berniat untuk membantu Zulkifli supaya memiliki kebun sawit seperti saksi, sehingga saksi Zulkifli selain bekerja di kebun saksi dapat juga mengerjakan kebun sawit saksi Zulkifli sendiri jika sudah ada nantinya;
- Bahwa Selain saksi Zulkifli, ada Adnan dan Ari yang bekerja di kebun sawit milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada tunggakan angsuran pembayaran KUR. atas nama saksi Zulkifli setelah tiba-tiba datang pihak BSI dan mengatakan sudah ada tunggakan pembayaran angsuran KUR. atas nama Zulkifli dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa Akta jual beli diterbitkan sebelum ada pengajuan KUR. dengan tujuan untuk dapat dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada akta jual beli dalam berkas pengajuan KUR. atas nama Zulkifli atau tidak, saksi langsung memberikan berkas pengajuan KUR. ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan pengajuan dan pencairan KUR., saksi hanya menjadi perantara saja;
- Bahwa saksi menjual tanah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya belum ada tanaman sawit;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tim survei yang datang terkait dengan jaminan yang diajukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan KUR. ke BSI atau ke Bank lain;
- Bahwa Harga tanah kebun sawit dikurangi dalam akta jual beli untuk menurunkan tarif pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Hal. 257 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Zulkifili Bin Banta Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan KUR. melalui Juwanda karena mau membeli kebun sawit milik Juwanda;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen identitas saksi berupa KTP., KK, buku nikah dan agunan berupa SHM kebun sawit yang sudah bisa di panen dalam bentuk asli;
- Bahwa saksi tidak pernah ke BSI dan saksi tidak pernah dibawa oleh Juwanda ke kantor BSI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi memiliki tunggakan angsuran setelah datang tim dari BSI yang mengatakan bahwa saksi sudah menunggak pembayaran angsuran KUR. atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tunggakan angsuran pembayar KUR. tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang pencairan KUR. yang saksi ajukan ke Juwanda, tetapi JUwanda mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani form pengajuan dan pencairan KUR. di BSI atau ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku rekening yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi sama sekali tidak mengetahui tentang buku rekening tersebut;
- Bahwa Akta jual beli dibuat sebelum saksi membayar harga kebun sawit tersebut ke Juwanda, jika sudah cair nantinya uang tersebut akan di bayar ke Juwanda untuk membayar kebun sawit yang saksi beli dari Juwanda;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh pihak BSI di rumah saksi, lalu saksi mengadukan hal tersebut ke Juwanda dan namun Juwanda tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta jual beli tanah kebun sawit Juwanda tetapi saksi belum membayarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit Juwanda yang mendapat penghasilan lebih Kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 258 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah ke Juwanda sebanyak 3 (tiga) hektar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar kebun tersebut belum ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi menandatangani akta jual beli di rumah Keuchik dan setahu saksi yang menandatangani adalah Keuchik, Juwanda dan sekdes;
- Bahwa nama Keuchik yang tandatangan di akta jual beli tanah kebun sawit antara saksi dan Juwanda adalah Abdul Rafar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

53. Muhammad Akbar Anfarizi Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan KUR. melalui orang lain bernama Desfil Mahandra yang bekerja BSI Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. langsung ke kantor BSI dan bertemu dengan Desfil Mahandra dengan membawa jaminan/agunan;
- Bahwa jumlah KUR. yang saksi ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Agunan yang saksi ajukan adalah BPKB mobil Mitsubishi Expander atas nama Hasanuddin sebagai nama pembeli pertama di BPKB;
- Bahwa pada saat mengajukan KUR. saksi kerja di kebun dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, ada tim survei dari BSi untuk melihat mobil yang menjadi agunan pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim audit BSI ke rumah saksi yang mengatakan bahwa saksi belum membayar tagihan angsuran, akan tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa saksi ada menandatangani form pengajuan dan tidak menandatangani dokumen pencairan KUR.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika data saksi yang dipakai untuk pembiayaan KUR.;
- Bahwa saksi menyerahkan identitas/data saksi kepada Arizal dan setelah semua lengkap Arizal mengarahkan saksi ke BSI Meulaboh Imam Bonjol yang terletak di Gampong Seuneubok untuk bertemu Desfil;

Hal. 259 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi kenal Desfil Mahandra;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. atas nama saksi, tetapi digunakan oleh Arizal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KUR. tersebut cair. saksi tahu uang tersebut cair setelah diberitahu oleh Arizal;
- Bahwa saksi mengajukan KUR. untuk kebutuhan Arizal dengan menggunakan data saksi dan pembayaran angsuran dibayar oleh Arizal akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran tersebut;
- Bahwa Saat saksi mengajukan KUR. langsung ke BSI dan disitulah saksi kenal dengan Desfil Mahandra;
- Bahwa Arizal meminta tolong kepada saksi untuk menggunakan data saksi, karena Arizal tidak bisa mengajukan KUR. ke Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan imbalan oleh Desfil Mahandra dan Arizal;
- Bahwa setahu saksi, Arizal tidak mengajukan KUR.;
- Bahwa sebelum saksi ke BSI tidak ada komunikasi antara saksi dan Desfil Mahandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Arizal dengan Desfil Mahandra;
- Bahwa Pencairan KUR. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta tersebut tidak masuk ke rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi, Arizal kerja di BSI dan sekarang tidak lagi bekerja di BSI;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak BSI pada bulan puasa tahun 2024, dengan menanyakan tentang angsuran KUR., akan tetapi saksi tidak membayar angsuran tersebut karena saksi tidak menerima uang KUR. tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

Sujono, S.Sos, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik di Kepolisian Daerah Aceh, yang melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 260 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan adalah adanya laporan tindak pidana, lalu dintindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara, kemudian dilakukan penyidikan sampai dengan akhirnya penetapan tersangka;
- Bahwa Yang melapor adalah saksi Zaki Fuadi, S.E. Bin Anwar Juned selaku *Branch Manager* BSI Meulaboh Imam Bonjol pada tanggal 31 Mei 2024
- Bahwa pada saat melapor saksi Zaki Fuadi membawa saksi dan dokumen untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa ada 5 (lima) dokumen yang dibawa oleh saksi Zaki fuadi berupa 2 dokumen dalam bentuk 3 exemplar dan 3 rangkap yaitu surat berharga, dokumen bukti setor bank tiga rangkap untuk pembinaan nasabah. Lalu 3 dokumen lainnya berupa buklet pembiayaan mikro yang didalamnya ada PTO. (Petunjuk Teknis Operasional) terkait pembiayaan KUR. pada PT. BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol, PTO. pembiayaan mikro berbasis digital melalui eKURMA dan APPEL PT. BSI Tbk. pada tahun 2022 dan 2023, manual produk pembiayaan BSI KUR. PT. Bank Indonesia Tbk. 2023;
- Bahwa dasar saksi melakukan melaporkan tindak pidana tersebut adalah karena awalnya da permasalahan keuangan di internal BSI, lalu setelah dilakukan audit oleh BSI dan ditemukan adanya dugaan *Fraud* melakukan pembiayaan fiktif dan topengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Zaki Fuadi melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tidak melampirkan hasil audit ke Penyidik dan menurut Penyidik dokumen dan saksi yang diperiksa sudah cukup dan memenuhi unsur untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara yang dilaporkan;
- Bahwa pada saat dilaporkan Penyidik belum melakukan menetapkan Terdakwa sebagai tersangka karena Penyidik perlu mendalami tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga pencarian saksi-saksi;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh BSI sehingga Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan beberapa modus diantaranya mengumpulkan identitas

Hal. 261 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang dikenalnya untuk kemudian dilakukan pencairan pembiayaan KUR.;

- Bahwa menurut saksi, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami nasabah yang terdaftar sebagai pengaju pembiayaan KUR. mendapat tanda hitam atau *blacklist* dari BSI karena sudah mengajukan pembiayaan KUR. tapi macet disebabkan nasabah tersebut tidak mengetahui namanya terdaftar sebagai pengaju KUR., kerugian yang dialami oleh BSI secara umum lebih Kurang Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Zaki Fuadi melaporkan tentang perkara ini, saksi Zaki Fuadi tidak membawa surat kuasa dari pihak BSI karena saksi Zaki Fuadi merupakan pimpinan bsi tempat kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa menurut saksi, saat melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut dan setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa ada indikasi tersangka dari pihak lain tapi masih dalam pemeriksaan;
- Bahwa kerugian BSI tersebut ditemukan berdasarkan hasil dokumen-dokumen pembiayaan yang dibawa oleh saksi Zaki Fuadi saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan saksi Zaki Fuadi, sebelum melakukan laporan yang menjabat sebagai pimpinan BSI Meulaboh Imam Bonjol adalah saksi Bakhtiar Djamil namun setelah adanya dugaan tindak pidana dan saat adanya laporan pimpinan BSI Meulaboh Imam Bonjol sudah dijabat oleh saksi Zaki Fuadi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi brantas sebagai *auditor* BSI pusat, saksi Brantas tidak membawa hasil audit tersebut;
- Bahwa menurut saksi, hasil audit menjadi rujukan dalam melakukan pemeriksaan, namun karena bukti surat dan bukti yang diperiksa sudah cukup maka tindak pidana tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya;
- Bahwa Hasil audit diserahkan oleh saksi brantas sebagai auditor setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Brantas, hasil audit tersebut diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan singkat saksi ada dilampirkan dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Penyidik, saksi Bakhtiar sempat mengarah sebagai tersangka, namun setelah Penyidik

Hal. 262 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dokumen dan saksi yang terkait dengan saksi Bakhtiar Djamil tidak memenuhi unsur yang disangkakan kepada saksi Bakhtiar Djamil;

- Bahwa selain saksi Bakhtiar Djamil, Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang *broker* yang turut membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta menikmati hasil dari perbuatannya dan menurut Penyidik *broker-broker* tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka jika bukti saksi dan dokumen yang diperiksa memenuhi unsur tindak pidana;
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa lebih Kurang berjumlah 6 (enam) orang, saksi sebagai ketua tim penyidik, adapun tugas sebagian penyidik melakukan pemeriksaan dan sebagian penyidik lainnya melakukan pengawasan;
- Bahwa seingat saksi, saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara ini berjumlah lebih Kurang 60 (enam puluh) orang, data saksi tersebut diperoleh dari pihak BSI Meulaboh Imam Bonjol, saksi-saksi tersebut ada dari BSI dan ada juga nasabah-nasabah yang datanya ada di dokumen yang diajukan oleh pihak BSI;
- Bahwa saksi tidak ingat isi dari hasil audit BSI yang diserahkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyitaan terhadap lahan dan dokumen akta jual beli yang dijadikan sebagai barang bukti ada untuk melengkapi berkas perkara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adanya akta jual beli dari saksi Fahmudini yang membeli kebun dari pembiayaan KUR. dengan menggunakan data nasabah atas nama saudaranya, namun dananya dinikmati oleh saksi Fahmudini. Akta jual beli dari Fahmudini tersebut dijadikan jaminan sebagai permohonan pembiayaan oleh terdakwa;
- Bahwa Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sofian yang juga sebagai *broker* luar, dan menurut saksi Sofian yang secara keseluruhan orang yang mengambil dan mengumpulkan data identitas warga lalu mengajukan pembiayaan KUR. melalui Terdakwa dan saksi Sofian juga menikmati sebagian transaksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih Kurang berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 263 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut hasil pemeriksaan yang saksi lakukan yang mengumpulkan data orang lain tersebut Kerjasama antara Terdakwa, saksi Sofian dan saksi Fahmudini;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan menurut keterangan dari pihak BSI ditemukan perhitungan kerugian sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut didapat dari dokumen pembiayaan, dimana ada pengajuan, lalu setelah dihitung satu persatu. Dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi BSI merupakan perusahaan BUMN;
- Bahwa selain saksi-saksi yang diperiksa, penyidik juga memeriksa ahli;
- Bahwa Penetapan Terdakwa sebagai tersangka berdasarkan bukti dokumen dan saksi-saksi serta terdakwa adalah yang melakukan pencairan pembiayaan KUR. dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan saksi Sofian orang yang mengumpulkan data identitas nasabah dari warga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Penyidik, hasil yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Sofian sesuai dengan BAP Kepolisian Polda Aceh, namun saksi tidak mengetahui hasil yang dinikmati oleh saksi Sofian tersebut ada dibagi ke orang lain atau tidak;
- Bahwa Akta jual beli dan agunan yang dijadikan oleh pihak BSI sebagai bukti dokumen tidak didalami apakah asli atau fiktif;
- Bahwa Angka kerugian BSI lebih Kurang Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa berdasarkan pembiayaan KUR. yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut sudah dikurangi pembiayaan KUR. yang telah dicicil dan dari nilai agunan yang disita;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke Terdakwa, tentang adanya pencucian uang dan saat Terdakwa diperiksa hanya disita uang dari rekening pribadi Terdakwa dan beberapa agunan/Jaminan SHM, tidak ada harta lain yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa sebanyak Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk tunai;
- Bahwa Akta jual beli/agunan/SHM disita dari warga disita sebagai kelengkapan berkas dan akan dikembalikan jika hutang-hutang di BSI

Hal. 264 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas, sedangkan akta hula beli/ SHM lahan milik Fahmudini walaupun diserahkan akta jual beli/SHM namun tanah/lahan milik Fahmudini disita oleh Kepolisian;

- Bahwa menurut ketersngan dari saksi Brantas, akta jual beli/agunan/SHM disita dengan tujuan untuk *recovery*/pemulihan, namun dari pihak BSI tidak ada pembicaraan dengan Penyidik tentang *recovery* kerugian yang dialami oleh BSI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa Muhammad Muhajir selaku MBR./Mikro Bisnis Representatif PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol dalam memproses pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat kepada Nasabah, dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, karena pegawai atau karyawan kontrak adalah karyawan yang telah menjalin kontrak dengan perusahaan, yang bekerja sesuai masa kontraknya, dan selama bekerja dalam masa kontraknya pegawai atau karyawan harus mentaati peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan, karena terikat dengan perusahaan. Adapun yang dilanggar adalah Pasal 63 ayat (1) huruf a Jo ayat (2) huruf b, Pasal 66 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 63 ayat (1) huruf a Jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Muhajir merupakan pegawai Bank Syariah selaku MBR./Mikro Bisnis Representatif PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol

Hal. 265 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu: Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (terdakwa Muhammad Muhajir selaku MBR./Mikro Bisnis Representatif PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol
 - 2) dengan sengaja (adanya niat melakukan pencatatan palsu);
 - 3) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu (bahwa dalam kurun waktu tanggal 17 Desember 2021 s/d tanggal 24 Oktober 2023 telah terjadi Tindak Pidana Perbankan Syariah terkait pemberian pembiayaan Fiktif dan Topengan dengan cara menggunakan data pribadi orang lain dengan tanpa hak yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol);
 - 4) dalam pembukuan atau dalam laporan (dibuat dalam pembukuan palsu);
 - 5) dokumen atau laporan kegiatan usaha (dibuat dalam pembukuan palsu);
 - 6) dan/atau laporan transaksi atau rekening (laporan transaksi palsu);
 - 7) suatu Bank Syariah atau UUS (PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol).
 - 8) Dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- Bahwa menurut ahli Pasal 63 ayat (1) huruf a UU P2SK, Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi yang setara, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki

Hal. 266 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS yang dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B ayat (1) huruf a yaitu membuat atau menyebabkan atau adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan. Dokumen atau kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS).

- 1) Persyaratan yang harus di lampirkan oleh Nasabah didalam permohonan Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol diketahui tidak lengkap dan kemudian oleh Petugas Bank melakukan penginputan kedalam Aplikasi eKURMA dengan data yang tidak sebenarnya sehingga seolah olah lengkap dan terisi seluruhnya didalam aplikasi i-KUR.ma tersebut masuk katagori pencatatan palsu dalam sistim perbankan, yaitu perbuatan mencatat dokumen dan transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif dalam pembukuan dan laporan, masuk dalam kategori unsur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHAJIR selaku MBR./Mikro Bisnis Representatif PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol menerima dan menikmati uang hasil pencairan KUR. dengan menggunakan identitas orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan nasabah, serta menerima imbalan dari proses mengurus pembiayaan KUR. atas nama temannya (*broker*) masuk dalam unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Bahwa perbuatan tersangka MUHAMMAD MUHAJIR didalam menginput dokumen Persyaratan pembiayaan KUR. ke dalam Aplikasi I-KUR.ma dengan cara menginput data yang bukan sebenarnya dan tidak lengkap sehingga dibuat seolah olah lengkap serta juga tidak melakukan kunjungan kelokasi Usaha dan Lokasi

Hal. 267 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggunan adalah perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang, sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan, karena Prosedur pencatatan dalam pembukuan Bank adalah prosedur yang harus dilakukan oleh suatu bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) suatu bank dan Booklet Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

- Bahwa menurut ahli dalam penyaluran Dana Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol dalam kurun waktu tanggal 17 Desember 2021 s/d tanggal 24 Oktober 2023, maka yang dirugikan adalah :

1. Pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol dalam bentuk kerugian keuangan Bank, karena Bank telah mencairkan dana Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) kepada Nasabah Fiktif sedangkan nasabah fiktif tersebut tidak mengetahui identitas nya digunakan untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR.) sehingga tidak membayar angsuran.

2. Para Nasabah yang identitasnya digunakan untuk proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat KUR. tercatat pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), sedangkan para nasabah tidak pernah menerima uang hasil pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR.), dengan tercatatnya identitas Nasabah pada SLIK maka nasabah tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan/Kredit pada Bank manapun, sehingga nasabah tersebut dirugikan atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHAJIR dan nama baik nasabah menjadi tercemar karena sudah *Blacklist*.

- Bahwa menurut ahli berdasarkan kronologis, fakta-fakta dan dokumen tersebut diatas, maka terhadap peristiwa tersebut sudah dapat ditemukan adanya Tindak Pidana Perbankan sebagaimana tertuang pada ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Hal. 268 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli sudah terdapat unsur Tindak Pidana Perbankan Syariah yang sudah terpenuhi, yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD MUHAJIR selaku MBR./Mikro Bisnis Representatif PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan identitas orang lain dengan tanpa hak, hasil pencairan pembiayaan KUR. dinikmati olehnya, menerima sejumlah uang dari orang lain dari hasil membantu mengurus Pembiayaan, menginput data didalam aplikasi eKURMA yang tidak benar, tidak melaksanakan tugasnya sesuai SOP/Booklet Pembiayaan Mikro dan dari perbuatannya itu mengakibatkan kerugian bagi Bank PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 63 ayat (1) huruf a UU P2SK.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Tedakwa selaku Mikro Bisnis Representatif (MBR.) di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol telah melakukan penyaluran dana pembiayaan KUR. secara fiktif dan topangan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank BNI Syariah Indonesia KCP. Meulaboh sejak Juli tahun 2020, sebagai tenaga outsourcing PT. ZP dan Terdakwa mulai bertugas sebagai Mikro Bisnis Representatif (MBR.) di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol sekitar bulan Oktober 2025 sampai dengan Oktober 2023 dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh regional CEO Bapak Wisnu Sunandar;
- Bahwa sebagai MBR., tugas Terdakwa salah satunya yaitu mencari nasabah dan memasarkan produk persusahaan serta menyalurkan pembiayaan/kredit yang bertanggungjawab kepada pimpinan/Branch Manager (BM) di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang waktu itu dijabat oleh Bapak Bakhtiar Jamil;
- Bahwa adapun pegawai yang bekerja di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol Pak Bakhtiar Jamil, sebagai Branch Manager (BM), Pak Indra sebagai Branch Operasional Service Manager (BSOM.), Sintia sebagai Costumer Service (CS), Miranda sebagai Costumer Service (CS), Sri Rizki sebagai Costumer Service

Hal. 269 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CS), Rahmad Lidayani sebagai *Operational Staff*, Gezah sebagai *teller*, Iwan sebagai *Teller*, Dipa sebagai *teller*, Devi Hajiah sebagai *Costumer Service Supervisor (CSS)*, Terdakwa sebagai sebagai *Mikro Bisnis Representatif (MBR.)*, Edi Sudrajat sebagai *Mikro Bisnis Representatif (MBR.)* dan Desfil Mahandra sebagai *Retail Sales Eksekutif (RSE.)*/ tenaga ahli daya sales (TAD);

- Bahwa jenis pembiayaan/ kredit di Bank Syariah Indonesia ada empat yaitu pembiayaan mikr KUR., pembiayaan non KUR., pembiayaan konsumen khusus untuk pegawai negeri sipil yang gajinya *payroll* di BSI dan pembiayaan SME;
- Bahwa Terdakwa bertugas MBR. di bidang pembiayaan mikro KUR.;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam mencari nasabah dan melakukan pemasaran pembiayaan, Terdakwa harus mencapai target pencairan lebih Kurang Rp500.000.000,00. sampai dengan Rp1.000.000.000,00 per bulan. Pencapaian target tersebut adalah jumlah pencairan bukan jumlah nasabah;
- Bahwa Nasabah yang Terdakwa cairkan pembiayaan biasanya datang sendiri menanyakan perihal pengajuan pembiayaan kredit KUR. lalu kemudian Terdakwa menjelaskan perihal pengajuan pembiayaan KUR. lalu nasabah yang bersangkutan tertarik dan kemudian mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan melalui Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada saudara Edi Sudrajat, dan Desfil Mahandra yang bekerja di bidang *Mikro Bisnis Representatif (MBR.)* pada kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan kredit KUR. yang diajukan melalui Terdakwa berupa permohonan, pas foto suami istri, fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, akta nikah/surat keterangan nikah, surat keterangan usaha, agunan/ jaminan bisa berupa akta/sertipikat tanah, BPKB mobil) dan buu rekening nasabah yang mengajukan pembiayaan;
- Bahwa Jaminan/agunan wajib ada bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. diatas Rp50.000.000,00.;
- Bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan mikro KUR. mulai dari Rp5000.000,00. sampai dengan Rp500.000.000,00.;

Hal. 270 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah dana KUR. yang Terdakwa salurkan kepada nasabah;
- Bahwa setelah nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan dana KUR., Terdakwa melakukan proses pembiayaan KUR. dengan melakukan pengecekan data nasabah di BI ceking dengan menggunakan aplikasi eKURMA untuk mengetahui nasabah tersebut memiliki kredit macet atau tidak, jika tidak ada masalah maka proses pembiayaan dana KUR. dilanjutkan dengan survei dilokasi usaha dan agunan, setelah melakukan survei Terdakwa melanjutkan penginputan dokumen nasabah berupa fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, pas foto, surat izin usaha, agunan/ jaminan, buku rekening di aplikasi eKURMA, kemudian jika semua data terisi lengkap, maka akan muncul scoring sistem untuk memberikan rekomendasi setuju atau tidak, jika disetujui akan keluar rekomendasi putusan yang dilakukan oleh *Branch Manager* lalu cetak SP3. (surat persetujuan prinsip pembiayaan) dan cetak akad, kemudian diteruskan ke *Operational Staff* saudara Rahmad Lidayani untuk dilakukan pemeriksaan dokumen akad, kemudian dilakukan penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah bersama dengan MBR./RSE., *Operational Staff* dan BM kemudian setelah input biaya dan validasi berkas digital terpusat yang menyimpan seluruh data dan informasi pribadi, keuangan, dan riwayat perbankan nasabah kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan syarat cair oleh BSOM. kemudian BSOM. meneruskan ke aplikasi APPEL untuk dilakukan pencairan dana KUR. nasabah;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan ke BM untuk melakukan survei ke lapangan di lokasi agunan dan usaha, jika BM berhalangan maka atas perintah BM Terdakwa melakukan survei ke lapangan di lokasi agunan dan usaha nasabah sesampai di lokasi agunan dan usaha tersebut Terdakwa foto objek agunan dan usaha nasabah dan menginput data tersebut ke aplikasi eKURMA;
- Bahwa yang berhak melakukan persetujuan atau yang memutuskan adalah BM melalui aplikasi eKURMA dan akun putusan/persetujuan tersebut hanya dipegang oleh *Branch Manager* (BM) dan hanya BM yang tahu akun tersebut;
- Bahwa setiap data nasabah pengajuan pembiayaan KUR. jika sudah terinput olengkap biasanya langsung disetujui oleh BM;

Hal. 271 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada persyaratan pengajuan pembiayaan yang Kurang bisa disusul saat akad pencairan atas persetujuan pimpinan;
- Bahwa Akad pencairan pembiayaan dilakukan di kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meuaboh Imam Baonjol, yang hadir saat tandatangan akad adalah Terdakwa dan *Operational Staff*, sedangkan tandatangan BM ada yang ditandatangani saat itu dan ada juga di ruangnya setelah Terdakwa selaku MBR. dan nasabah menandatangani akad tersebut baru berkas akad dibawa ke ruanga BM untuk ditandatangani, kadang juga akad tersebut ditandatangani pada hari berikutnya;
- Bahwa buku rekening dibuat sebelum melakukan akad pencairan, jika sudah ada tidak nasabah tidak perlu membuat lagi buku rekening bank. Terdakwa pernah membantu membuat buku rekening bank nasabah dengan cara Terdakwa langsung memberi fotokopi nasabah ke teller untuk membuat buku rekening tanpa hadir nasabah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat buku rekening nasabah supaya tidak melalui antrian dan supaya cepat proses pencairan an KUR. nasabah;
- Bahwa pada saat akad pencairan dana KUR. nasabah harus ada pimpinan tapi dalam pelaksanaan akad tersebut pimpinan sering tidak ada;
- Bahwa pencairan dana KUR. dilakukan langsung ke rekening nasabah setelah dipotong biaya asuransi dan blokir dua kali angsuran;
- Bahwa tagihan angsuran Terdakwa lakukan dengan cara menghubungi nasabah dan juga mendatangi langsung nasabah untuk menagih angsuran;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan ke Desfil Mahandra untuk melayani nasabah Terdakwa dengan mengatakan "tolong bantu layani nasabah sebentar", karena saat itu Terdakwa sedang banyak tagihan ke nasabah lain;
- Bahwa saudara Desfil Mahandra melayani nasabah Terdakwa, namun karena dilayani oleh Desfil Mahandra maka nasabah tersebut bukan lagi nasabah Terdakwa melainkan menjadi nasabah Desfil Mahandra;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah nasabah yang Terdakwa proses pembiayaan dana KUR. yang fiktif dan dana KUR. topengan, yang Terdakwa ingat bahwa Terdakwa ada minta data nasabah dari Nurul

Hal. 272 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa Augusta berupa fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, NPWP. dan Terdakwa melakukan pencairan dana KUR. sebesar Rp200.000.000,00 namun dananya Terdakwa yang menikmati;

- Bahwa Terdakwa hanya minta dokumen fotokopi KTP., fotokopi kartu keluarga, NPWP. karena di sistem aplikasi eKURMA hanya data itu yang diinput tanpa ada agunan/jaminan;
- Bahwa selain dari nasabah Nurul Nisa Augusta ada nasabah lain yang Terdakwa tidak ingat lagi yang saksi minta ada identitasnya. Dalam melakukan pencairan dana KUR. fiktif dan topengan Terdakwa dibantu oleh *broker* Sofian dan Fahmudini;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa meminta dokumen atau data nasabah atas nama Zainal Abidin, Zainabon, mauliza, dan Adnan melalui Sofian;
- Bahwa Terdakwa minta bantu ke Sofian karena Terdakwa kenal dengan Sofian sebagai kawan dikampung;
- Bahwa data atau identitas nasabah yang Terdakwa nimati uang dana KUR. yaitu atas nama Yusma, Riki Darma, dan nasabah yang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dana KUR. yang Terdakwa nikmati untuk membuka dealer sepeda motor vespa dan untuk menutup angsuran nasabah yang bukan nasabah KUR. fiktif dan nasabah KUR. topengan, karena nasabah yang tidak membayar angsuran dana pembiayaan KUR. menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai MBR.;
- Bahwa Dokumen syarat pengajuan pembiayaan dana KUR. harus dilengkapi dari awal untuk bisa proses pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa Kenal Dengan Fahmudini Sejak Terdakwa Satu Sekolah Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Fahmudini datang menemui Terdakwa dan meminta bantu untuk pencairan pembiayaan dana KUR. terhadap nasabah yang bernama Bintang, Khairul, Naniwati, dan lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan akta tanah/jual beli tanah yang dibuat oleh Fahmudini dan Sofian;
- Bahwa seingat Terdakwa ada nasabah bernama Siti Hawa, Ayu Safitri dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya yang mengajukan pembiayaan KUR. tapi dana KUR.nya dicairkan melalui Sofian;

Hal. 273 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada nasabah yang telah melakukan pelunasan, pihak MBR. mengarahkan ke bagian umum untuk proses pengembalian agunan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ada tandatangan Terdakwa di surat rekomendasi pencairan fasilitas pembiayaan Ayu Safitri, di hasil cetak akad pencarian Terdakwa sebagai saksi kedua, di surat pengakuan hutang dan di surat instruksi pembiayaan mikro;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, setelah adanya audit yang dilakukan oleh tim audit investigasi dari Bank Syariah Indonesia pusat dan audit itu baru pertama kali dilakukan selama Terdakwa bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Imam Bonjol;
- Bahwa Menurut Terdakwa, jumlah kerugian Bank Syariah Indonesia sesuai dengan hasil audit investigasi BSI pusat yang dibebankan ke Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa hanya menikmati dana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan lebih Kurang Rp500.000.000,00.dan sudah Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa menyetor ke rekening Terdakwa sebesar Rp420.000.000,00.dan secara otomatis uang tersebut ditarik oleh Bank Syariah Indonesia, sisanya Terdakwa kembalikan dengan menyetor langsung ke Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalurkan pembiayaan KUR. fiktif dan topengan bekerjasama dengan Sofian dan sofian juga ikut menikmati uang hasil tersebut dari nasabah fiktif dan topengan lebih Kurang 15 (lima belas) orang selain itu tidak ada pembiayaan fiktif dan topengan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyetor angsuran yang bukan nasabah fiktif dan topengan tersebut adalah untuk menutup kerugian perusahaan supaya tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Sebelum adanya audit investigasi dari BSI pusat tidak pernah ada audit internal dari internal BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa setahu Terdakwa, audit dilakukan oleh tim audit investigasi BSI pusat berawal dari adanya nasabah yang diajukan oleh Sofian yang tidak membayar angsuran;
- Bahwa seingat Terdakwa, nasabah dari Sofian tersebut adalah Zainabon, Mauliza, Zainal Abidin, Siti Hawa yang merupakan nasabah pembiayaan fiktif dan Ridha, Samsuardi nasabah pembiayaan topengan;

Hal. 274 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembagian hasil dari dana pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang diajukan oleh Sofian;
- Bahwa saat Sofian mengajukan pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan ke Terdakwa, dokumen dan data identitas nasabah sudah ada pada Sofian;
- Bahwa seingat Terdakwa, nasabah yang dibawa oleh Fahmudini dana pembiayaan KUR. cair langsung ke rekening nasabah tersebut dan dinikmati oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dana KUR. tersebut;
- Bahwa Nasabah atas nama Nailis ada mendampingi nasabah lain datang ke Terdakwa dikantor BSI KCP. Imam Bonjol yang awalnya menanyakan perihal pengajuan pembiayaan KUR. diantaranya ats nama Zarmawi, Safrida dan nasabah lainnya, lalu setelah proses pengajuan selesai, dana pencairan KUR. atas nama nasabah yang didampingi Nailis tersebut cair langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan dan dinikmati oleh nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa minta identitas KTP., KK dan NPWP. ke Nurul Nisa Augusta karena merupakan teman Terdakwa sejak sekolah, yang kemudian identitas Nurul Nisa Augusta Terdakwa gunakan untuk pencairan dana KUR. dan merupakan pembiayaan topengan, selain Nurul Nisa Augusta ada nasabah fiktif bernama Yusma dan Ryanda Saputra yang kemudian dana pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha penjualan sepeda motor vespa dan untuk menutup angsuran nasabah yang menunggak;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol semua pencairan harus disetujui oleh pimpinan/ *Branch Manager*, jika tidak maka pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan dan Semua pembiayaan KUR. yang Terdakwa input di sistem aplikasi eKURMA disetujui oleh *Branch Manager* termasuk nasabah fiktif dan topengan yang Terdakwa lakukan sehingga dana pembiayaan KUR. tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Jumlah yang Terdakwa nikmati adalah lebih Kurang Rp500.000.000,00 selebihnya untuk menutup asnguran nasabah yang menunggak pembayarannya;
- Bahwa Jumlah pembiayaan dana KUR. topengan yang Terdakwa lakukan lebih Kurang Rp1.000.000.000,00. akan tetapi Terdakwa lupa atas nama siapa nasabah pembiayaan dana KUR. fiktif tersebut;

Hal. 275 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target pencairan dana pembiayaan KUR. merupakan program dan sistem dari Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa semua pengajuan pembiayaan dan KUR. yang diajukan oleh nasabah harus memiliki usaha;
- Bahwa Terdakwa baru mulai sadar bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk pencairan pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan ini dengan tujuan untuk menutup angsuran nasabah tidak akan selesai dan terus menerus akan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan ini selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank Syariah Indonesia Area Meulaboh pada tahun 2021 dan mulai melakukan praktek pembiayaan KUR. fiktif dan topengan ini di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol tahun 2022;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan praktek pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan ini tidak ada yang mengajari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan praktek pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan ini;
- Bahwa Jumlah sepeda motor vespa yang Terdakwa jual tersebut sebanyak 5 (lima) unit dengan jumlah modal Rp400.000.000,00 yang dijual di ruko teman Terdakwa sebagai showroom sepeda motor vespa tersebut;
- Bahwa Nasabah fiktif yang Terdakwa salurkan seingat Terdakwa atas nama Ridha, Hasbi, Nurul, M. Yasar, Abdul Aziz, Samsuardi, Muslim, dan yang lainnya dengan jumlah lebih Kurang Rp3.000.000.000,00. akan tetapi yang Terdakwa nikmati sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyaluran pembiayaan dana KUR. dengan motif untuk membuka usaha pribadi dan untuk menalangi tunggakan nasabah yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan penyaluran pembiayaan Fiktif dan topengan yang Terdakwa nikmati sebelum dilakukan audit oleh tim audit investigasi BSI pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah pembiayaan dana KUR. fiktif dan topengan yang Terdakwa gunakan untuk menanggulangi tunggakan angsuran nasabah yang bukan nasabah fiktif dan topengan yang dikelola oleh Terdakwa;

Hal. 276 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidik diantaranya pada halaman 14 pada kolomodus : mengajukan KUR. dan tidak menerima pencairan pada nomor 9,10,11 dan 12, pada halaman 14-15, kolomodus nasabah mengajukan pembiayaan dan menerima pencairan dari nomor 1 sampai dengan nomor 26, pada halaman 15, modus menggunakan identitas atas izin nasabah untuk pembiayaan nomor 1, 2, 3, dan 5 kesemua identitas nasabah tersebut menerima dana penyaluran KUR. dan Terdakwa menyatakan tidak benar data nasabah/identitas yang dibuat oleh penyidik di berita acara penyidik;
- Bahwa Desfil Mahndra pernah melakukan proses pembiayaan dana KUR. nasabah;
- Bahwa Terdakwa ada membuat catatan palsu terkait token listrik, token air, pendapatan usaha perbulan, pengahasilan lainnya, belanja rumah tangga, analisa kebutuhan modal kerja, perSE.diaan modal kerja dan data nilai pasar nilai agunan yang Terdakwa buat tidak dengan sebenarnya/palsu dan Terdakwa juga menandatangani tandatangan nasabah yang ada di dokumen pembiayaan fiktif dan topengan tersebut, untuk nasabah Riki Darma Terdakwa juga membuat agunan palsu;
- Bahwa Catatan palsu tersebut Terdakwa buat atas nama nasabah Hasbi, Jamarin, M. Yasar, Adnan G, Zainabon, Riki Darma, Mauliza, Nurul Nisa Augusta, Samsuardi, Zainal Abidin, Zulkifli, Misran Maryati, Abdurrani, Mohd Isa, Siti Hawa, Muslem T, Abdul Aziz dan Ryanda Saputra;
- Bahwa Terdakwa menandatangani tandatangan nasabah di dokumen pembiayaan fiktif dan topengan tersebut dengan cara meniru tandatangan nasabah yang ada di fotokopi KTP. nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua dokumen yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan penyaluran dana pembiayaan KUR. yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada membayar angsuran nasabah yang bukan fiktif dan topengan lebih Kurang 14 (empat belas) kali dengan jumlah masing-masing angsuran lebih Kurang Rp4.000.000,00.
- Bahwa Jumlah dana penyaluran pembiayaan KUR. fiktif dan topengan yang Terdakwa proses lebih Kurang Rp3.000.000.000,00. tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha showroom sepeda motor vespa bersama dengan teman Terdakwa bernama Vaniadi sejumlah lebih Kurang Rp420.000.000,00., untuk menutupi angsuran broker fahmudini

Hal. 277 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Kurang Rp350.000.000,00., untuk menutupi angsuran *broker* Sopian lebih Kurang Rp500.000.000,00., yang lain Terdakwa ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa nasabah atas nama Nailis menggunakan uang dana pencairan KUR. atas nama nasabah Zarmawi, Muhammad Syari, Baharuddin, Rusni, Safrida dan Aqibal untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Andri Azwar menikmati uang dana pencairan KUR. atas nama nasabah Safriana dan Rafiah, sebagaimana keterangan yang di berita acara penyidik pada halaman 54 poin nomor 2, yang Terdakwa tahu pencairan dana KUR. tersebut cair ke rekening nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sofian menikmati uang dana pencairan KUR. atas nama nasabah Abdurrani, Salimah, Siti Hawa, Wahyudi, Hasbi, Syarifuddin dan Mohd Isa sebagaimana keterangan yang di berita acara penyidik pada halaman 54 poin nomor 3, yang Terdakwa tahu pencairan dana KUR. tersebut cair ke rekening nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Fahmudini menikmati uang dana pencairan KUR. atas nama nasabah Anita, Bintang, Fahmi, Khairul, Naniwati, Rusnizar, Ayu Dewantari, dan Mukhtaruddin sebesar Rp1.600.000.000,00. untuk membeli kebun sawit akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah kebun tersebut untuk Fahmudini atau bukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Mahli menikmati uang dana pencairan KUR. atas nama nasabah Susi Zahara, Yenni Sofarinda, dan Zaini Tamam sebagaimana keterangan yang di berita acara penyidik pada halaman 55 poin nomor 5 yang Terdakwa tahu pencairan dana KUR. tersebut cair ke rekening nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses pencairan dana KUR. Fiktif dan topengan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dokumen/nasabah dan seingat Terdakwa 4 (empat) dokumen lain diproses oleh Desfil Mahandra;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetor semua dana pencairan KUR. fiktif dan topengan yang Terdakwa nikmati;
- Bahwa Terdakwa mohon bagi orang yang menikmati uang dana KUR. fiktif dan topengan yang lain agar diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 278 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edi Farinal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit ke Terdakwa dengan cara mengajukan permohonan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa yang sekampung dengan saksi lalu saksi menanyakan perihal tentang cara pengajuan kredit;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan bahwa saksi akan mengajukan Kredit KUR., tidak lama kemudian kredit yang ajukan tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan *plafond* selama selama lebih Kurang 3 tahun dengan angsuran Rp1.250.000,00. dan 2 (dua) lagi sudah lunas;
- Bahwa selama proses pengajuan sampai dengan pencairan saksi tidak pernah memberikan uang *fee* kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00.;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit langsung ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Imam Bonjol Meulaboh;
- Bahwa saksi ada menandatangani akad di kantor Bank Syariah Indonesia cabang Imam Bonjol Meulaboh yang disaksikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang pegawai Bank BSI yang saksi tidak kenal;
- Bahwa jaminan atau agunan yang saksi berikan pada saat pengajuan kredit berupa surat tanah dalam bentuk akta tanah;
- Bahwa Usaha yang saksi ajukan adalah usaha kebun sawit milik saksi yang sedang saksi kelola;
- Bahwa Tujuan saksi ajukan kredit adalah untuk memperluas lahan kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan survei di lokasi jaminan;
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan kredit sekira tahun 2023;
- Bahwa jenis kredit yang saksi ajukan adalah kredit KUR.;
- Bahwa Dokumen yang saksi lengkapi berupa pas foto, fotokopi KTP., fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi NPWP. dan surat keterangan usaha kelontong dari Kepala Desa dan rincian keperluan uang;
- Bahwa saksi pernah ke Bank Syariah Indonesia Cabang Imam Bonjol untuk menanyakan perihal pengajuan kredit sebelum bertemu dengan Terdakwa di kampung, karena Awalnya saksi tidak tahu Terdakwa

Hal. 279 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Bank Syariah Indonesia. Setelah saksi tahu Terdakwa kerja di Bank Syariah Indonesia, saksi kemudian mengajukan melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengajukan langsung ke Bank Syariah Indonesia Cabang Imam Bonjol karena saat saksi ke Bank Syariah Indonesia saksi tidak langsung untuk mengajukan kredit tapi untuk bertanya tentang mekanisme pengajuan kredit saja, lalu karena saksi mendengar dari teman-teman bahwa Terdakwa bisa mengurus kredit KUR. babrulah kemudian saksi mengajukan permohonan tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kredit KUR. cair setelah dihubungi oleh Terdakwa lebih Kurang selama 1 (satu) bulan setelah pengajuan dokumen;
- Bahwa saksi menandatangani akad pencairan kredit KUR. milik saksi di kantor BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa saksi ambil kredit KUR. selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp1520.000,00. per bulannya;
- Bahwa Jaminan/ agunan berupa akta tanah milik saksi masih di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol karena belum lunas;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama di kampung kedua di kantor BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa nama teman saksi yang memberitahu ke saksi bahwa sama Terdakwa bias mengajukan kredit KUR. adalah Dedi dan dia juga pernah mengajukan kredit KUR. melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan buku rekening saat akan dilakukan pencairan di kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Taufik Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohona kredit KUR. ke Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Awalnya saksi berkonsultasi dengan Terdakwa dengan menanyakan mekanisme pengajuan kredit KUR. di Bank Syariah Indonesia KCP. Meulaboh Imam Bonjol, lalu Terdakwa mengatakan agar membuat surat permohonan dan melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit KUR., lalu saksi melengkapinya lalu saksi menemui Terdakwa di

Hal. 280 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol dan menyerahkan semua dokumen yang diminta;

- Bahwa saksi mengajukan kredit KUR. sebesar Rp200.000.000,00. namun yang disetujui Rp150.000.000,00.
- Bahwa Selama proses pengajuan permohonan kredit KUR. sampai dengan pencairan kredit KUR., saksi tidak pernah memberikan imbalan atau fee kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan Agunan atau jaminan surat tanah kebun sawit milik saksi berupa sertipikat hak milik tanah kebun sawit milik saksi;
- Bahwa Akad pencairan kredit KUR. saksi dilakukan di rumah saksi karena saksi sedang sakit, saat itu datang Terdakwa, didampingi oleh notaris yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan survei ke lokasi usaha dan jaminan pengajuan kredit KUR. saksi di lokasi usaha kebun sawit milik saksi;
- Bahwa saksi mengambil kredit KUR. adalah untuk perkembangan kebin milik saksi yang semula seluas lebih Kurang 8 (delapan) hektar, setelah saksi mengambil kredit KUR. sekarang berjumlah seluas lebih Kurang 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Dokumen persyaratan yang saksi serahkan ke Terdakwa berupa permohonan, pas foto suami istri, surat keterangan usaha dari keuchik/kepala desa, fotkopi KTP., fotkopi kartu keluarga, NPWP., SHM tanah kebun sawit dan daftar rincian keperluan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR. ke Terdakwa di kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;
- Bahwa Kredit KUR. saksi cair lebih Kurang 3 (tiga) bulan setelah pengajuan;
- Bahwa Pencairan dilakukan dirumah saksi karena saksi dan ada nasabah lain dikampung saksi ada yang sakit. saksi juga menandatangani akad pencairan di rumah saksi di Desa Lueng Buloh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei ke lokasi jaminan/agunan dan usaha saksi di kebun sawit milik saksi;

Hal. 281 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim foto lokasi usaha ke Terdakwa;
- Bahwa Sertipikat hak milik tanah kebun sawit milik saksi di Bank karena kredit KUR. saksi belum lunas;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sama-sama tinggal dalam satu kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan setelah dihubungi oleh Terdakwa, lalu saksi meminta keringan ke Terdakwa karena saksi sedang sakit sehingga tidak bisa ke kantor Bank BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol, setelah itu Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya datang ke rumah saksi yaitu Terdakwa bersama datu orang pihak bank, notaris dan dua orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di rumah saksi ada keluarga saksi yang menyaksikan pencairan dan penandatanganan akad kredit KUR. atas nama saksi;
- Bahwa lokasi usaha dan jaminan saksi di Desa Paya Luah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUR. selama 5 (lima) tahun, saat ini saksi masih membayar angsuran selama satu tahun setengah lagi;
- Bahwa selama proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit, saksi tidak pernah memberikan imbalan atau fee kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdulrrani NIK 1105040107640001
2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainabon NIK 1105044107770158;
3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. M.Yasar NIK 1050406109000002;
4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mauliza NIK 1105041002000001;
5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mukhtarundin NIK 1105021705890003;
6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Misran Maryati NIK 1105044107750307;

Hal. 282 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salimah NIK 1105044106830001;
8. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yusma NIK 1105044503690001;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muslem T NIK 1114012109640001;
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdul Aziz NIK 1115022804800001;
11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainal Abidin NIK 1105040107680273;
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Jamarin NIK 1105040107800232;
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Riski Darma NIK 1105041412990002;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Siti Hawa NIK 1105044107810162;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zulkifli NIK 1105071111870001;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Adnan G NIK 1105110106760001;
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Samsuardi NIK 1114010107700287;
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Wahyudi NIK 1105040706960001;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Hasbi NIK 1105041301900001;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Anita NIK 1105044107800220;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Bintang NIK 1105040304680001;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Fahmi NIK 1105040704980001;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairul Rijal NIK 1105041104000001;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Zahara NIK 1105040107710139;

Hal. 283 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zarmawi
NIK 1105090107830127;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Aqibal
NIK 1105092208000001;
27. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yenni
Sofarinda NIK 1105044604950001;
28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi
Rosita HNIK 1106074506940002;
29. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Sulaiman
AN NIK 1105043001780001;
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yulidar
NIK 1105095210790002;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safriana
NIK 1115035503860003;
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rafiah
NIK 1105045405750002;
33. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ridha
NIK 1105041011800002;
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an.
Muktahuddin NIK 1105040210910001;
35. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairu
NIK 1105022404880003;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu
Dewantari NIK 1171036309960003;
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembukaan Rekening an.
Asnaini NIK 1105044703870002;
38. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an.
Muhammad Syari NIK 1105121210700001;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salaudin
NIK 1105122505860001;
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Usman D
NIK 1105120109650001;
41. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu
Safitri NIK 1105046502020002;
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Monawati
NIK 1105075103010001;

Hal. 284 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mariza Rahmadani NIK 1105015303930007;
44. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Baharuddin NIK 1105090102700005;
45. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusni NIK 1105095712800001;
46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safrida NIK 1105025602950001;
47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mohd. Isa NIK 1105044306680003;
48. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Syaripudin NIK 1105041006930001;
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zaini Tamam NIK 1105041012740005;
50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Naniwati NIK 1105046010780001;
51. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusnizar NIK 1105045106950001;
52. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Nurul Nisa Augusta NIK 1105054608970002;
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Akbar Anfarizi NIK 1105090401010002;
54. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama SAFRIZAL dengan Nomor Rekening 7243913998.
55. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURSAN FIAD NASAR dengan Nomor Rekening 7241700946.
56. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama RIZKI DARMA dengan Nomor Rekening 7237522812 beserta 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057016110919.
57. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUKTARRUNDIN dengan Nomor Rekening 7231718887.
58. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama YUSMA dengan Nomor Rekening 7213112858.
59. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUSLEM dengan Nomor Rekening 7239862246.
60. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURUL NISA AGUSTA dengan Nomor Rekening 7221755469.

Hal. 285 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ADNAN G dengan Nomor Rekening 7243912525.
62. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ZULKIFLI dengan Nomor Rekening 7243910905.
63. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya RUSNIZAR Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
64. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.125/2023 an. Nyonya NANIWATI Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
65. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan KHAIRUL RIZAL Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
66. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan FAHMI Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (Tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
67. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan BINTANG Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
68. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya ANITA Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat
69. Uang Sebesar Rp187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di Rekening 1999051597 atas nama Muhammad Muhajir pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
70. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sesuai Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya Rusnizar.
71. Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB

Hal. 286 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No.1.125/2023 an. Nyonya Naniwati.

72. Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan Khairul Rizal.

73. Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan Fahmi.

74. Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan Bintang.

75. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya Anita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menyampaikan bukti surat berupa Penyampaian Laporan Hasil Audit BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol Nomor 05/132-3/IVA tanggal 10 Juni 2025 yang diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena sebelumnya tidak terlampir dalam berkas perkara dan baru diajukan setelah persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Meulaboh Imam Bonjol dengan jabatan sebagai *Mikro Bisnis Representatif* (MBR.);
- Bahwa tugas Terdakwa Adalah meliputi: memasarkan produk perbankan mikro (KUR.), menganalisis kelayakan calon debitur, melakukan survei lapangan, menginput data ke aplikasi eKURMA, serta mengelola proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023. Terdakwa telah memproses beberapa permohonan KUR. yang diantaranya fiktif yakni data yang digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan ada yang "topengan" yakni pemilik data tahu namanya digunakan, namun tidak menerima dana ataupun hanya menerima Sebagian;
- Bahwa cara terdakwa memproses permohonan fiktif dan topengan tersebut Adalah sebagai berikut:

Hal. 287 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada Sistem eKURMA Terdakwa memasukkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti memotret kebun sawit milik orang lain sebagai agunan nasabah atau mengupload foto dokumen yang buram agar tidak terdeteksi oleh sistem;

o Terdakwa meniru (memalsukan) tanda tangan nasabah pada dokumen *Advice* dan Akad Pembiayaan untuk memudahkan proses pencairan tanpa kehadiran fisik nasabah di hadapan pejabat bank;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dokumen identitas (KTP. dan KK) dari warga melalui perantara atau "broker" seperti saksi Fahmudini, Mahlil, dan lainnya tanpa menjelaskan tujuan penggunaan dokumen tersebut secara jujur kepada saksi yang menjadi korbannya;

- Bahwa beberapa saksi tidak pernah mengajukan KUR. atau menerima uang pencairan, meskipun nama mereka tercatat sebagai debitur di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui setelah Tim Audit Investigasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. pusat melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya indikasi *Fraud* dalam penyaluran KUR. mikro;

- Bahwa sebagian dana dari hasil KUR. fiktif tersebut Terdakwa nikmati sendiri dan sebagian telah disetor/kembalikan ke pihak bank;

- Bahwa Terdakwa dibantu oleh saksi Sofyan, saksi Desfil Mahandra, saksi Nailis, saksi Fahmudini dan saksi M Ikhlas Doni dalam mengajukan dan memproses dokumen yang juga menikmati aliran dana;

- Bahwa saksi a de charge (saksi Edi Farinal dan saksi Taufik Wijaya) pernah mengajukan KUR. melalui Terdakwa dan prosesnya berjalan normal serta mereka masih membayar angsuran secara rutin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 288 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif dan Kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dimana Dakwaan Pertama ini disusun pula bersifat Kumulatif yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Umum Konvensional yang memiliki UUS
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
3. Unsur Perbarengan Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Menimbang, bahwa Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Umum Konvensional yang memiliki UUS merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama dengan pengertian Barangsiapa atau Setiap Orang dalam Undang-Undang bersifat Khusus yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md Bin Ahmad Fauzi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa Muhammad Muhajir, A.Md Bin Ahmad Fauzi yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas

Hal. 289 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Meulaboh Imam Bonjol dengan jabatan sebagai *Mikro Bisnis Representatif* (MBR.) berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 02/073/HCBP-PKWT tanggal 15 Oktober 2022 yang sebelumnya didasarkan atas Sales Mikro pada Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol berdasarkan Surat No. 01/155-3/9052a tanggal 16 Juni 2021 tentang Penugasan Terdakwa Muhammad Muhajir sebagai Sales Mikro (*Micro Business Representative*) KCP. Meulaboh Imam Bonjol yang terlampir dalam berkas perkara maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh telah memproses permohonan KUR. yang diantaranya fiktif yakni data yang digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan ada yang "topengan" yakni pemilik data tahu namanya digunakan, namun tidak menerima dana ataupun hanya menerima Sebagian dengan cara antara lain Terdakwa menginput data fiktif pemohon KUR. pada Sistem eKURMA menggunakan dokumen atau data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti memotret kebun sawit milik orang lain sebagai agunan nasabah atau mengupload foto dokumen yang buram agar tidak terdeteksi oleh sistem selanjutnya Terdakwa meniru (memalsukan) tanda tangan nasabah pada dokumen *Advice* dan Akad Pembiayaan untuk memudahkan proses pencairan tanpa kehadiran fisik nasabah di hadapan pejabat bank dan sebagiannya Terdakwa memperoleh dokumen identitas (KTP. dan KK) dari warga melalui perantara atau "broker" tanpa menjelaskan tujuan penggunaan dokumen tersebut atau tanpa izin kepada saksi-saksi yang datanya dipergunakan dimana beberapa saksi tidak pernah mengajukan KUR. atau menerima uang pencairan, meskipun nama para saksi tercatat sebagai debitur di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang hadir memberikan keterangan dipersidangan dan pengakuan terdakwa

Hal. 290 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian maka dapat diketahui dalam kurun waktu tahun 2022:

- saksi Mauliza tidak pernah mengajukan permohonan KUR. namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana saksi pernah menyerahkan data/dokumen kepada saksi Sofyan untuk pengajuan bantuan Rumah *Dhuafa*;
- saksi Salimah tidak pernah melakukan akad perjanjian kredit ataupun memiliki buku rekening di BSI KCP. Meulaboh namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana saksi pernah menyerahkan data/dokumen kepada saksi Sofyan;
- saksi Jamarin pernah mengajukan permohonan KUR. dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Sofyan namun tidak diberitahu apakah pinjaman dana cair atau tidak namun kemudian diketahui terdapat pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- saksi Siti Hawa pernah mengajukan permohonan KUR. dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Sofyan dimana saksi tidak pernah menerima pencairan dan tidak pula pernah membuka rekening di BSI KCP. Meulaboh namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- saksi Hasbi tidak pernah mencairkan pinjaman di BSI KCP. Meulaboh namun tercatat memiliki pinjaman dimana saksi pernah menyerahkan data/dokumen kepada saksi Sofyan;
- saksi Rusnizar pernah mengajukan permohonan KUR. dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Fahmudini dengan agunan Akta Jual beli lahan sawit, mengetahui ada pencairan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi tidak menerima dana dimaksud;
- saksi Naniwati pernah mengajukan permohonan KUR. dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Fahmudini dengan agunan Akta Jual beli lahan sawit namun tidak dihubungi oleh pihak BSI KCP. Meulaboh terkait permohonannya;
- saksi Khairul Rijal dan saksi Bintang pernah mengajukan permohonan KUR. dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Fahmudini yang pelaksanaan tandatangan akad dilakukan di rumah saksi Fahmudini;

Hal. 291 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Sulaiman An dan Mohd. Isa pernah mengajukan permohonan KUR. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun hanya menerima masing-masing Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saksi tidak pernah datang ke kantor dengan menyerahkan data/dokumen pengajuan melalui saksi Fahmudini dengan agunan Akta Jual beli lahan sawit namun tidak dihubungi oleh pihak BSI KCP. Meulaboh;
- saksi Safrida tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun hanya menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya dikuasai oleh saksi Nailis dan pembayaran angsuran melalui saksi Nailis;
- saksi Yusma tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan KUR. dimana dokumen yang dipergunakan adalah dokumen anak saksi pada pengajuan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas terdapat saksi lain sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menurut keterangan saksi Brantas setelah dilaksanakan pemeriksaan diketahui terdakwa menggunakan data yang tidak benar sebagai syarat pengajuan dengan tujuan melengkapi persyaratan yang keseluruhannya diproses melalui dan oleh Terdakwa meskipun sebagiannya termasuk kategori kredit yang lancar;

Menimbang, bahwa demikian pula pada tahap pencairan dana, penandatanganan tidak dilaksanakan dikantor BSI KCP. Meulaboh dan bahkan terhadap pembukaan rekening tidak dilakukan oleh orang yang namanya tertera dalam buku tabungan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa telah memproses permohonan KUR. yang diantaranya fiktif dan ada yang "topengan" dengan cara terdakwa memproses permohonan fiktif dan topengan tersebut pada pada Sistem eKURMA Terdakwa memasukkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti memotret kebun sawit milik orang lain sebagai agunan nasabah atau mengupload foto dokumen yang buram agar tidak terdeteksi oleh sistem selanjutnya Terdakwa meniru (memalsukan) tanda tangan nasabah pada dokumen Advice dan Akad Pembiayaan untuk memudahkan proses pencairan tanpa kehadiran fisik nasabah di hadapan pejabat bank adalah bertujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau para perantara dalam hal pencairan dana, majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah dilakukan dengan sengaja dan timbulnya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen

Hal. 292 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah tempat Terdakwa bekerja maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Perbarengan Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, hari Kamis tanggal 08 September 2022, hari Kamis tanggal 15 September 2022, hari Kamis 14 September 2022, hari Rabu tanggal 21 September 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2022, hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022, hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda namun dilaksanakan dengan cara-cara yang sama ditempat yang sama sehingga adalah Perbarengan terhadap perbuatan yang berdiri sendiri maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Hal. 293 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
2. yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
3. Perbarengan Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam dakwaan ini pada pokoknya sama dengan unsur pasal pada dakwaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Pertama Kesatu kecuali frasa “yang setara” maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan Unsur pasal dimaksud dalam Dakwaan Pertama Kesatu sebagai pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan ini maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal dalam dakwaan Pertama Kedua ini adalah sama dengan unsur pokok dalam dakwaan Pertama Kesatu dimana terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diuraikan adalah sama namun dengan waktu (*tempus delicti*) yang berbeda dimana untuk perbuatan terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam uraian dakwaan ini adalah perbuatan terdakwa yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga

Hal. 294 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, hari Senin tanggal 03 April 2023, hari Jumat tanggal 14 April 2023, hari Selasa tanggal 18 April 2023, hari Kamis tanggal 27 April 2023, hari Jum'at tanggal 28 April 2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2024, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, dan hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP.) Meulaboh Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kota Meulaboh telah memproses permohonan KUR. yang diantaranya fiktif yakni data yang digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan ada yang "topengan" yakni pemilik data tahu namanya digunakan, namun tidak menerima dana ataupun hanya menerima Sebagian dengan cara antara lain Terdakwa menginput data fiktif pemohon KUR. pada Sistem eKURMA menggunakan dokumen atau data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti memotret kebun sawit milik orang lain sebagai agunan nasabah atau mengupload foto dokumen yang buram agar tidak terdeteksi oleh sistem selanjutnya Terdakwa meniru (memalsukan) tanda tangan nasabah pada dokumen Advice dan Akad Pembiayaan untuk memudahkan proses pencairan tanpa kehadiran fisik nasabah di hadapan pejabat bank dan sebagiannya Terdakwa memperoleh dokumen identitas (KTP. dan KK) dari warga melalui perantara atau "broker" tanpa menjelaskan tujuan penggunaan dokumen tersebut atau tanpa izin kepada saksi-saksi yang datanya dipergunakan dimana beberapa saksi tidak pernah mengajukan KUR. atau menerima uang pencairan, meskipun nama para saksi tercatat sebagai debitur di BSI KCP. Meulaboh Imam Bonjol;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang hadir memberikan keterangan dipersidangan dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian maka dapat diketahui dalam kurun waktu tahun 2023:

Hal. 295 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Zainabon, saksi M. Yasar, saksi Zainal Abidin tidak pernah mengajukan permohonan KUR. namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana saksi pernah menyerahkan data/dokumen kepada saksi Sofyan untuk pengajuan bantuan Rumah *Dhuafa*;
- saksi Samsuardi tidak pernah mengajukan permohonan KUR. namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- saksi Wahyudi pernah mengajukan permohonan KUR., tidak cair namun tercatat memiliki pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- saksi Susi Rosita diketahui tidak memiliki usaha namun kredit dapat cair;
- saksi Nurul Nisa dokumen identitasnya dipinjam oleh Terdakwa untuk pengajuan KUR. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi tidak ada menandatangani akad kredit dan tidak pula memiliki buku tabungan di BSI KCP. Meulaboh;
- saksi Juwanda ada mengajukan permohonan kredit atas nama saksi Zulkifli dan sdr Adnan dimana tidak ada pencairan dana kredit namun tercatat kredit yang bersangkutan cair;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas terdapat saksi lain sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menurut keterangan saksi Brantas setelah dilaksanakan pemeriksaan diketahui terdakwa menggunakan data yang tidak benar sebagai syarat pengajuan dengan tujuan melengkapi persyaratan yang keseluruhannya diproses melalui dan oleh Terdakwa meskipun sebagiannya termasuk kategori kredit yang lancar;

Menimbang, bahwa demikian pula pada tahap pencairan dana, penandatanganan tidak dilaksanakan dikantor BSI KCP. Meulaboh dan bahkan terhadap pembukaan rekening tidak dilakukan oleh orang yang namanya tertera dalam buku tabungan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa telah memproses permohonan KUR. yang diantaranya fiktif dan ada yang "topengan" dengan cara terdakwa memproses permohonan fiktif dan topengan tersebut pada pada Sistem eKURMA Terdakwa memasukkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti memotret kebun sawit milik orang lain sebagai agunan nasabah atau mengupload foto dokumen yang buram agar tidak terdeteksi oleh sistem selanjutnya Terdakwa meniru (memalsukan) tanda tangan nasabah pada dokumen *Advice* dan Akad Pembiayaan untuk memudahkan proses pencairan

Hal. 296 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran fisik nasabah di hadapan pejabat bank adalah bertujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau para perantara dalam hal pencairan dana, majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah dilakukan dengan sengaja dan timbulnya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah tempat Terdakwa bekerja maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Perbarengan Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam dakwaan ini pada pokoknya sama dengan unsur pasal pada dakwaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Pertama Kesatu maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan Unsur pasal dimaksud dalam Dakwaan Pertama Kesatu sebagai pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan ini dimana rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "Unsur yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS" sebelumnya dilakukan dalam kurun waktu atau dalam tahun 2023 maka dengan demikian unsur pasal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penasihat hukum terdakwa tentang keterangan ahli hanya berita acara pemeriksaannya di penyidik yang dibacakan Majelis Hakim berpendirian bahwa keterangan ahli bukan merupakan satu-satunya alat bukti sehingga dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim telah memperhatikan kesesuaian keseluruhan alat bukti tidak hanya keterangan ahli semata sehingga dalil penasihat hukum Terdakwa demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada hasil audit Internal BSI, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada pokoknya adalah "menyebabkan kekeliruan pencatatan atau dokumentasi" bukan perbuatan yang "mengakibatkan kerugian" sehingga hasil audit yang demikian hanya merupakan

Hal. 297 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang masih harus diuji kesesuaiannya dengan alat bukti lain dan bukan sebagai pedoman penentuan kerugian sehingga keberatan penasihat hukum Terdakwa demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diputus telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terhadap Perbarengan Majelis Hakim juga berpedoman pula kepada ketentuan Perbarengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bagian Kelima Pasal 127 dimana hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 298 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidana oleh karena telah berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka terhadap penjatuhan denda majelis juga telah memperhatikan Penyesuaian dimaksud terhadap Penyesuaian Pidana pada lampiran 1 nomor urut 141 Penyesuaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur pidana pengganti denda diperhitungkan dengan satuan hari untuk konversi jumlah denda yang dijatuhkan namun menurut hemat Majelis Hakim ketentuan lama adalah ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim masih mempergunakan ketentuan lama dengan satuan bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah kemudian ditangguhkan maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdulrrani NIK 1105040107640001
2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainabon NIK 1105044107770158;
3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. M.Yasar NIK 1050406109000002;
4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mauliza NIK 1105041002000001;
5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mukhtarundin NIK 1105021705890003;
6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Misran Maryati NIK 1105044107750307;

Hal. 299 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salimah NIK 1105044106830001;
8. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yusma NIK 1105044503690001;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muslem T NIK 1114012109640001;
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdul Aziz NIK 1115022804800001;
11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainal Abidin NIK 1105040107680273;
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Jamarin NIK 1105040107800232;
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Riski Darma NIK 1105041412990002;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Siti Hawa NIK 1105044107810162;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zulkifli NIK 1105071111870001;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Adnan G NIK 1105110106760001;
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Samsuardi NIK 1114010107700287;
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Wahyudi NIK 1105040706960001;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Hasbi NIK 1105041301900001;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Anita NIK 1105044107800220;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Bintang NIK 1105040304680001;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Fahmi NIK 1105040704980001;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairul Rijal NIK 1105041104000001;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Zahara NIK 1105040107710139;

Hal. 300 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zarmawi NIK 1105090107830127;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Aqibal NIK 1105092208000001;
27. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yenni Sofarinda NIK 1105044604950001;
28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Rosita HNIK 1106074506940002;
29. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Sulaiman AN NIK 1105043001780001;
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yulidar NIK 1105095210790002;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safriana NIK 1115035503860003;
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rafiah NIK 1105045405750002;
33. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ridha NIK 1105041011800002;
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muktahuiddin NIK 1105040210910001;
35. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairu NIK 1105022404880003;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Dewantari NIK 1171036309960003;
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembukaan Rekening an. Asnaini NIK 1105044703870002;
38. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Syari NIK 1105121210700001;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salaudin NIK 1105122505860001;
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Usman D NIK 1105120109650001;
41. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu Safitri NIK 1105046502020002;
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Monawati NIK 1105075103010001;

Hal. 301 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mariza Rahmadani NIK 1105015303930007;
44. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Baharuddin NIK 1105090102700005;
45. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusni NIK 1105095712800001;
46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safrida NIK 1105025602950001;
47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mohd. Isa NIK 1105044306680003;
48. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Syaripudin NIK 1105041006930001;
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zaini Tamam NIK 1105041012740005;
50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Naniwati NIK 1105046010780001;
51. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusnizar NIK 1105045106950001;
52. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Nurul Nisa Agusta NIK 1105054608970002;
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Akbar Anfarizi NIK 1105090401010002;
54. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama SAFRIZAL dengan Nomor Rekening 7243913998.
55. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURSAN FIAD NASAR dengan Nomor Rekening 7241700946.
56. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama RIZKI DARMA dengan Nomor Rekening 7237522812 beserta 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057016110919.
57. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUKTARRUNDIN dengan Nomor Rekening 7231718887.
58. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama YUSMA dengan Nomor Rekening 7213112858.
59. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUSLEM dengan Nomor Rekening 7239862246.
60. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURUL NISA AGUSTA dengan Nomor Rekening 7221755469.

Hal. 302 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ADNAN G dengan Nomor Rekening 7243912525.

62. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ZULKIFLI dengan Nomor Rekening 7243910905.

63. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya RUSNIZAR Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

64. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.125/2023 an. Nyonya NANIWATI Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

65. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan KHAIRUL RIZAL Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

66. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan FAHMI Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (Tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

67. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan BINTANG Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

68. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya ANITA Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat

69. Uang Sebesar Rp187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di Rekening 1999051597 atas nama Muhammad Muhajir pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol.

adalah bagian pembukuan atau dokumen atas kegiatan usaha atau transaksi atau rekening milik PT. BSI Tbk. Cabang Meulaboh Imam Bonjol, sedangkan:

70. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sesuai Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya Rusnizar.

71. Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla

Hal. 303 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No.1.125/2023 an. Nyonya Naniwati.

72. Lahan seluas $\pm$ 39.100 M2 (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan Khairul Rizal.

73. Lahan seluas $\pm$ 33.600 M2 (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan Fahmi.

74. Lahan seluas $\pm$ 19.800 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan Bintang.

75. Lahan seluas $\pm$ 18.987,5 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya Anita.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BSI Tbk. Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui saksi Zaki Fuadi, S.E. bin Anwar Juned;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak integritas sistem perbankan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran KUR.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa menyatakan telah mengembalikan Sebagian dana pencairan fiktif yang ia nikmati;
- Terdakwa telah membuka dipersidangan pihak lain yang juga menikmati dana tersebut untuk menunjukkan adanya kerja sama untuk mengungkap pelaku lain;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-

Hal. 304 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Muhajir, A.Md Bin Ahmad Fauzi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Selaku Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdulrrani NIK 1105040107640001
 2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainabon NIK 1105044107770158;
 3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. M.Yasar NIK 1050406109000002;
 4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mauliza NIK 1105041002000001;
 5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mukhtarundin NIK 1105021705890003;
 6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Misran Maryati NIK 1105044107750307;

Hal. 305 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salimah NIK 1105044106830001;
8. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yusma NIK 1105044503690001;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muslem T NIK 1114012109640001;
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Abdul Aziz NIK 1115022804800001;
11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zainal Abidin NIK 1105040107680273;
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Jamarin NIK 1105040107800232;
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Riski Darma NIK 1105041412990002;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Siti Hawa NIK 1105044107810162;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zulkifli NIK 1105071111870001;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Adnan G NIK 1105110106760001;
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Samsuardi NIK 1114010107700287;
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Wahyudi NIK 1105040706960001;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Hasbi NIK 1105041301900001;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Anita NIK 1105044107800220;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Bintang NIK 1105040304680001;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Fahmi NIK 1105040704980001;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairul Rijal NIK 1105041104000001;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi Zahara NIK 1105040107710139;

Hal. 306 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zarmawi
NIK 1105090107830127;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Aqibal
NIK 1105092208000001;
27. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yenni
Sofarinda NIK 1105044604950001;
28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Susi
Rosita HNIK 1106074506940002;
29. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Sulaiman
AN NIK 1105043001780001;
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Yulidar
NIK 1105095210790002;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safriana
NIK 1115035503860003;
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rafiah
NIK 1105045405750002;
33. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ridha
NIK 1105041011800002;
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an.
Muktahuiddin NIK 1105040210910001;
35. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Khairu
NIK 1105022404880003;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu
Dewantari NIK 1171036309960003;
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembukaan Rekening an.
Asnaini NIK 1105044703870002;
38. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an.
Muhammad Syari NIK 1105121210700001;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Salaudin
NIK 1105122505860001;
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Usman D
NIK 1105120109650001;
41. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Ayu
Safitri NIK 1105046502020002;
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Monawati
NIK 1105075103010001;

Hal. 307 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mariza Rahmadani NIK 1105015303930007;
44. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Baharuddin NIK 1105090102700005;
45. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusni NIK 1105095712800001;
46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Safrida NIK 1105025602950001;
47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Mohd. Isa NIK 1105044306680003;
48. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Syaripudin NIK 1105041006930001;
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Zaini Tamam NIK 1105041012740005;
50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Naniwati NIK 1105046010780001;
51. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Rusnizar NIK 1105045106950001;
52. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Nurul Nisa Augusta NIK 1105054608970002;
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Pembiayaan KUR. an. Muhammad Akbar Anfarizi NIK 1105090401010002;
54. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama SAFRIZAL dengan Nomor Rekening 7243913998.
55. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURSAN FIAD NASAR dengan Nomor Rekening 7241700946.
56. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama RIZKI DARMA dengan Nomor Rekening 7237522812 beserta 1 (satu) buah ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057016110919.
57. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUKTARRUNDIN dengan Nomor Rekening 7231718887.
58. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama YUSMA dengan Nomor Rekening 7213112858.
59. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama MUSLEM dengan Nomor Rekening 7239862246.
60. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY MUDHARABAH atas nama NURUL NISA AGUSTA dengan Nomor Rekening 7221755469.

Hal. 308 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ADNAN G dengan Nomor Rekening 7243912525.
62. 1 (satu) buah buku Asli tabungan BSI EASY WADIAH atas nama ZULKIFLI dengan Nomor Rekening 7243910905.
63. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya RUSNIZAR Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
64. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.125/2023 an. Nyonya NANIWATI Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
65. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan KHAIRUL RIZAL Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (Tiga puluh Sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
66. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan FAHMI Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (Tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
67. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan BINTANG Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat.
68. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya ANITA Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat
69. Uang Sebesar Rp187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di Rekening 1999051597 atas nama Muhammad Muhajir pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. KCP. Meulaboh Imam Bonjol.
70. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sesuai Akta Jual Beli No. 1.147/2023 an. Nyonya Rusnizar.
71. Lahan seluas $\pm 39.975 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB

Hal. 309 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No.1.125/2023 an. Nyonya Naniwati.

72. Lahan seluas $\pm 39.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.101/2023 an. Tuan Khairul Rizal.

73. Lahan seluas $\pm 33.600 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.100/2023 an. Tuan Fahmi.

74. Lahan seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.139/2023 an. Tuan Bintang.

75. Lahan seluas $\pm 18.987,5 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Gampong Baro KB Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat. sesuai Akta Jual Beli No. 1.146/2023 an. Nyonya Anita.

Dikembalikan kepada PT. BSI Tbk. Cabang Meulaboh Imam Bonjol melalui saksi Zaki Fuadi, S.E. bin Anwar Juned;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, oleh kami, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho Utama, S.H., Ricky Martin Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Aditya Gunawan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Ridho Utama, S.H.

d.t.o

Ricky Martin Sihombing, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hal. 310 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armaja, S.E.

Salinan Putusan yang sama bunyinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh
M. JAKFAR, S.H

Hal. 311 dari 311 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)